

디지털자산시장통합법안

(김재섭의원 대표발의)

의안 번호	13266
----------	-------

발의연월일 : 2025. 9. 25.

발 의 자 : 김재섭 · 김기웅 · 조지연
엄태영 · 김미애 · 서천호
김상훈 · 김은혜 · 김장겸
유용원 의원(10인)

제안이유

디지털자산 시장은 최근 블록체인과 인공지능 등 기술의 발달로 인해 증권시장에 견줄 수 있는 규모의 시장으로 성장하고 있으며, 전세계적으로 이용자 보호 및 산업 활성화를 위한 규율체계가 마련 중임.

EU, 미국, 일본 등 해외 유수의 국가에서는 이미 디지털자산의 발행·유통을 위한 법률의 제정 등 디지털자산에 대한 규율체계를 도입하고 있으며, 국내에서도 디지털자산에 대한 적절한 규율체계를 마련하여 안정적이고 투명한 시장을 조성하여야 한다는 사회적 합의가 이루어지고 있음.

그런데 기존 국내법상 디지털자산을 규율하는 「특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률」, 「가상자산 이용자 보호 등에 관한 법률」은 산업적 관점의 논의보다는 자금세탁방지 및 이용자 보호라는 규제 측면에만 중점을 두고 있어 Web 3.0 생태계 및 디지털자산

관련 산업을 발전시킬 수 있는 기반을 조성하지 못하고 있음.

특히 국내에서는 디지털자산 거래에 대한 그림자 규제가 적용되어 왔는데, 전세계적인 흐름에 따라 디지털자산 산업의 원활한 성장이 이루어질 수 있도록 제도적 토대를 마련할 필요성이 있음.

이에 디지털 기술의 특성 등을 반영하여 디지털자산 상품의 개념을 정의하고, 디지털자산 산업과 관련된 업종·업무 유형에 대한 진입·영업행위 등의 규제를 통해 산업 활성화의 토대를 마련하고, 디지털자산의 이용자 유형을 규정하고 유형별 역할·위험 등을 분석하여 적절한 보호장치를 마련함으로써, 디지털자산 관련 상품·산업·이용자 측면을 아우르는 종합적인 규율체계를 갖추어, 대한민국이 디지털자산 시장 및 디지털자산 산업의 선도 국가로 도약하는데 이바지하고자 함.

주요내용

가. 디지털자산 등에 대하여 정의하고, 이 법의 적용범위 및 다른 법률과의 관계 등을 규정함(안 제2조부터 제9조까지).

나. 디지털자산 관련 상품에 대한 특례를 규정함(안 제10조부터 제11조까지).

다. 디지털자산산업을 영위하기 위하여는 금융위원회의 인가를 받거나 등록을 하도록 하고, 미인가·미등록 영업행위를 금지하며, 디지털자산전담중개업무의 특례를 규정함(안 제12조부터 제26조까지).

라. 디지털자산업자의 겸영업무 및 부수업무의 범위, 업무위탁의 방법

- 절차 등을 규정함(안 제27조부터 제30조까지).
- 마. 디지털자산업자의 지배구조 및 내부통제·위험관리 등을 규정함
(안 제31조부터 제42조까지).
- 바. 디지털자산업자의 건전경영 유지를 위한 경영건전성 감독, 대주주
와의 거래제한 등을 규정함(안 제43조부터 제49조까지).
- 사. 디지털자산업자가 영업행위 시 준수하여야 할 공통 영업행위 일반
원칙과 디지털자산업자별 영업행위 준수사항 등을 규정함(안 제50
조부터 제100조까지).
- 아. 디지털자산 이용자의 보호를 위하여 이용자 자산의 보호, 발행 관
련 공시 규제, 불공정거래 규제, 전문이용자 및 일반이용자 구분,
외국인 이용자의 국내 디지털자산거래소 이용 허용 등을 규정함(안
제101조부터 제119조까지).
- 자. 고정가치형 디지털자산의 발행·이용·유통 등에 대한 특례를 규
정함(안 제120조부터 제137조까지).

디지털자산시장통합법안

제1편 총칙

제1조(목적) 이 법은 디지털자산 산업을 건전하게 육성하고 디지털자산시장에서 혁신과 공정한 경쟁을 촉진하며 디지털자산이용자를 보호함으로써 디지털자산시장의 공정성·신뢰성 및 효율성을 높여 국민경제의 발전에 이바지함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 이 법은 국외에서 이루어진 행위로서 그 효과가 국내에 미치는 경우에도 적용한다. 다만, 해당 행위의 성격 및 이용자 보호 필요성 등을 감안하여 적용에서 제외할 필요가 있는 경우로서 대통령령으로 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제3조(디지털자산 등) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. “디지털자산”이란 블록체인·분산원장 기술 또는 이와 유사한 기술을 사용하여 전자적으로 이전되고 저장될 수 있는 가치 또는 권리의 디지털 표시를 말한다. 다만, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 것은 제외한다.

가. 화폐·재화·용역 등으로 교환될 수 없는 전자적 증표 또는 그 증표에 관한 정보로서 발행인이 사용처와 그 용도를 제한한

것

나. 「게임산업진흥에 관한 법률」 제32조제1항제7호에 따른 게임
물의 이용을 통하여 획득한 유·무형의 결과물

다. 「전자금융거래법」 제2조제14호에 따른 선불전자지급수단 및
같은 조 제15호에 따른 전자화폐

라. 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조제4호에 따
른 전자등록주식등

마. 「전자어음의 발행 및 유통에 관한 법률」 제2조제2호에 따른
전자어음

바. 「상법」 제862조에 따른 전자선하증권

사. 「한국은행법」에 따른 한국은행(이하 “한국은행”이라 한다)이
발행하는 전자적 형태의 화폐 및 그와 관련된 서비스

아. 거래의 형태와 특성을 고려하여 대통령령으로 정하는 것

2. “디지털자산 기반 파생상품”이란 다음 각 목의 어느 하나에 해당
하는 것을 말한다. 다만, 해당 파생상품의 유통 가능성, 계약당사
자, 발행사유 등을 고려하여 증권으로 규제하는 것이 타당한 것으
로서 대통령령으로 정하는 파생상품은 그러하지 아니하다.

가. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제5조제1항에 따른 파
생상품 중 디지털자산을 같은 법 제4조제10항에 따른 기초자산
으로 하는 파생상품

나. 제1호의 규정에 따른 파생상품과 유사한 것으로서 대통령령으

로 정하는 파생상품

3. “고정가치형 디지털자산”이란 대통령령으로 정하는 통화 또는 자산에 가치가 연동되어 가치가 고정되거나 고정될 것을 목적으로 설계된 디지털자산을 말한다.

제4조(디지털자산업) ① 이 법에서 “디지털자산업”이란 이익을 얻는 목적으로 계속적이거나 반복적인 방법으로 행하는 행위로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 업을 말한다.

1. 디지털자산매매업
2. 디지털자산교환업
3. 디지털자산거래지원업
4. 디지털자산이전업
5. 디지털자산보관관리업
6. 디지털자산모집주선업
7. 디지털자산자문업
8. 디지털자산일임업

② 이 법에서 “디지털자산매매업”이란 누구의 명의로 하든지 자기의 계산으로 디지털자산의 인수, 매도·매수(이하 “매매”라 한다) 또는 그 청약의 권유, 청약, 청약의 승낙을 영업으로 하는 것을 말한다.

③ 이 법에서 “디지털자산교환업”이란 누구의 명의로 하든지 자기의 계산으로 특정 디지털자산을 다른 디지털자산으로 교환하는 것을 영업으로 하는 것을 말한다.

④ 이 법에서 “디지털자산거래지원업”이란 디지털자산의 매매 및 교환 행위를 중개·알선하거나 대행하기 위해 디지털자산시장의 개설 또는 운영을 영업으로 하는 것을 말한다.

⑤ 이 법에서 “디지털자산이전업”이란 디지털자산지갑에 대한 관리 권한을 이용자로부터 위임받아 이용자의 디지털자산을 다른 디지털자산지갑 등으로 이전하는 행위로서 대통령령으로 정하는 행위를 영업으로 하는 것을 말한다.

⑥ 이 법에서 “디지털자산보관관리업”이란 이용자의 디지털자산을 대통령령이 정하는 방식으로 안전하게 보관 또는 관리하는 것을 영업으로 하는 것을 말한다.

⑦ 이 법에서 “디지털자산모집주선업”이란 디지털자산의 발행인을 위하여 디지털자산의 모집을 중개·주선·대리하는 업무 또는 디지털자산의 발행 전 이용자들에게 대통령령으로 정하는 정보를 제공함으로써 이용자들의 디지털자산 투자를 지원하는 것을 영업으로 하는 것을 말한다.

⑧ 이 법에서 “디지털자산자문업”이란 디지털자산의 가치 또는 투자 판단(종류, 취득·처분, 취득·처분의 방법·수량·가격 및 시기 등에 대한 판단을 말한다. 이하 같다)에 관한 자문에 응하는 것을 영업으로 하는 것을 말한다.

⑨ 이 법에서 “디지털자산일임업”이란 이용자로부터 디지털자산에 대한 투자 판단에 관한 권한을 대통령령이 정하는 방법으로 일임받

아 이용자별로 구분하여 그 이용자의 재산상태 등을 고려하여 디지털자산을 취득·처분, 그 밖의 방법으로 운용하는 것을 영업으로 하는 것을 말한다.

⑩ 이 법에서 “디지털자산전담중개업무”란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제5항에 따른 전문투자자 등 대통령령으로 정하는 이용자를 대상으로 하여 디지털자산의 대여 또는 그 중개·주선이나 대리, 금전의 융자 등 신용공여, 재산의 보관 및 관리 등 대통령령으로 정하는 업무를 말한다.

제5조(디지털자산업자) ① 이 법에서 “디지털자산업자”란 제4조제1항 각 호의 디지털자산업에 대하여 금융위원회의 인가를 받거나 금융위원회에 등록하여 이를 영위하는 자를 말한다.

② 이 법에서 “디지털자산매매업자”란 디지털자산업자 중 디지털자산매매업을 영위하는 자를 말한다.

③ 이 법에서 “디지털자산교환업자”란 디지털자산업자 중 디지털자산교환업을 영위하는 자를 말한다.

④ 이 법에서 “디지털자산거래지원업자”란 디지털자산업자 중 디지털자산거래지원업을 영위하는 자를 말한다.

⑤ 이 법에서 “디지털자산이전업자”란 디지털자산업자 중 디지털자산이전업을 영위하는 자를 말한다.

⑥ 이 법에서 “디지털자산보관관리업자”란 디지털자산업자 중 디지털자산보관관리업을 영위하는 자를 말한다.

⑦ 이 법에서 “디지털자산모집주선업자”란 디지털자산업자 중 디지털자산모집주선업을 영위하는 자를 말한다.

⑧ 이 법에서 “디지털자산자문업자”란 디지털자산업자 중 디지털자산자문업을 영위하는 자를 말한다.

⑨ 이 법에서 “디지털자산일임업자”란 디지털자산업자 중 디지털자산일임업을 영위하는 자를 말한다.

⑩ “디지털자산전담중개업자”란 디지털자산매매업자, 디지털자산교환업자 또는 디지털자산거래지원업자 중 제24조에 따라 금융위원회의 지정을 받은 자를 말한다.

제6조(그 밖의 용어의 정의) ① 이 법에서 “대주주”란 「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 제2조제6호에 따른 주주를 말한다. 이 경우 “금융회사”는 “법인”으로 본다.

② 이 법에서 “임원”이란 이사 및 감사를 말한다.

③ 이 법에서 “이사”란 「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 제2조제3호의 이사를 말한다.

④ 이 법에서 “사외이사”란 상시적인 업무에 종사하지 아니하는 사람으로서 제33조에 따라 선임되는 이사를 말한다.

⑤ 이 법에서 “전문이용자”란 디지털자산에 관한 전문성 구비 여부, 소유자산규모 등에 비추어 투자에 따른 위험감수능력이 있는 투자자로서 국가, 한국은행, 금융기관, 주권상장법인, 그 밖에 대통령령으로 정하는 자를 말한다.

⑥ 이 법에서 “일반이용자”란 전문이용자가 아닌 이용자를 말한다.

⑦ 이 법에서 “디지털자산시장”이란 디지털자산 및 디지털자산 기반 파생상품의 매매 또는 디지털자산 등 간 교환을 할 수 있는 시장을 말한다.

⑧ 이 법에서 “분산원장”이란 디지털자산 등에 한 정보가 다수 참여자에 의해 공동 기재되고, 공동 관리 및 기술적 조치를 통하여 무단 삭제 및 사후적 변경으로부터 보호되는 장부 및 그 관리 체계를 말한다.

⑨ 이 법에서 “분산원장등”이란 디지털자산을 발행·관리하는 분산원장 및 이에 부수한 자동화된 조건 이행 장치를 말한다.

제7조(고정가치형 디지털자산 발행인 등) ① 이 법에서 “고정가치형 디지털자산 발행인”이란 제13조제1항에 따라 금융위원회의 인가를 받은 자로서 고정가치형 디지털자산을 발행하였거나 발행하고자 하는 자를 말한다.

② 이 법에서 “준비자산”이란 고정가치형 디지털자산을 발행하는 자가 이 법에 따른 상환의무를 이행하기 위하여 해당 디지털자산 발행잔액의 가치에 상응하여 보유하여야 하는 자산을 말한다.

제8조(다른 법률과의 관계) ① 디지털자산(디지털자산 기반 파생상품을 포함한다) 및 디지털자산업에 관하여는 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 이 법이 정하는 바에 따른다.

② 고정가치형 디지털자산에 관하여는 다른 법률에 특별한 규정이

있는 경우를 제외하고는 이 법이 정하는 바에 따른다. 다만, 고정가 치형 디지털자산을 전자지급수단으로 한 거래 등 대통령령으로 정하는 지급결제에 관하여는 「전자금융거래법」을 우선하여 적용한다.

제9조(형법의 적용제외) ① 디지털자산의 발행인이 이 법에 따라 디지털자산을 발행하는 경우에는 「형법」 제246조 및 제247조를 적용하지 아니한다.

② 디지털자산업자가 디지털자산업을 영위하는 경우에는 「형법」 제246조 및 제247조를 적용하지 아니한다.

제2편 디지털자산 상품 특례

제10조(기초자산 특례) 이 법에 따른 디지털자산은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제4조제10항에 따른 기초자산으로 본다.

제11조(장내파생상품 특례) 제5조제4항에 따른 디지털자산거래지원업자가 디지털자산 기반 파생상품에 관한 금융투자상품시장의 개설 및 운영업무를 하는 경우 해당 디지털자산 기반 파생상품은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제5조제2항제3호에 따른 장내파생상품으로 본다. 이 경우, 해당 디지털자산 기반 파생상품에 관하여는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」의 장내파생상품에 관한 규정 등 대통령령으로 정하는 규정을 적용하지 아니한다.

제3편 디지털자산업

제1장 디지털자산업의 인가·등록·신고 등

제1절 인가요건 및 절차

제12조(무인가 영업행위의 금지) 누구든지 이 법에 따른 디지털자산업 인가(변경인가를 포함한다)를 받지 아니한 경우 디지털자산업(디지털자산이전업, 디지털자산보관관리업, 디지털자산모집주선업, 디지털자산자문업, 디지털자산일임업은 제외한다. 이하 이 절에서 같다)을 영위할 수 없다.

제13조(디지털자산업의 인가) ① 디지털자산업을 영위하려는 자는 다음 각 호의 사항을 구성요소로 하여 대통령령으로 정하는 업무 단위(이하 “인가업무 단위”라 한다)의 전부나 일부를 선택하여 금융위원회로부터 디지털자산업인가를 받아야 한다.

1. 디지털자산업의 종류

2. 이용자의 유형(전문이용자 및 일반이용자를 말한다. 이하 같다)

② 제1항에 따라 디지털자산업인가를 받으려는 자는 다음 각 호의 요건을 모두 갖추어야 한다.

1. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자일 것

가. 「상법」에 따른 주식회사

나. 외국 디지털자산업자(외국 법령에 따라 외국에서 디지털자산업에 상당하는 영업을 영위하는 자를 말한다. 이하 같다)로서

외국에서 영위하고 있는 영업에 상당하는 디지털자산업 수행에
필요한 지점, 그 밖의 영업소를 설치한 자

2. 인가업무 단위별로 20억원 이상으로서 대통령령으로 정하는 금액
이상의 자기자본을 갖출 것
3. 사업계획이 타당하고 건전할 것
4. 이용자의 보호가 가능하고 그 영위하고자 하는 디지털자산업을
수행하기에 충분한 인력과 전산설비, 그 밖의 물적 설비를 갖출
것
5. 임원이 제32조에 적합할 것
6. 대주주나 외국 디지털자산업자가 다음 각 목의 구분에 따른 요건
을 갖출 것
 - 가. 제1호가목의 경우 대주주(최대주주의 특수관계인인 주주를 포
함하며, 최대주주가 법인인 경우 그 법인의 중요한 경영사항에
대하여 사실상 영향력을 행사하고 있는 자로서 대통령령으로
정하는 자를 포함한다)가 충분한 출자능력, 건전한 재무상태 및
사회적 신용을 갖출 것
 - 나. 제1호나목의 경우 외국 디지털자산업자가 충분한 출자능력,
건전한 재무상태 및 사회적 신용을 갖출 것
7. 대통령령으로 정하는 건전한 재무상태와 사회적 신용을 갖출 것
8. 디지털자산업자와 이용자 간, 특정 이용자와 다른 이용자 간의
이해상충을 방지하기 위한 체계를 갖출 것

③ 제2항의 인가요건에 관하여 필요한 세부사항은 대통령령으로 정한다.

제14조(인가의 신청 및 심사) ① 제13조제1항에 따른 디지털자산업인가를 받으려는 자는 인가신청서를 금융위원회에 제출하여야 한다.

② 금융위원회는 제1항의 인가신청서를 접수한 경우에는 그 내용을 심사하여 3개월(제15조에 따른 예비인가를 받은 경우에는 1개월) 이내에 디지털자산업인가 여부를 결정하고, 그 결과와 이유를 지체 없이 신청인에게 문서로 통지하여야 한다. 이 경우 인가신청서에 흠결이 있는 때에는 문서로 보완을 요구하여야 한다.

③ 제2항 및 제5항 후단의 심사기간을 산정함에 있어서 인가신청서 흠결의 보완기간 등 총리령으로 정하는 기간(60일을 초과할 수 없다)은 심사기간에 산입하지 아니한다.

④ 금융위원회는 제2항에 따라 디지털자산업인가를 하는 경우에는 경영의 건전성 확보 및 이용자 보호에 필요한 조건을 붙일 수 있다.

⑤ 제4항에 따라 조건이 붙은 디지털자산업인가를 받은 자는 사정의 변경, 그 밖에 정당한 사유가 있는 경우에는 금융위원회에 조건의 취소 또는 변경을 신청할 수 있다. 이 경우 금융위원회는 2개월 이내에 조건의 취소 또는 변경 여부를 결정하고, 그 결과를 지체 없이 신청인에게 문서로 통지하여야 한다.

⑥ 금융위원회는 제2항에 따라 디지털자산업인가를 하거나 제5항에 따라 그 인가의 조건을 취소 또는 변경한 경우에는 다음 각 호의

사항을 관보 및 인터넷 홈페이지 등에 공고하여야 한다.

1. 디지털자산업인가의 내용
2. 디지털자산업인가의 조건(조건을 붙인 경우에 한정한다)
3. 디지털자산업인가의 조건을 취소하거나 변경한 경우 그 내용(조건을 취소하거나 변경한 경우에 한정한다)

⑦ 제1항부터 제6항까지의 규정에 따른 인가신청서 또는 조건의 취소·변경 신청서의 기재사항·첨부서류 등 인가신청 또는 조건의 취소·변경의 신청에 관한 사항과 심사의 방법·절차, 그 밖에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제15조(예비인가) ① 제13조에 따른 디지털자산업인가(이하 이 조에서 “본인가”라 한다)를 받으려는 자는 미리 금융위원회에 예비인가를 신청할 수 있다.

② 금융위원회는 예비인가를 신청받은 경우에는 2개월 이내에 제13조제2항 각 호의 요건을 갖추 수 있는지 여부를 심사하여 예비인가 여부를 결정하고, 그 결과와 이유를 지체 없이 신청인에게 문서로 통지하여야 한다. 이 경우 예비인가신청에 관하여 흠결이 있는 때에는 문서로 보완을 요구하여야 한다.

③ 제2항의 심사기간을 산정함에 있어서 예비인가신청과 관련된 흠결의 보완기간 등 총리령으로 정하는 기간(60일을 초과할 수 없다)은 심사기간에 산입하지 아니한다.

④ 금융위원회는 제2항에 따라 예비인가를 하는 경우에는 경영의

건전성 확보 및 이용자 보호에 필요한 조건을 붙일 수 있다.

⑤ 금융위원회는 예비인가를 받은 자가 본인가를 신청하는 경우에는 제4항에 따른 예비인가의 조건을 이행하였는지 여부와 제13조제2항 각 호의 요건을 갖추었는지 여부를 확인한 후 본인가 여부를 결정하여야 한다.

⑥ 제1항부터 제5항까지의 규정에 따른 예비인가의 신청서 및 그 기재사항·첨부서류 등 예비인가의 신청에 관한 사항과 예비인가심사의 방법·절차, 그 밖에 예비인가에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제16조(인가요건 등의 유지) ① 디지털자산업자는 제13조에 따른 디지털자산업인가를 받아 그 영업을 영위함에 있어서 제13조제2항 각 호의 인가요건(같은 조 같은 항 제6호가목 및 같은 항 제7호를 제외하며, 같은 항 제2호 및 같은 항 제6호나목의 경우에는 대통령령으로 정하는 완화된 요건을 말한다)을 유지하여야 한다.

② 제17조에 따라 업무 단위 추가등록을 한 디지털자산매매업자는 업무 단위 추가등록 이후 그 영업을 영위할 때에는 제13조제2항 각 호의 인가요건(같은 조 같은 항 제6호가목 및 같은 항 제7호를 제외하며, 같은 항 제2호 및 같은 항 제6호나목의 경우에는 대통령령으로 정하는 완화된 요건을 말한다)을 유지하여야 한다.

제17조(업무의 추가 및 인가의 변경) ① 디지털자산업자는 제13조에 따라 인가받은 인가업무 단위 외에 다른 인가업무 단위를 추가하여

디지털자산을 영위하려는 경우에는 제13조 및 제14조에 따라 금융위원회의 변경인가를 받아야 한다. 이 경우 제15조를 적용한다.

② 제1항에 따른 변경인가를 함에 있어서 제13조제2항제6호의 인가요건에 관하여는 같은 호에도 불구하고 대통령령으로 정하는 완화된 요건을 적용한다.

제2절 등록요건 및 절차

제18조(미등록 영업행위의 금지) 누구든지 이 법에 따른 디지털자산업 등록(변경등록을 포함한다)을 하지 아니한 경우 디지털자산이전업, 디지털자산보관관리업, 디지털자산모집주선업, 디지털자산자문업 또는 디지털자산일임업을 영위할 수 없다.

제19조(디지털자산이전업, 디지털자산보관관리업, 디지털자산모집주선업, 디지털자산자문업 또는 디지털자산일임업의 등록) ① 디지털자산이전업, 디지털자산보관관리업, 디지털자산모집주선업, 디지털자산자문업 또는 디지털자산일임업을 영위하려는 자는 다음 각 호의 사항을 구성요소로 하여 대통령령으로 정하는 업무 단위(이하 “등록업무 단위”라 한다)의 전부나 일부를 선택하여 금융위원회에 하나의 디지털자산업등록을 하여야 한다.

1. 디지털자산업의 종류(디지털자산이전업, 디지털자산보관관리업, 디지털자산모집주선업, 디지털자산자문업 또는 디지털자산일임업

을 말한다)

2. 이용자의 유형

② 제1항에 따라 디지털자산업 등록을 하려는 자는 다음 각 호의 요건을 모두 갖추어야 한다.

1. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자일 것

가. 「상법」에 따른 주식회사

나. 외국 법령에 따라 외국에서 제1항제1호에 따른 디지털자산업에 상당하는 영업을 영위하는 자(이하 본 조에서 “외국 디지털자산이전업자등”)로서 각 디지털자산업의 수행에 필요한 지점, 그 밖의 영업소를 설치한 자

2. 등록업무 단위별로 3억원 이상으로서 대통령령으로 정하는 금액 이상의 자기자본을 갖출 것

3. 이용자의 보호가 가능하고 그 영위하고자 하는 디지털자산업을 수행하기에 충분한 인력과 전산설비, 그 밖의 물적 설비를 갖출 것

4. 임원이 제32조에 적합할 것

5. 대주주나 외국 디지털자산이전업자등이 다음 각 목의 구분에 따른 요건을 갖출 것

가. 제1호가목의 경우 대주주(최대주주의 특수관계인인 주주를 포함하며, 최대주주가 법인인 경우 그 법인의 중요한 경영사항에 대하여 사실상 영향력을 행사하고 있는 자로서 대통령령으로

정하는 자를 포함한다)가 대통령령으로 정하는 사회적 신용을
갖출 것

나. 제1호나목의 경우 외국 디지털자산이전업자등이 대통령령으로
정하는 사회적 신용을 갖추 것

6. 대통령령으로 정하는 건전한 재무상태와 사회적 신용을 갖추 것

7. 디지털자산업자와 이용자 간, 특정 이용자와 다른 이용자 간의
이해상충을 방지하기 위한 체계로서 대통령령으로 정하는 요건을
갖출 것

제20조(등록의 신청 등) ① 제19조에 따른 디지털자산업등록을 하려는
자는 등록신청서를 금융위원회에 제출하여야 한다.

② 금융위원회는 제1항의 등록신청서를 접수한 경우에는 그 내용을
검토하여 2개월 이내에 디지털자산업등록 여부를 결정하고, 그 결과
와 이유를 지체 없이 신청인에게 문서로 통지하여야 한다. 이 경우
등록신청서에 흠결이 있는 때에는 문서로 보완을 요구하여야 한다.

③ 제2항의 검토기간을 산정함에 있어서 등록신청서 흠결의 보완기
간 등 총리령으로 정하는 기간(60일을 초과할 수 없다)은 검토기간
에 산입하지 아니한다.

④ 금융위원회는 제2항의 디지털자산업등록여부를 결정함에 있어서
다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 없는 한 등록을 거부할
수 없다.

1. 제19조제2항의 디지털자산업 등록요건을 갖추지 아니한 경우

2. 제1항의 등록신청서를 거짓으로 작성한 경우

3. 제2항 후단의 보완요구를 이행하지 아니한 경우

⑤ 금융위원회는 제2항에 따라 디지털자산업등록을 결정한 경우 디지털자산이전업등록부, 디지털자산보관관리업등록부, 디지털자산모집주선업등록부, 디지털자산자문업등록부 또는 디지털자산일임업등록부에 필요한 사항을 기재하여야 하며, 등록결정한 내용을 관보 및 인터넷 홈페이지 등에 공고하여야 한다.

⑥ 제1항부터 제5항까지의 규정에 따른 등록신청서의 기재사항·첨부서류 등 등록의 신청에 관한 사항과 등록검토의 방법·절차, 그 밖에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제21조(등록요건의 유지) 제19조에 따른 디지털자산업등록을 한 자는 그 영업을 영위함에 있어서 제19조제2항 각 호의 등록요건(같은 조 같은 항 제6호를 제외하며, 같은 항 제2호 및 제5호의 경우에는 대통령령으로 정하는 완화된 요건을 말한다)을 유지하여야 한다.

제22조(등록의 직권말소) ① 금융위원회는 디지털자산이전업자, 디지털자산보관관리업자, 디지털자산모집주선업자, 디지털자산자문업자 또는 디지털자산일임업자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 등록을 직권으로 말소할 수 있다.

1. 해당 등록업무 단위별 최저자기자본의 100분의 70 이상을 6개월 이상 계속해서 유지하지 아니한 경우

2. 등록을 한 날부터 6개월 이내에 정당한 사유 없이 영업을 시작하

지 않거나, 영업을 시작한 후 정당한 사유 없이 등록한 업무를 6개월 이상 계속해서 하지 아니한 경우

3. 월별 업무보고서를 6개월 이상 계속 제출하지 않고, 금융위원회로부터 그 보고서 제출요구를 받은 날부터 1개월 이내에 이를 제출하지 아니한 경우

4. 관할 세무서장에게 폐업신고를 하거나 관할 세무서장이 사업자등록을 말소한 경우

5. 파산선고를 받은 경우

② 금융위원회는 제1항의 등록 말소를 위하여 관할 세무서장에게 영업자의 폐업 여부에 관한 정보를 요청할 수 있다. 이 경우 관할 세무서장은 그 정보를 제공하여야 한다.

제23조(업무의 추가 및 변경등록) ① 디지털자산업자는 제19조에 따라 등록한 등록업무 단위 외에 다른 등록업무 단위를 추가하여 디지털자산을 영위하려는 경우에는 제19조 및 제20조에 따라 금융위원회에 변경등록하여야 한다.

② 제1항에 따른 변경등록을 함에 있어서 제19조제2항제5호의 등록요건에 관하여는 같은 호에도 불구하고 대통령령으로 정하는 완화된 요건을 적용한다.

제3절 디지털자산전담중개업무의 특례

제24조(디지털자산전담중개업자의 지정) ① 금융위원회는 디지털자산 매매업자, 디지털자산교환업자 또는 디지털자산거래지원업자로서 다음 각 호의 기준을 모두 충족하는 자를 디지털자산전담중개업자로 지정할 수 있다.

1. 「상법」에 따른 주식회사일 것
2. 1천억원 이상으로서 대통령령으로 정하는 금액 이상의 자기자본을 갖출 것
3. 그 밖에 해당 신용공여 업무수행에 따른 위험관리 능력 등을 고려하여 대통령령으로 정하는 기준을 갖출 것

② 디지털자산매매업자, 디지털자산교환업자 또는 디지털자산거래지원업자로서 디지털자산전담중개업자로 지정받고자 하는 자는 금융위원회에 신청하여야 한다.

③ 금융위원회는 제1항에 따른 디지털자산전담중개업자의 지정을 위하여 필요한 경우에는 자료의 제출을 요청할 수 있다.

④ 금융위원회는 디지털자산전담중개업자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제1항에 따른 지정을 취소할 수 있다.

1. 거짓, 그 밖의 부정한 방법으로 지정받은 경우
2. 제1항 각 호의 기준을 충족하지 못하는 경우

⑤ 제1항 및 제4항에 따른 지정 및 지정취소 절차 등에 관한 세부적인 사항은 대통령령으로 정한다.

⑥ 제1항제2호에 따른 자기자본의 구체적인 세부기준은 금융위원회

가 정하여 고시한다.

제25조(디지털자산전담중개업무의 범위 등) ① 디지털자산전담중개업

자가 아니고는 디지털자산전담중개업무를 영위할 수 없다.

② 디지털자산전담중개업자는 이 법 또는 다른 금융관련 법령에도 불구하고 다음 각 호의 업무를 영위할 수 있다.

1. 기업(제4조제10항의 이용자를 말한다. 이하 이 항에서 같다)에 대한 디지털자산의 대여, 중개, 그 밖에 이와 유사한 업무로서 대통령령으로 정하는 업무

2. 기업에 대한 신용공여

3. 그 밖에 해당 디지털자산전담중개업자의 건전성, 해당 업무의 효율적 수행에 이바지할 가능성 등을 고려하여 디지털자산전담중개업자에만 허용하는 것이 적합한 업무로서 대통령령으로 정하는 것

③ 디지털자산전담중개업자가 할 수 있는 신용공여의 방식 및 한도, 그 밖에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제26조(디지털자산전담중개업자에 관한 특례) 디지털자산전담중개업자

에 대하여는 「한국은행법」과 「은행법」을 적용하지 아니한다.

제2장 겸영업무, 부수업무 및 업무위탁

제27조(겸영업무) ① 디지털자산업자는 이용자 보호 및 건전한 거래질

서를 해할 우려가 없는 디지털자산업무로서 다음 각 호에 규정된 업무를 할 수 있다. 이 경우 디지털자산업자는 그 업무를 영위하기 시작한 날부터 2주 이내에 이를 금융위원회에 보고하여야 한다.

1. 이 법 또는 대통령령으로 정하는 금융관련 법령에서 인가·허가·등록 등을 요하는 금융업무 중 「전자금융거래법」 제2조제19호에 따른 전자지급결제대행 업무, 그 밖에 대통령령으로 정하는 금융업무
2. 디지털자산 기반 파생상품으로서 대통령령으로 정하는 상품의 거래를 위한 디지털자산시장의 개설 및 운영, 거래의 유형 및 품목 결정, 매매 및 중개 업무 등 디지털자산 기반 파생상품의 거래에 관한 업무로서 대통령령으로 정하는 업무(단, 디지털자산거래지원업자에 한한다)
3. 그 밖에 해당 업무를 영위하여도 이용자 보호 및 건전한 거래질서를 해할 우려가 없는 업무로서 대통령령으로 정하는 디지털자산업무

② 금융위원회는 제1항에 따른 겸영업무 보고내용이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 겸영업무의 영위를 제한하거나 시정할 것을 명할 수 있다.

1. 디지털자산업자의 경영건전성을 저해하는 경우
2. 이용자 보호에 지장을 초래하는 경우
3. 디지털자산시장의 안정성을 저해하는 경우

③ 제2항에 따른 제한명령 또는 시정명령은 제1항에 따라 보고를 받은 날부터 30일 이내에 그 내용 및 사유가 구체적으로 기재된 문서로 하여야 한다.

④ 금융위원회는 제1항에 따라 보고받은 겸영업무 및 제2항에 따라 제한명령 또는 시정명령을 한 겸영업무를 대통령령으로 정하는 방법 및 절차에 따라 인터넷 홈페이지 등에 공고하여야 한다.

제28조(디지털자산업자의 부수업무 영위) ① 디지털자산업자는 디지털 자산업에 부수하는 업무로서 다음 각 호에 규정된 업무를 영위하고자 하는 경우에는 그 업무를 영위하기 시작한 날부터 2주 이내에 이를 금융위원회에 보고하여야 한다.

1. 디지털자산을 대여하는 업무
2. 분산원장의 거래 검증 등 운영 참여 목적으로 디지털자산을 예치 받고 그 대가로 보상을 지급하는 업무
3. 그 밖에 해당 업무를 영위하여도 이용자 보호 및 건전한 거래질서를 해할 우려가 없는 업무로서 대통령령으로 정하는 업무

② 금융위원회는 제1항에 따른 부수업무 보고내용이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 부수업무의 영위를 제한하거나 시정할 것을 명할 수 있다.

1. 디지털자산업자의 경영건전성을 저해하는 경우
2. 인가를 받거나 등록한 디지털자산업의 영위에 따른 이용자 보호에 지장을 초래하는 경우

3. 디지털자산시장의 안정성을 저해하는 경우

③ 제2항에 따른 제한명령 또는 시정명령은 제1항에 따라 보고를 받은 날부터 30일 이내에 그 내용 및 사유가 구체적으로 기재된 문서로 하여야 한다.

④ 금융위원회는 제1항에 따라 보고받은 부수업무 및 제2항에 따라 제한명령 또는 시정명령을 한 부수업무를 대통령령으로 정하는 방법 및 절차에 따라 인터넷 홈페이지 등에 공고하여야 한다.

제29조(디지털자산업자의 업무위탁) ① 디지털자산업자는 디지털자산업과 관련하여 그 디지털자산업자가 영위하는 업무의 일부를 제3자에게 위탁할 수 있다. 다만, 대통령령으로 정하는 내부통제업무(해당 업무에 관한 의사결정권한까지 위탁하는 경우만 해당한다)는 제3자에게 위탁할 수 없다.

② 디지털자산업자는 제1항 본문에 따라 제3자에게 업무를 위탁하는 경우에는 다음 각 호의 사항을 포함하는 위탁계약을 체결하여야 하며, 그 내용을 대통령령으로 정하는 방법 및 절차에 따라 금융위원회에 보고하여야 한다.

1. 위탁하는 업무의 범위

2. 수탁자의 행위제한에 관한 사항

3. 위탁하는 업무의 처리에 대한 기록유지에 관한 사항

4. 그 밖에 이용자 보호 또는 건전한 거래질서를 위하여 필요한 사항으로서 대통령령으로 정하는 사항

③ 금융위원회는 제2항에 따른 위탁계약의 내용이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 업무의 위탁을 제한하거나 시정할 것을 명할 수 있다.

1. 디지털자산업자의 경영건전성을 저해하는 경우
2. 이용자 보호에 지장을 초래하는 경우
3. 디지털자산시장의 안정성을 저해하는 경우
4. 디지털자산 거래질서를 문란하게 하는 경우

④ 제1항 본문에 따라 위탁받는 업무가 본질적 업무(해당 디지털자산업자가 인가를 받거나 등록을 한 업무와 직접적으로 관련된 필수업무로서 대통령령으로 정하는 업무를 말한다. 이하 이 항에서 같다)인 경우 그 본질적 업무를 위탁받는 자는 그 업무 수행에 필요한 인가를 받거나 등록을 한 자이어야 한다. 이 경우 그 업무를 위탁받는 자가 외국 디지털자산업자로서 대통령령으로 정하는 요건을 갖춘 경우에는 인가를 받거나 등록을 한 것으로 본다.

⑤ 제1항에 따라 디지털자산업자의 업무를 위탁받은 자는 위탁한 자의 동의를 받은 경우에 한정하여 위탁받은 업무를 제3자에게 재위탁할 수 있다.

⑥ 제1항의 업무를 위탁한 자는 대통령령으로 정하는 기준에 따라 위탁한 업무의 범위에서 위탁받은 자에게 이용자의 디지털자산의 매매, 그 밖의 거래에 관한 정보 및 이용자가 맡긴 디지털자산, 그 밖의 재산에 관한 정보를 제공할 수 있다.

⑦ 디지털자산업자는 제1항 본문에 따라 업무를 위탁하고자 하는 경우 이용자정보 보호 및 위험관리·평가 등에 관한 업무위탁 운영 기준을 정하여야 한다.

⑧ 「민법」 제756조는 제1항의 업무를 위탁받은 자(제5항에 따라 재위탁받은 자를 포함한다)가 그 위탁받은 업무를 영위하는 과정에서 이용자에게 손해를 끼친 경우에 준용한다.

⑨ 제66조 및 제67조는 업무를 위탁받은 자가 그 위탁받은 업무를 영위하는 경우에 준용한다.

⑩ 그 밖에 업무의 위탁·재위탁의 기준·방법 및 절차에 관하여 이용자 보호 또는 건전한 거래질서를 위하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제30조(검사 및 처분) ① 제29조제1항에 따라 업무를 위탁받은 자는 그 위탁받은 업무와 관련하여 그 업무와 재산상황에 관하여 「금융위원회의 설치 등에 관한 법률」에 따라 설립된 금융감독원(이하 “금융감독원”이라 한다)의 원장(이하 “금융감독원장”이라 한다)의 검사를 받아야 한다. 이 경우 제142조제1항부터 제6항까지를 준용한다.

② 금융위원회는 제29조제1항에 따라 업무를 위탁받은 자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 위탁계약의 어느 한쪽 또는 양쪽 당사자에게 위탁계약의 취소 또는 변경을 명할 수 있다.

1. 제1항 전단에 따른 검사를 거부·방해 또는 기피한 경우

2. 제1항 후단에서 준용하는 제142조제4항에 따른 보고 등의 요구에 불응한 경우
3. 그 밖에 대통령령으로 정하는 경우

제3장 디지털자산업의 지배구조 및 내부통제

제1절 대주주 및 임원

제31조(대주주 변경승인 등) ① 디지털자산업자(디지털자산매매업자, 디지털자산교환업자 및 디지털자산거래지원업자에 한한다)가 발행한 주식을 취득·양수(실질적으로 해당 주식을 지배하는 것을 말하며, 이하 이 장에서 “취득등”이라 한다)하여 대주주(최대주주의 경우 최대주주의 특수관계인인 주주를 포함하며, 최대주주가 법인인 경우 그 법인의 중요한 경영사항에 대하여 사실상 영향력을 행사하고 있는 자로서 대통령령으로 정하는 자를 포함한다. 이하 이 조에서 같다)가 되고자 하는 자는 건전한 경영을 위하여 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」, 「조세범 처벌법」 및 금융과 관련하여 대통령령으로 정하는 법령을 준수하는 등 대통령령으로 정하는 요건을 갖추어 미리 금융위원회의 승인을 받아야 한다. 다만, 대통령령으로 정하는 자는 예외로 한다.

② 제1항에 따른 주식의 취득등이 기존 대주주의 사망 등 대통령령으로 정하는 사유로 인한 때에는 취득등을 한 날부터 3개월 이내에

서 대통령령으로 정하는 기간 이내에 금융위원회에 승인을 신청하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항의 신청을 받은 금융위원회는 신청을 접수한 날로부터 2개월 이내에 승인여부를 결정하여야 한다. 특별한 사유 없이 2개월 이내 승인여부가 결정되지 아니하는 경우, 2개월이 된 날부터 승인된 것으로 본다.

④ 금융위원회는 제1항에 따른 승인을 받지 않고 취득등을 한 주식과 제2항에 따른 취득등을 한 후 승인을 신청하지 아니한 주식에 대하여 6개월 이내의 기간을 정하여 처분을 명할 수 있다.

⑤ 제1항에 따른 승인을 받지 않거나 제2항에 따른 승인을 신청하지 아니한 자는 승인 없이 취득하거나 취득 후 승인을 신청하지 아니한 주식에 대하여 의결권을 행사할 수 없다.

⑥ 디지털자산이전업자, 디지털자산보관관리업자, 디지털자산모집주선업자, 디지털자산자문업자 및 디지털자산일임업자는 대주주가 변경된 경우에는 이를 2주 이내에 금융위원회에 보고하여야 한다.

⑦ 제1항부터 제6항까지에 따른 방법 및 절차에 관하여 필요한 세부사항은 대통령령으로 정한다.

제32조(임원의 자격) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람은 디지털자산업자의 임원이 되지 못한다.

1. 미성년자·피성년후견인 또는 피한정후견인
2. 파산선고를 받고 복권(復權)되지 아니한 사람

3. 금고 이상의 실형을 선고받고 그 집행이 끝나거나(집행이 끝난 것으로 보는 경우를 포함한다) 집행이 면제된 날부터 5년이 지나지 아니한 사람
 4. 금고 이상의 형의 집행유예를 선고받고 그 유예기간 중에 있는 사람
 5. 이 법 또는 금융관계법령(「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 제2조제7호에 따른 금융관계법령을 말한다. 이하 같다.)에 따라 금고 이상의 형을 선고받고 그 집행이 끝나거나(집행이 끝난 것으로 보는 경우를 포함한다) 집행이 면제된 날부터 5년이 지나지 아니한 사람
 6. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 조치를 받은 디지털자산업자 또는 금융회사의 임직원 또는 임직원이었던 사람(그 조치를 받게 된 원인에 대하여 직접 또는 이에 상응하는 책임이 있는 사람으로서 대통령령으로 정하는 사람으로 한정한다)으로서 해당 조치가 있었던 날부터 5년이 지나지 아니한 사람
- 가. 이 법 또는 금융관계법령에 따른 영업의 허가·인가·등록 등의 취소
- 나. 「금융산업의 구조개선에 관한 법률」 제10조제1항에 따른 적기시정조치
- 다. 「금융산업의 구조개선에 관한 법률」 제14조제2항에 따른 행정처분

7. 이 법 또는 금융관계법령에 따라 임직원 제재조치(퇴임 또는 퇴직한 임직원의 경우 해당 조치에 상응하는 통보를 포함한다)를 받은 사람으로서 조치의 종류별로 5년 이내의 범위에서 대통령령으로 정하는 기간이 지나지 아니한 사람

8. 해당 디지털자산업자의 공익성 및 건전경영과 신용질서를 해칠 우려가 있는 경우로서 대통령령으로 정하는 사람

제33조(사외이사의 선임 및 이사회 구성) ① 디지털자산업자(자산규모 등을 고려하여 대통령령으로 정하는 디지털자산업자를 제외한다. 이하 이 조에서 같다)는 사외이사를 3인 이상 두어야 하며, 사외이사는 이사 총수의 2분의 1 이상이 되도록 하여야 한다.

② 디지털자산업자는 사외이사후보를 추천하기 위하여 「상법」 제393조의2에 따른 위원회(이하 “사외이사후보추천위원회”라 한다)를 설치하여야 한다. 이 경우 사외이사후보추천위원회는 사외이사가 총위원의 2분의 1 이상이 되도록 구성하여야 한다.

③ 제2항 후단은 최초로 제1항의 요건에 해당되어 사외이사를 두어야 하는 디지털자산업자가 그 사외이사를 선임하는 경우에는 적용하지 아니한다.

④ 디지털자산업자는 주주총회에서 사외이사를 선임하고자 하는 경우에는 사외이사후보추천위원회의 추천을 받은 자 중에서 선임하여야 한다.

⑤ 디지털자산업자는 사외이사의 사임·사망 등 사전에 예측하지

못한 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에 따른 이사회 구성요건에 미달하게 된 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 제1항에 따른 요건에 합치되도록 하여야 한다.

⑥ 사외이사는 해당 디지털자산업자에 대하여 그 직무를 수행할 때 필요한 자료나 정보의 제공을 요청할 수 있다. 이 경우 디지털자산업자는 특별한 사유가 없으면 이에 따라야 한다.

제34조(감사위원회) ① 디지털자산업자(자산규모 등을 고려하여 대통령령으로 정하는 디지털자산업자를 제외한다. 이하 이 조에서 같다)는 「상법」 제415조의2에 따른 감사위원회(이하 “감사위원회“라 한다)를 설치하여야 한다.

② 감사위원회는 3명 이상으로 구성하되 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.

1. 위원 중 1인 이상은 대통령령으로 정하는 회계 또는 재무전문가일 것
2. 감사위원회의 대표는 사외이사일 것

③ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 사외이사가 아닌 감사위원회의 위원이 될 수 없으며, 사외이사가 아닌 감사위원회의 위원이 된 후 이에 해당하게 된 경우에는 그 직을 상실한다. 다만, 해당 디지털자산업자의 상근감사 또는 사외이사가 아닌 감사위원회의 위원으로 재임 중이거나 재임하였던 자는 제2호에도 불구하고 사외이사가 아닌 감사위원회의 위원이 될 수 있다.

1. 해당 디지털자산업자의 주요주주
 2. 해당 디지털자산업자의 상근 임직원 또는 최근 2년 이내에 상근 임직원이었던 자
 3. 그 밖에 해당 디지털자산업자의 경영에 영향을 미칠 수 있는 자 등 사외이사가 아닌 감사위원회의 위원으로서의 직무를 충실하게 수행하기 곤란한 자로서 대통령령으로 정하는 자
- ④ 디지털자산업자는 감사위원의 사임·사망 등의 사전에 예측하지 못한 사유로 인하여 감사위원의 수가 제1항 및 제2항에 따른 감사위원회의 구성요건에 미치지 못하게 된 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 제1항 및 제2항에 따른 요건을 충족하도록 조치하여야 한다.
- ⑤ 자산규모 등을 고려하여 대통령령으로 정하는 디지털자산업자는 회사에 상근하면서 감사업무를 수행하는 감사(이하 “상근감사”라 한다)를 1명 이상 두어야 한다. 다만, 제1항에 따른 감사위원회를 설치한 경우(감사위원회 설치 의무가 없는 디지털자산업자가 이 조의 요건을 갖춘 감사위원회를 설치한 경우를 포함한다)에는 상근감사를 둘 수 없다.
- ⑥ 「상법」 제415조의2제2항 단서는 제1항에 따른 감사위원회의 구성에 관하여는 적용하지 아니한다.
- ⑦ 「상법」 제409조제2항 및 제3항은 감사위원회의 위원이 되는 사외이사의 선임에 관하여 준용한다.

제35조(감사위원회 또는 감사에 대한 지원 등) ① 감사위원회 또는 감사는 디지털자산업자의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다.

② 디지털자산업자는 감사위원회 또는 감사의 업무를 지원하는 담당부서를 설치하여야 한다.

③ 디지털자산업자는 감사위원회 또는 감사의 업무 내용을 적은 보고서를 정기적으로 금융위원회가 정하는 바에 따라 금융위원회에 제출하여야 한다.

④ 감사위원 또는 감사는 해당 디지털자산업자에 대하여 그 직무를 수행할 때 필요한 자료나 정보의 제공을 요청할 수 있다. 이 경우 디지털자산업자는 특별한 사유가 없으면 이에 따라야 한다.

제2절 내부통제 및 위험관리 등

제36조(내부통제기준) ① 디지털자산업자는 법령을 준수하고, 경영을 건전하게 하며, 주주 및 이해관계자 등을 보호하기 위하여 디지털자산업자의 임직원이 직무를 수행할 때 준수하여야 할 기준 및 절차(이하 “내부통제기준”이라 한다)를 마련하여야 한다.

② 내부통제기준에서 정하여야 할 세부적인 사항과 그 밖에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제37조(준법감시인의 임면 등) ① 디지털자산업자(자산규모 등을 고려하여 대통령령으로 정하는 디지털자산업자는 제외한다)는 내부통제

기준의 준수 여부를 점검하고 내부통제기준을 위반하는 경우 이를 조사하는 등 내부통제 관련 업무를 총괄하는 사람(이하 “준법감시인”이라 한다)을 1명 이상 두어야 하며, 준법감시인은 필요하다고 판단하는 경우 조사결과를 감사위원회 또는 감사에게 보고할 수 있다.

② 디지털자산업자는 사내이사 중에서 준법감시인을 선임하여야 한다. 다만, 자산규모, 영위하는 업무 등을 고려하여 대통령령으로 정하는 디지털자산업자 또는 외국 디지털자산업자의 국내지점은 사내이사가 아닌 직원 중에서 준법감시인을 선임할 수 있다.

③ 디지털자산업자(외국 디지털자산업자의 국내지점은 제외한다)가 준법감시인을 임면하려는 경우에는 이사회 의결을 거쳐야 하며, 해임할 경우에는 이사 총수의 3분의 2 이상의 찬성으로 의결한다.

④ 준법감시인의 임기는 2년 이상으로 한다.

⑤ 디지털자산업자는 준법감시인을 제2항 단서에 따라 직원 중에서 선임하는 경우 「기간제 및 단시간근로자 보호 등에 관한 법률」에 따른 기간제근로자 또는 단시간근로자를 준법감시인으로 선임할 수 없다.

⑥ 디지털자산업자는 준법감시인에 대하여 회사의 재무적 경영성과와 연동하지 아니하는 별도의 보수지급 및 평가 기준을 마련하여 운영하여야 한다.

제38조(준법감시인의 자격요건) ① 준법감시인은 다음 각 호의 요건을

모두 충족한 사람이어야 한다.

1. 최근 5년간 이 법 또는 금융관계법령을 위반하여 금융위원회 또는 금융감독원장, 그 밖에 대통령령으로 정하는 기관으로부터 「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 제35조제1항 각 호 및 제2항 각 호에 규정된 조치 중 문책경고 또는 감봉요구 이상에 해당하는 조치를 받은 사실이 없을 것

2. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 사람

가. 「금융위원회의 설치 등에 관한 법률」 제38조 및 다른 법률에 따른 검사 대상 기관(이에 상당하는 외국금융회사 또는 외국 디지털자산업자를 포함한다)에서 10년 이상 근무한 사람

나. 디지털자산, 금융 및 법률 관련 분야의 석사학위 이상의 학위 소지자로서 연구기관 또는 대학에서 연구원 또는 조교수 이상의 직에 5년 이상 종사한 사람

다. 변호사 또는 공인회계사의 자격을 가진 사람으로서 그 자격과 관련된 업무에 5년 이상 종사한 사람

라. 기획재정부, 금융위원회, 「금융위원회의 설치 등에 관한 법률」 제19조에 따른 증권선물위원회, 감사원, 금융감독원, 한국은행, 「예금자보호법」 제3조에 따라 설립된 예금보험공사(이하 “예금보험공사”라 한다), 그 밖에 금융위원회가 정하여 고시하는 금융 관련 기관에서 7년 이상 근무한 사람. 이 경우 예금보험공사의 직원으로서 「예금자보호법」 제2조제5호에 따른

부실금융회사 또는 같은 조 제6호에 따른 부실우려금융회사와 같은 법 제36조의3에 따른 정리금융회사의 업무 수행을 위하여 필요한 경우에는 7년 이상 근무 중인 사람을 포함한다.

마. 그 밖에 가목부터 다목까지의 규정에 준하는 자격이 있다고 인정되는 사람으로서 대통령령으로 정하는 사람

② 준법감시인이 된 사람이 제1항제1호의 요건을 충족하지 못하게 된 경우에는 그 직을 잃는다.

제39조(위험관리기준) ① 디지털자산업자는 자산의 운용이나 업무의 수행, 그 밖의 각종 거래에서 발생하는 위험을 제때에 인식·평가·감시·통제하는 등 위험관리를 위한 기준 및 절차(이하 “위험관리기준”이라 한다)를 마련하여야 한다.

② 위험관리기준에서 정하여야 할 세부적인 사항과 그 밖에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제40조(위험관리책임자의 임면 등) ① 디지털자산업자(자산규모 및 영위하는 업무 등을 고려하여 대통령령으로 정하는 디지털자산업자는 제외한다)는 자산의 운용이나 업무의 수행, 그 밖의 각종 거래에서 발생하는 위험을 점검하고 관리하는 위험관리책임자를 1명 이상 두어야 한다.

② 위험관리책임자의 임면, 임기 등에 관하여는 제37조제2항부터 제6항까지를 준용한다. 이 경우 “준법감시인”은 “위험관리책임자”로 본다.

③ 위험관리책임자는 위험관리에 대한 전문적인 지식과 실무경험을 갖춘 사람으로서 다음 각 호의 요건을 모두 충족한 사람이어야 한다.

1. 최근 5년간 이 법 또는 금융관계법령을 위반하여 금융위원회 또는 금융감독원장, 그 밖에 대통령령으로 정하는 기관으로부터 「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 제35조제1항 각 호 및 제2항 각 호에 규정된 조치 중 문책경고 또는 감봉요구 이상에 해당하는 조치를 받은 사실이 없을 것

2. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 사람일 것

가. 「금융위원회의 설치 등에 관한 법률」 제38조 및 다른 법률에 따른 검사 대상 기관(이에 상당하는 외국금융회사 또는 외국 디지털자산업자를 포함한다)에서 10년 이상 근무한 사람

나. 디지털자산 및 금융 관련 분야의 석사학위 이상의 학위소지자로서 연구기관 또는 대학에서 위험관리와 관련하여 연구원 또는 조교수 이상의 직에 5년 이상 종사한 사람

다. 금융감독원, 한국은행, 예금보험공사, 그 밖에 금융위원회가 정하는 금융 관련 기관에서 위험관리 관련 업무에 7년 이상 종사한 사람

라. 그 밖에 가목부터 다목의 규정에 준하는 자격이 있다고 인정되는 사람으로서 대통령령으로 정하는 사람

④ 위험관리책임자가 된 사람이 제3항제1호의 요건을 충족하지 못

하게 된 경우에는 그 직을 잃는다.

제41조(겸직 금지 등) 준법감시인 및 위험관리책임자는 선량한 관리자의 주의로 그 직무를 수행하여야 하며, 다음 각 호의 업무를 수행하는 직무를 담당할 수 없다.

1. 자산 운용에 관한 업무
2. 해당 디지털자산업자의 본질적 업무(해당 디지털자산업자가 인가를 받거나 등록을 한 업무와 직접적으로 관련된 필수업무로서 대통령령으로 정하는 업무를 말한다) 및 그 부수업무
3. 해당 디지털자산업자의 겸영(兼營)업무
4. 그 밖에 이해가 상충할 우려가 있거나 내부통제 및 위험관리업무에 전념하기 어려운 경우로서 대통령령으로 정하는 업무

제42조(준법감시인 및 위험관리책임자에 대한 디지털자산업자의 의무)

- ① 디지털자산업자는 준법감시인 및 위험관리책임자가 그 직무를 독립적으로 수행할 수 있도록 하여야 한다.
- ② 디지털자산업자는 준법감시인 및 위험관리책임자를 임면하였을 때에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 그 사실을 금융위원회에 보고하여야 한다.
- ③ 디지털자산업자 및 그 임직원은 준법감시인 및 위험관리책임자가 그 직무를 수행할 때 필요한 자료나 정보의 제출을 요구하는 경우 이에 성실히 응하여야 한다.
- ④ 디지털자산업자는 준법감시인 및 위험관리책임자였던 사람에 대

하여 그 직무수행과 관련된 사유로 부당한 인사상의 불이익을 주어서는 아니 된다.

제4장 건전경영 유지

제1절 경영건전성 감독

제43조(재무건전성 유지) ① 디지털자산업자(대통령령으로 정하는 디지털자산업자를 제외한다. 이하 이 절에서 같다)는 제1호의 합계액에서 제2호의 합계액을 뺀 금액(이하 “영업용순자본”이라 한다)을 디지털자산업자의 자산 및 부채에 내재하거나 업무에 수반되는 위험을 금액으로 환산하여 합계한 금액(이하 “총위험액”이라 한다) 이상으로 유지하여야 한다.

1. 자본금·준비금, 그 밖에 총리령으로 정하는 금액
2. 고정자산, 그 밖에 단기간 내에 유동화가 어려운 자산으로서 총리령으로 정하는 자산

② 제1항의 영업용순자본과 총위험액의 산정에 관한 구체적인 기준 및 방법은 금융위원회가 정하여 고시한다.

③ 디지털자산업자는 매 분기의 말일을 기준으로 영업용순자본에서 총위험액을 뺀 금액을 기재한 서면을 해당 분기의 말일부터 45일 이내로서 대통령령으로 정하는 기간 이내에 금융위원회에 보고하여야 하며, 보고기간 종료일부터 3개월간 본점과 지점, 그 밖의 영업

소에 비치하고, 인터넷 홈페이지 등을 이용하여 공시하여야 한다.

제44조(경영건전성기준) ① 디지털자산업자는 경영의 건전성을 유지하기 위하여 다음 각 호의 사항에 관하여 금융위원회가 정하여 고시하는 경영건전성기준을 준수하여야 하며, 이를 위한 적절한 체계를 구축·시행하여야 한다.

1. 자기자본비율, 그 밖의 자본의 적정성에 관한 사항
2. 자산의 건전성에 관한 사항
3. 유동성에 관한 사항
4. 그 밖에 경영의 건전성 확보를 위하여 필요한 사항으로서 대통령령으로 정하는 사항

② 금융위원회는 제1항에 따른 경영건전성기준을 정함에 있어서 디지털자산업자가 영위하는 디지털자산업의 종류 등을 고려하여 디지털자산업별로 그 내용을 달리 정할 수 있다.

③ 금융위원회는 디지털자산업자의 경영건전성 확보를 위한 경영실태 및 위험에 대한 평가를 할 수 있다. 다만, 자산규모 등을 고려하여 대통령령으로 정하는 디지털자산업자에 대하여는 평가를 실시하여야 한다.

④ 금융위원회는 제1항 및 제2항의 기준을 충족하지 못하거나 제43조제1항 및 제2항을 위반한 디지털자산업자에 대하여 자본금의 증액, 이익배당의 제한 등 경영건전성 확보를 위한 필요한 조치를 명할 수 있다.

제45조(회계처리) ① 디지털자산업자는 다음 각 호에 따라 회계처리를 하여야 한다.

1. 회계연도를 디지털자산업별로 총리령으로 정하는 기간으로 할 것
2. 디지털자산업자의 고유재산과 총리령으로 정하는 이용자재산을 명확히 구분하여 회계처리할 것
3. 금융위원회가 정하여 고시하는 디지털자산업자 회계처리준칙 및 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제5조에 따른 회계처리 기준을 따를 것

② 디지털자산업자의 고유재산의 회계처리에 관한 사항으로서 제1항에서 정하지 아니한 회계처리, 계정과목의 종류와 배열순서, 그 밖에 필요한 사항은 금융위원회가 정하여 고시한다.

제46조(업무보고서 및 공시 등) ① 디지털자산업자는 매 사업연도 개시일부터 3개월간·6개월간·9개월간 및 12개월간의 업무보고서를 작성하여 그 기간 경과 후 45일 이내로서 대통령령으로 정하는 기간 이내에 금융위원회에 제출하여야 한다.

② 디지털자산업자는 제1항에 따른 업무보고서를 금융위원회에 제출한 날부터 그 업무보고서 중 중요사항을 발췌한 공시서류를 1년간 본점과 지점, 그 밖의 영업소에 이를 비치하고, 인터넷 홈페이지 등을 이용하여 공시하여야 한다.

③ 디지털자산업자는 해킹 등 정보기술부문 및 전자금융과 관련된 사고, 거액의 금융사고 또는 부실채권의 발생 등 디지털자산업자의

경영상황에 중대한 영향을 미칠 사항으로서 디지털자산업의 종류별로 대통령령으로 정하는 사항이 발생한 경우에는 지체 없이 금융위원회에 보고하고, 인터넷 홈페이지 등을 이용하여 공시하여야 한다.

④ 디지털자산업자는 제1항에 따른 업무보고서 외에 매월의 업무내용을 적은 보고서를 다음 달 말일까지 금융위원회에 제출하여야 한다.

⑤ 제1항에 따른 업무보고서, 제2항에 따른 공시서류의 기재사항, 제3항에 따른 경영상황 공시 및 제4항에 따른 보고서, 그 밖에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제2절 대주주와의 거래제한 등

제47조(대주주와의 거래 등의 제한) ① 디지털자산업자(대통령령으로 정하는 디지털자산업자를 제외한다. 이하 이 절에서 같다)는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 할 수 없다. 다만, 담보권의 실행 등 권리행사에 필요한 경우 등 디지털자산업자의 건전성을 해치지 아니하는 범위에서 디지털자산업의 효율적 수행을 위하여 대통령령으로 정하는 경우에는 예외로 하며, 이 경우 금융위원회는 다음 각 호별로 그 소유기한 등을 정하여 고시할 수 있다.

1. 그 디지털자산업자의 대주주가 발행한 증권을 소유하는 행위
2. 그 디지털자산업자의 대주주가 발행한 디지털자산을 매매하거나,

중개하는 행위. 다만, 이해상충 방지체계를 갖추는 등 대통령령으로 정하는 경우에는 예외로 한다.

3. 그 디지털자산업자의 특수관계인(디지털자산업자의 대주주를 제외한다) 중 대통령령으로 정하는 자가 발행한 주식, 채권 및 약속어음(기업이 사업에 필요한 자금을 조달하기 위하여 발행한 것에 한한다)을 소유하는 행위. 다만, 대통령령으로 정하는 비율의 범위에서 소유하는 경우를 제외한다.

4. 그 밖에 디지털자산업자의 건전한 자산운용을 해할 우려가 있는 행위로서 대통령령으로 정하는 행위

② 디지털자산업자는 대주주(그의 특수관계인을 포함한다. 이하 이 조에서 같다)에 대하여 신용공여(금전·디지털자산 등 경제적 가치가 있는 재산의 대여, 채무이행의 보증, 자금 지원적 성격의 증권·디지털자산의 매입, 그 밖에 거래상의 신용위험을 수반하는 직접적·간접적 거래로서 대통령령으로 정하는 거래를 말한다. 이하 이 절에서 같다)를 할 수 없으며, 대주주는 그 디지털자산업자로부터 신용공여를 받을 수 없다. 다만, 대주주에 대한 신용공여가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이를 할 수 있다.

1. 임원에 대하여 연간 급여액(근속기간 중에 그 디지털자산업자로부터 지급된 소득세 과세대상이 되는 급여액을 말한다)과 대통령령으로 정하는 금액 중 적은 금액의 범위에서 하는 신용공여
2. 그 밖에 디지털자산업자의 건전성을 해할 우려가 없는 신용공여

로서 대통령령으로 정하는 신용공여

③ 디지털자산업자는 제1항제2호 단서 또는 제2항 단서에 해당하는 행위(대통령령으로 정하는 행위를 제외한다)를 하고자 하는 경우에는 미리 이사회 결의를 거쳐야 한다. 이 경우 이사회 결의는 재적이사 전원의 찬성으로 한다.

④ 디지털자산업자는 제1항제2호 단서 또는 제2항 단서에 해당하는 행위(대통령령으로 정하는 행위를 제외한다)를 한 경우에는 그 사실을 종합하여 분기별로 금융위원회에 보고하고, 인터넷 홈페이지 등을 이용하여 공시하여야 한다.

⑤ 금융위원회는 디지털자산업자 또는 그의 대주주가 제1항부터 제4항까지의 규정을 위반한 혐의가 있다고 인정될 경우에는 디지털자산업자 또는 그의 대주주에게 필요한 자료의 제출을 명할 수 있다.

⑥ 금융위원회는 디지털자산업자의 대주주(법인에 한한다)의 부채가 자산을 초과하는 등 재무구조의 부실로 인하여 디지털자산업자의 경영건전성을 현저히 해칠 우려가 있는 경우로서 대통령령으로 정하는 경우에는 디지털자산업자에 대하여 대주주가 발행한 디지털자산 또는 디지털자산의 신규취득 및 제2항 단서에 따른 신용공여를 제한할 수 있다.

제48조(대주주의 부당한 영향력 행사의 금지) 디지털자산업자의 대주주(그의 특수관계인을 포함한다. 이하 이 조 및 제49조에서 같다)는 디지털자산업자의 이익에 반하여 대주주 자신의 이익을 얻을 목적

으로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 할 수 없다.

1. 부당한 영향력을 행사하기 위하여 디지털자산업자에 대하여 외부에 공개되지 아니한 자료 또는 정보의 제공을 요구하는 행위. 다만, 「상법」 제466조에 따른 권리의 행사에 해당하는 경우를 제외한다.
2. 경제적 이익 등 반대급부의 제공을 조건으로 다른 주주와 담합하여 디지털자산업자의 인사 또는 경영에 부당한 영향력을 행사하는 행위
3. 그 밖에 제1호 및 제2호에 준하는 행위로서 대통령령으로 정하는 행위

제49조(금융위원회의 자료 제출명령) 금융위원회는 디지털자산업자의 대주주가 제48조를 위반한 혐의가 있다고 인정될 경우에는 디지털자산업자 또는 그의 대주주에게 필요한 자료의 제출을 명할 수 있다.

제5장 영업행위 준수사항

제1절 공통 영업행위 일반원칙

제1관 신의성실의무 등

제50조(영업행위 준수사항 해석의 기준) 누구든지 이 장의 영업행위 준수사항에 관한 규정을 해석·적용하려는 경우 이용자의 권익을

우선적으로 고려하여야 하며, 디지털자산업의 종류 또는 계약관계의 특성 등에 따라 디지털자산업자들의 업종별로 형평에 맞게 해석·적용되도록 하여야 한다.

제51조(신의성실의무 등) ① 디지털자산업자는 신의성실의 원칙에 따라 공정하게 디지털자산을 영위하여야 한다.

② 디지털자산업자는 디지털자산을 영위함에 있어서 정당한 사유 없이 이용자의 이익을 해하면서 자기가 이익을 얻거나 제3자가 이익을 얻도록 하는 행위를 할 수 없다.

제52조(차별금지) 디지털자산업자는 디지털자산 또는 디지털자산업에 관한 계약을 체결하는 경우 정당한 사유 없이 이용자를 부당하게 차별해서는 아니 된다.

제53조(상호) 디지털자산업자가 아닌 자는 그 상호 중에 “디지털자산업”, “디지털자산매매업”, “디지털자산교환업”, “디지털자산거래지원업”, “디지털자산이전업”, “디지털자산보관관리업”, “디지털자산모집주선업”, “디지털자산자문업”, “디지털자산일임업”이라는 문자 또는 이와 같은 의미를 가지는 외국어 문자로서 대통령령으로 정하는 문자를 사용하여서는 아니 된다.

제54조(명의대여의 금지) 디지털자산업자는 자기의 명의를 대여하여 타인에게 디지털자산을 영위하게 하는 행위를 하여서는 아니 된다.

제55조(이해상충의 관리) ① 디지털자산업자는 디지털자산업의 영위와

관련하여 디지털자산업자와 이용자 간, 특정 이용자와 다른 이용자 간의 이해상충을 방지하기 위하여 이해상충이 발생할 가능성을 파악·평가하고, 내부통제기준이 정하는 방법 및 절차에 따라 이를 적절히 관리하여야 한다.

② 디지털자산업자는 제1항에 따라 이해상충이 발생할 가능성을 파악·평가한 결과 이해상충이 발생할 가능성이 있다고 인정되는 경우에는 그 사실을 미리 해당 이용자에게 알려야 하며, 그 이해상충이 발생할 가능성을 내부통제기준이 정하는 방법 및 절차에 따라 이용자 보호에 문제가 없는 수준으로 낮춘 후 매매, 그 밖의 거래를 하여야 한다.

③ 디지털자산업자는 제2항에 따라 그 이해상충이 발생할 가능성을 낮추는 것이 곤란하다고 판단되는 경우에는 매매, 그 밖의 거래를 할 수 없다.

제56조(정보교류의 차단) ① 디지털자산업자는 내부통제기준이 정하는 방법 및 절차에 따라 제114조에 따른 미공개중요정보 등 대통령령으로 정하는 정보의 교류를 적절히 차단하여야 한다.

② 디지털자산업자는 디지털자산업을 영위하는 경우 계열회사를 포함한 제3자에게 정보를 제공할 때에는 내부통제기준이 정하는 방법 및 절차에 따라 미공개중요정보 등 대통령령으로 정하는 정보의 교류를 적절히 차단하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항의 내부통제기준은 다음 각 호의 사항을 반드시

포함하여야 한다.

1. 정보교류 차단을 위해 필요한 기준 및 절차
2. 정보교류 차단의 대상이 되는 정보의 예외적 교류를 위한 요건 및 절차
3. 그 밖에 정보교류 차단의 대상이 되는 정보를 활용한 이해상충 발생을 방지하기 위하여 대통령령으로 정하는 사항

④ 디지털자산업자는 제1항 및 제2항에 따른 정보교류 차단을 위하여 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다.

1. 정보교류 차단을 위한 내부통제기준의 적정성에 대한 정기적 점검
2. 정보교류 차단과 관련되는 법령 및 내부통제기준에 대한 임직원 교육
3. 그 밖에 정보교류 차단을 위하여 대통령령으로 정하는 사항

제2관 투자권유 등

제57조(적합성 원칙 등) ① 디지털자산업자는 이용자가 일반이용자인지 전문이용자인지의 여부를 확인하여야 한다.

② 디지털자산업자는 일반이용자에게 투자권유(특정 이용자를 상대로 디지털자산의 매매·교환·이전 또는 대통령령으로 정하는 계약의 체결을 권유하는 것을 말한다. 이 경우 디지털자산시장의 개설

또는 운영은 투자권유로 보지 아니한다)를 하기 전에 면담·질문 등을 통하여 일반이용자의 투자목적·재산상황 및 투자경험 등의 정보를 파악하고, 일반이용자로부터 서명(「전자서명법」 제2조제2호에 따른 전자서명을 포함한다. 이하 같다), 기명날인, 녹취, 그 밖에 대통령령으로 정하는 방법으로 확인을 받아 이를 유지·관리하여야 하며, 확인받은 내용을 이용자에게 지체 없이 제공하여야 한다.

③ 디지털자산업자는 일반이용자에게 투자권유를 하는 경우에는 일반이용자의 투자목적·재산상황 및 투자경험 등에 비추어 그 일반이용자에게 적합하지 아니하다고 인정되는 투자권유를 하여서는 아니 된다.

제58조(적정성의 원칙 등) ① 디지털자산업자는 일반이용자에게 투자권유를 하지 아니하고 디지털자산, 디지털자산 기반 파생상품, 그 밖에 대통령령으로 정하는 투자상품(이하 “디지털자산”이라 한다)을 판매하려는 경우에는 면담·질문 등을 통하여 그 일반이용자의 투자목적·재산상황 및 투자경험 등의 정보를 파악하여야 한다.

② 디지털자산업자는 일반이용자의 투자목적·재산상황 및 투자경험 등에 비추어 해당 디지털자산이 그 일반이용자에게 적정하지 아니하다고 판단되는 경우에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 그 사실을 알리고, 그 일반이용자로부터 서명, 기명날인, 녹취, 그 밖에 대통령령으로 정하는 방법으로 확인을 받아야 한다.

제59조(설명의무) ① 디지털자산업자는 일반이용자를 상대로 투자권유

(디지털자산자문업자가 자문에 응하는 것을 포함한다)를 하는 경우에는 디지털자산의 내용, 투자에 따르는 위험, 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항(일반이용자가 특정 사항에 대한 설명만을 원하는 경우 해당 사항으로 한정한다)을 일반이용자가 이해할 수 있도록 설명하여야 한다.

② 디지털자산업자는 제1항에 따른 설명에 필요한 설명서를 일반이용자에게 제공하여야 하며, 설명한 내용을 일반이용자가 이해하였음을 서명, 기명날인, 녹취, 그 밖의 대통령령으로 정하는 방법 중 하나 이상의 방법으로 확인을 받아야 한다. 다만, 이용자 보호 및 건전한 거래질서를 해칠 우려가 없는 경우로서 대통령령으로 정하는 경우에는 설명서를 제공하지 아니할 수 있다.

③ 디지털자산업자는 제1항에 따른 설명을 함에 있어서 이용자의 합리적인 투자판단 또는 해당 디지털자산의 가치에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항(이하 “중요사항”이라 한다)을 거짓 또는 왜곡(불확실한 사항에 대하여 단정적 판단을 제공하거나 확실하다고 오인하게 할 소지가 있는 내용을 알리는 행위를 말한다)하여 설명하거나 중요사항을 빠뜨려서는 아니 된다.

제60조(손해배상책임) ① 디지털자산업자가 제59조제1항 또는 제3항을 위반하여 일반이용자에게 손해를 발생시킨 경우에는 그 손해를 배상할 책임을 진다. 다만, 그 디지털자산업자가 고의 및 과실이 없음을 입증한 경우에는 그러하지 아니하다.

② 디지털자산의 취득으로 인하여 일반이용자가 지급하였거나 지급하여야 할 금전등의 총액에서 그 디지털자산의 처분, 그 밖의 방법으로 그 일반이용자가 회수하였거나 회수할 수 있는 금전등의 총액을 뺀 금액은 제1항에 따른 손해액으로 추정한다.

제61조(부당권유행위 금지) 디지털자산업자는 투자권유를 하는 경우(디지털자산자문업자가 자문에 응하는 것을 포함한다)에 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하여서는 아니 된다. 다만, 이용자 보호 및 건전한 거래질서를 해칠 우려가 없는 행위로서 대통령령으로 정하는 행위는 제외한다.

1. 불확실한 사항에 대하여 단정적 판단을 제공하거나 확실하다고 오인하게 할 소지가 있는 내용을 알리는 행위
2. 디지털자산 또는 디지털자산업자의 업무에 관한 내용을 사실과 다르게 알리는 행위
3. 디지털자산의 가치에 중대한 영향을 미치는 사항을 미리 알고 있으면서 이용자에게 알리지 아니하는 행위
4. 디지털자산 내용의 일부에 대하여 비교대상 및 기준을 밝히지 아니하거나 객관적인 근거 없이 다른 디지털자산과 비교하여 해당 디지털자산이 우수하거나 유리하다고 알리는 행위
5. 이용자로부터 투자권유의 요청을 받지 아니하고 방문·전화 등 실시간 대화의 방법을 이용하는 행위
6. 투자권유를 받은 이용자가 이를 거부하는 취지의 의사를 표시하

였음에도 불구하고 투자권유를 계속하는 행위

7. 그 밖에 이용자 보호 또는 건전한 거래질서를 해칠 우려가 있는
행위로서 대통령령으로 정하는 행위

제62조(투자권유준칙) ① 디지털자산업자는 투자권유를 함에 있어서
디지털자산업자의 임직원이 준수하여야 할 구체적인 기준 및 절차
(이하 “투자권유준칙”이라 한다)를 정하여야 한다. 이 경우 디지털자
산에 대하여는 일반이용자의 투자목적·재산상황 및 투자경험 등을
고려하여 이용자 등급별로 차등화된 투자권유준칙을 마련하여야 한
다.

② 디지털자산업자는 투자권유준칙을 정한 경우 이를 인터넷 홈페이지
등을 이용하여 공시하여야 한다. 투자권유준칙을 변경한 경우
에도 또한 같다.

제63조(디지털자산업자의 광고 관련 준수사항) ① 디지털자산업자가
아닌 자는 디지털자산업자의 업무에 관한 광고 또는 디지털자산에
대한 광고(이하 “디지털자산등에 관한 광고”라 한다)를 할 수 없다.
다만, 디지털자산등에 관한 광고를 하여도 이용자의 보호 및 건전한
거래질서를 해칠 우려가 없는 자로서 대통령령으로 정하는 자는 디
지털자산등에 관한 광고를 할 수 있다.

② 디지털자산업자(제1항 단서에 해당하는 자를 포함한다. 이하 이
조에서 같다)가 디지털자산등에 관한 광고를 하는 경우에는 이용자
가 디지털자산 및 디지털자산업자의 업무 등의 내용을 오해하지 않

도록 명확하고 공정하게 전달하여야 한다.

③ 디지털자산업자가 하는 디지털자산등에 관한 광고에는 다음 각 호의 내용이 포함되어야 한다.

1. 디지털자산업자와 계약을 체결하기 전에 설명서 및 약관을 읽어 볼 것을 권유하는 내용
2. 디지털자산업자의 명칭 및 종류
3. 디지털자산 및 디지털자산업자 업무의 내용
4. 디지털자산은 이용자의 재산에 손해가 발생할 수 있다는 내용
5. 그 밖에 이용자 보호 또는 건전한 거래질서를 위해 대통령령으로 정하는 내용

④ 디지털자산등에 관한 광고를 할 때 「표시·광고의 공정화에 관한 법률」 제4조제1항에 따른 표시·광고사항이 있는 경우에는 같은 법에서 정하는 바에 따른다.

제64조(계약서류의 제공의무) ① 디지털자산업자는 이용자와 디지털자산 관련 계약을 체결하는 경우 그 계약서류를 이용자에게 지체 없이 제공하여야 한다. 다만, 계약내용 등을 고려하여 이용자 보호를 해칠 우려가 없는 경우로서 대통령령으로 정하는 경우에는 그 계약서류를 제공하지 않을 수 있다.

② 제1항에 따른 계약서류의 제공 사실 또는 계약체결 사실 및 그 시기에 관하여 이용자와 다툼이 있는 경우에는 디지털자산업자가 이를 증명하여야 한다.

③ 제1항에 따른 계약서류의 종류, 계약서류 제공의 방법 및 절차는 대통령령으로 정한다.

제65조(청약의 철회) ① 디지털자산업자와 계약의 청약을 한 일반이용자는 제64조제1항 본문에 따른 계약서류를 교부받은 날(제64조제1항 단서에 따른 경우에는 계약체결일)부터 7일 이내에 계약(해당 계약의 성질, 그 밖의 사정을 감안하여 대통령령으로 정하는 계약에 한한다)의 청약을 철회할 수 있다.

② 제1항에 따른 청약의 철회는 해당 청약의 철회의사를 표시하는 취지의 서면을 해당 디지털자산업자에게 발송한 때에 그 효력이 발생한다.

③ 디지털자산업자는 제2항에 따라 청약이 철회된 경우 청약의 철회를 접수한 날부터 3영업일 이내에 이미 받은 금전·재화등을 반환하고, 금전·재화등의 반환이 늦어진 기간에 대해서는 대통령령으로 정하는 바에 따라 계산한 금액을 더하여 지급하여야 한다. 다만, 대통령령으로 정하는 금액 이내인 경우에는 반환하지 아니할 수 있다.

④ 제1항에 따라 청약이 철회된 경우 디지털자산업자는 일반이용자에 대하여 청약의 철회에 따른 손해배상 또는 위약금 등 금전의 지급을 청구할 수 없다.

⑤ 제1항부터 제4항까지의 규정에 반하는 특약으로서 일반이용자에게 불리한 것은 무효로 한다.

⑥ 제1항부터 제3항까지의 규정에 따른 청약 철회권의 행사 및 그에 따른 효과 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제3관 직무관련 정보의 이용 금지 등

제66조(직무관련 정보의 이용 금지) ① 디지털자산업자는 직무상 알게 된 정보로서 외부에 공개되지 아니한 정보를 정당한 사유 없이 자기 또는 제3자의 이익을 위하여 이용하게 하는 행위는 할 수 없다.

② 디지털자산업자 및 그 임직원은 제56조제1항 또는 제2항에 따라 정보교류 차단의 대상이 되는 정보를 정당한 사유 없이 본인이 이용하거나 제3자에게 이용하게 하는 행위를 할 수 없다.

제67조(손실보전 등의 금지) 디지털자산업자는 디지털자산의 매매, 그 밖의 거래와 관련하여 건전한 거래질서를 해할 우려가 없는 경우로서 대통령령으로 정하는 경우를 제외하고는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 할 수 없다. 디지털자산업자의 임직원이 자신의 계산으로 하는 경우에도 또한 같다.

1. 이용자가 입을 손실의 전부 또는 일부를 보전하여 줄 것을 사전에 약속하는 행위
2. 이용자가 입은 손실의 전부 또는 일부를 사후에 보전하여 주는 행위
3. 이용자에게 일정한 이익을 보장할 것을 사전에 약속하는 행위

4. 이용자에게 일정한 이익을 사후에 제공하는 행위

제68조(약관) ① 디지털자산업자는 디지털자산업의 영위와 관련하여 약관을 제정 또는 변경하는 경우에는 약관의 제정 또는 변경 후 7일 이내에 금융위원회에 보고하여야 한다. 다만, 이용자의 권리나 의무에 중대한 영향을 미칠 우려가 있는 경우로서 대통령령으로 정하는 경우에는 약관의 제정 또는 변경 전에 미리 금융위원회에 신고하여야 한다.

② 디지털자산업자는 약관을 제정 또는 변경한 경우에는 인터넷 홈페이지 등을 이용하여 공시하고, 이용자에게 통지하여야 한다.

③ 금융위원회는 제1항 단서에 따른 신고를 받은 경우 그 내용을 검토하여 이 법에 적합하면 신고를 수리하여야 한다.

④ 제1항에 따라 약관을 신고 또는 보고받은 금융위원회는 그 약관을 공정거래위원회에 통보하여야 한다. 이 경우 공정거래위원회는 통보받은 약관이 「약관의 규제에 관한 법률」 제6조부터 제14조까지의 규정에 위반된 사실이 있다고 인정될 때에는 금융위원회에 그 사실을 통보하고 그 시정에 필요한 조치를 취하도록 요청할 수 있으며, 금융위원회는 특별한 사유가 없는 한 이에 응하여야 한다.

⑤ 금융위원회는 약관이 이 법에 위반되거나 그 밖에 이용자의 이익을 침해할 우려가 있다고 인정되는 경우에는 디지털자산업자에 그 내용을 구체적으로 기재한 서면에 의하여 약관을 변경할 것을 명할 수 있다.

제69조(수수료) ① 디지털자산업자는 이용자로부터 받는 수수료의 부과기준 및 절차에 관한 사항을 정하고, 인터넷 홈페이지 등을 이용하여 공시하여야 한다.

② 디지털자산업자는 제1항에 따른 수수료 부과기준을 정함에 있어서 이용자를 정당한 사유 없이 차별하여서는 아니 된다.

제70조(자료의 기록·유지) ① 디지털자산업자는 디지털자산업 영위와 관련한 자료를 대통령령으로 정하는 자료의 종류별로 대통령령으로 정하는 기간 동안 기록·유지하여야 한다.

② 디지털자산업자는 제1항에 따라 기록·유지하여야 하는 자료가 멸실되거나 위조 또는 변조가 되지 않도록 적절한 대책을 수립·시행하여야 한다.

제71조(디지털자산업 폐지 공고 등) ① 디지털자산업자는 디지털자산업 또는 지점, 그 밖의 영업소의 영업을 폐지하고자 하는 경우에는 그 뜻을 폐지 30일 전에 전국을 보급지역으로 하는 둘 이상의 일간신문에 공고하여야 하며, 알고 있는 채권자에게는 각각 통지하여야 한다.

② 디지털자산업자는 제140조제1항제6호 또는 제7호에 따라 디지털자산업 폐지의 승인을 받거나 제143조제1항에 따라 인가 또는 등록이 취소된 경우에는 그 디지털자산업자가 행한 디지털자산의 매매, 그 밖의 거래를 종결시켜야 한다. 이 경우 그 디지털자산업자는 그 매매, 그 밖의 거래를 종결시키는 범위에서 디지털자산업자로 본다.

제72조(임직원의 디지털자산 매매) ① 디지털자산업자의 임직원은 자기의 계산으로 디지털자산을 매매하는 경우에는 다음 각 호의 방법에 따라야 한다.

1. 자기의 명의로 매매할 것
2. 디지털자산거래지원업자 중 하나의 회사를 선택하여 하나의 계좌 또는 계정을 통하여 매매할 것. 다만, 디지털자산거래지원업자의 임직원은 자신이 소속된 디지털자산거래지원업자를 선택하여 매매하되, 해당 디지털자산거래지원업자가 취급하지 않는 디지털자산을 매매하거나 외국 디지털자산거래지원업자 또는 외국 금융기관(이하 이 항에서 “외국디지털자산거래지원업자등”이라 한다)이 취급하는 디지털자산(디지털자산 기반 파생상품을 포함한다)을 매매하는 경우로서 대통령령이 정하는 경우에는 다른 디지털자산거래지원업자 또는 외국디지털자산거래지원업자등을 이용하여 매매할 수 있다.
3. 매매명세를 분기별로 소속 디지털자산업자에게 통지할 것
4. 그 밖에 불공정행위의 방지 또는 이용자와의 이해상충의 방지를 위하여 대통령령으로 정하는 방법 및 절차를 준수할 것

② 디지털자산업자는 그 임직원의 자기계산에 의한 디지털자산 매매와 관련하여 불공정행위의 방지 또는 이용자와의 이해상충의 방지를 위하여 그 디지털자산업자의 임직원이 따라야 할 적절한 기준 및 절차를 정하여야 한다.

③ 디지털자산업자는 분기별로 임직원의 디지털자산의 매매명세를 제2항의 기준 및 절차에 따라 확인하여야 한다.

제73조(외국 디지털자산업자의 특례) ① 외국 디지털자산업자의 지점, 그 밖의 영업소(이하 이 조에서 “국내지점등”이라 한다)에 대하여 이 법을 적용함에 있어서 대통령령으로 정하는 영업기금은 이를 자본금으로 보고, 자본금·적립금 및 이월이익잉여금의 합계액은 이를 자기자본으로 보며, 국내대표자는 임원으로 본다.

② 국내지점등은 제1항의 영업기금과 부채의 합계액에 상당하는 자산을 대통령령으로 정하는 방법으로 국내에 두어야 한다.

③ 국내지점등이 청산 또는 파산하는 경우 그 국내에 두는 자산은 국내에 주소 또는 거소가 있는 자에 대한 채무의 변제에 우선 충당하여야 한다.

④ 금융위원회는 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 국내지점등의 대표자의 직무를 일시 대행할 자(이하 이 항에서 “직무대행자”라 한다)를 지정하여야 하며, 그 국내지점등은 그 사실을 소재지에서 등기하여야 한다. 이 경우 금융위원회는 직무대행자에게 적정한 보수를 지급할 것을 그 국내지점등에 명할 수 있다.

1. 국내지점등의 대표자가 없거나 대표자가 그 직무를 수행할 수 없음에도 불구하고 대표자를 새로 선임하지 아니하거나 직무대행자를 지정하지 아니하는 경우로서 국내지점등과 이해관계가 있는 자가 금융위원회에 직무대행자의 선임을 요구할 것

2. 금융위원회가 제1호의 요구에 따라 그 국내지점등에 대하여 10일 이내에 대표자 또는 직무대행자를 선임하거나 지정할 것을 요청할 것
 3. 제2호의 요청을 받은 국내지점등이 제2호에 따른 기간 이내에 대표자 또는 직무대행자를 선임하거나 지정하지 아니할 것
- ⑤ 제1항부터 제4항까지에 규정된 사항 외에 결산에 관한 사항 등 국내지점등의 디지털자산업의 영위에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제2절 디지털자산업자별 영업행위 준수사항

제1관 디지털자산매매업자 및 디지털자산교환업자의 준수사항

제74조(매매형태의 명시) 디지털자산매매업자 또는 디지털자산교환업자는 이용자로부터 디지털자산의 매매 또는 교환(이하 이 절에서 “매매등”이라 한다)에 관한 청약 또는 주문을 받는 경우에는 사전에 그 이용자에게 자기가 디지털자산매매업자인지 또는 디지털자산교환업자인지를 밝혀야 한다.

제75조(자기계약의 금지) 디지털자산매매업자 또는 디지털자산교환업자는 디지털자산에 관한 같은 매매등에 있어 자신이 본인이 됨과 동시에 상대방의 디지털자산거래지원업자가 되어서는 아니된다. 다만, 디지털자산시장을 통해 매매등이 이루어지는 등 대통령령으로

정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제76조(최선집행의무) ① 디지털자산매매업자 또는 디지털자산교환업자는 디지털자산의 매매등에 관한 이용자의 청약 또는 주문을 처리하기 위하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 최선의 거래조건으로 집행하기 위한 기준(이하 이 조에서 “최선집행기준”이라 한다)을 마련하고 이를 공표하여야 한다.

② 디지털자산매매업자 또는 디지털자산교환업자는 최선집행기준에 따라 디지털자산의 매매등에 관한 청약 또는 주문을 집행하여야 한다.

③ 디지털자산매매업자 또는 디지털자산교환업자는 대통령령으로 정하는 기간마다 최선집행기준의 내용을 점검하여야 한다. 이 경우 최선집행기준의 내용이 제2항에 따른 청약 또는 주문을 집행하기에 적합하지 아니한 것으로 인정되는 때에는 이를 변경하고, 그 변경 사실을 공표하여야 한다.

④ 디지털자산매매업자 또는 디지털자산교환업자는 디지털자산의 매매등에 관한 청약 또는 주문을 받는 경우에는 사전에 문서, 전자 문서, 그 밖에 대통령령으로 정하는 방법으로 최선집행기준을 기재 또는 표시한 설명서를 이용자에게 교부하여야 한다. 다만, 이미 해당 설명서(제3항에 따라 최선집행기준을 변경한 경우에는 변경한 내용이 기재 또는 표시된 설명서를 말한다)를 교부한 경우에는 그러하지 아니하다.

⑤ 제1항에 따른 최선의 거래조건의 구체적인 내용, 최선집행기준의 공표의 방법과 제2항에 따른 청약·주문의 집행 방법 및 제3항에 따른 최선집행기준의 점검·변경 및 변경 사실의 공표 방법 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제77조(임의매매의 금지) 디지털자산매매업자 또는 디지털자산교환업자는 이용자나 그 대리인으로부터 디지털자산 매매등의 청약 또는 주문을 받은 경우에만 이용자로부터 예치받은 재산으로 디지털자산의 매매등을 할 수 있다.

제78조(불건전 영업행위의 금지) 디지털자산매매업자 또는 디지털자산교환업자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하여서는 아니 된다. 다만, 이용자 보호 및 건전한 거래질서를 해할 우려가 없는 경우로서 대통령령으로 정하는 경우에는 이를 할 수 있다.

1. 이용자로부터 디지털자산의 가격에 중대한 영향을 미칠 수 있는 매수, 매도 또는 교환의 청약이나 주문을 받거나 받게 될 가능성이 큰 경우 이를 체결시키기 전에 그 디지털자산을 자기의 계산으로 매수, 매도 또는 교환하거나 제3자에게 매수, 매도 또는 교환을 권유하는 행위
2. 특정 디지털자산의 가치에 대한 주장이나 예측을 담고 있는 자료(이하 “조사분석자료”라 한다)를 이용자에게 공표함에 있어서 그 조사분석자료의 내용이 사실상 확정된 때부터 공표 후 24시간이 경과하기 전까지 그 조사분석자료의 대상이 된 디지털자산을 자

기의 계산으로 매매하는 행위

3. 조사분석자료 작성을 담당하는 자에 대하여 대통령령으로 정하는 디지털자산 관련 업무와 연동된 성과보수를 지급하는 행위
4. 디지털자산의 모집 또는 매출과 관련한 계약을 체결한 날부터 그 디지털자산이 디지털자산시장에 최초로 상장된 후 대통령령으로 정하는 기간 이내에 그 디지털자산에 대한 조사분석자료를 공표하거나 특정인에게 제공하는 행위
5. 이용자로부터 디지털자산에 대한 투자판단의 전부 또는 일부를 일임받아 이용자별로 구분하여 디지털자산을 취득·처분, 그 밖의 방법으로 운용하는 행위. 다만, 디지털자산일임업으로서 행하는 경우 이를 할 수 있다.
6. 그 밖에 이용자 보호 또는 건전한 거래질서를 해할 우려가 있는 행위로서 대통령령으로 정하는 행위

제79조(신용공여) ① 디지털자산매매업자 또는 디지털자산교환업자는 금전의 융자 또는 디지털자산의 대여의 방법으로 이용자에게 신용을 공여할 수 있다. 다만, 디지털자산매매업자 또는 디지털자산교환업자는 이용자가 디지털자산을 그 디지털자산매매업자 또는 디지털자산교환업자로부터 매수 또는 교환하게 하기 위하여 그 이용자에게 금전의 융자, 그 밖의 신용공여를 하여서는 아니 된다.

② 제1항에 따른 신용공여의 기준 및 방법에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제80조(매매 등 명세의 통지) 디지털자산매매업자 또는 디지털자산교환업자는 디지털자산의 매매등이 체결된 경우에는 그 명세를 대통령령으로 정하는 방법에 따라 이용자에게 통지하여야 한다.

제2관 디지털자산거래지원업자의 준수사항

제81조(무허가 시장개설 행위 금지) 누구든지 이 법에 따른 디지털자산거래지원업 인가를 받지 아니하고는 디지털자산시장을 개설하거나 운영하여서는 아니 된다.

제82조(거래지원 및 시장감시 등의 책무) 디지털자산거래지원업자는 다음 각 호의 업무를 행함에 있어서 이 법 또는 정관등에 따라 디지털자산시장에서 이용자를 보호하고 디지털자산의 매매등을 공정하게 수행할 책무를 가진다.

1. 디지털자산의 거래지원 및 거래지원 종료 업무
2. 그 밖에 이용자를 보호하고 공정한 거래질서를 확보하기 위하여 필요한 업무로서 대통령령으로 정하는 업무

제83조(거래지원 규정) 디지털자산거래지원업자는 디지털자산시장에 거래지원할 디지털자산의 심사 및 거래지원 디지털자산의 관리를 위하여 거래지원 기준 및 심사에 관한 사항 등 대통령령으로 정하는 사항을 포함한 디지털자산거래지원규정을 마련할 수 있다.

제84조(공시규정) 디지털자산거래지원업자는 자신이 거래지원한 디지

털자산 및 그 발행인과 관련하여, 제106조 내지 제108조, 제125조 등에 따른 공시에 필요한 사항, 공시의 실효성 확보를 위한 조치 등 대통령령으로 정하는 사항을 포함한 공시규정을 마련할 수 있다.

제85조(업무규정) ① 디지털자산거래지원업자는 디지털자산시장에서의 매매거래에 관하여 거래의 종류 등 대통령령으로 정하는 사항을 포함한 디지털자산시장업무규정을 마련할 수 있다.

② 디지털자산거래지원업자는 디지털자산 기반 파생상품시장에서의 매매에 관하여 거래의 종류 등 대통령령으로 정하는 사항을 포함한 파생상품시장업무규정을 마련할 수 있다.

제86조(시세의 공표) 디지털자산거래지원업자는 대통령령으로 정하는 방법에 따라 다음 각 호의 디지털자산 및 디지털자산 기반 장내파생상품의 시세를 공표하여야 한다.

1. 디지털자산의 매일의 매매거래량 및 그 성립가격과 최고·최저 및 최종가격
2. 디지털자산 기반 장내파생상품의 종목별 매일의 총거래량, 최초·최고·최저 및 최종거래 성립가격 또는 약정수치
3. 그 밖에 시세의 공정한 형성 및 이용자 보호에 필요하다고 인정되는 시세로서 대통령령으로 정하는 시세

제87조(준용규정) ① 제27조제1항제2호에 따른 디지털자산거래지원업자의 디지털자산 기반 파생상품에 관한 금융투자상품시장의 개설 및 운영 업무에 대해서는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」

제373조의7, 제383조 및 제393조제2항을 준용한다. 이 경우 거래소는 디지털자산거래지원업자로, 거래소시장은 디지털자산시장으로, 금융투자업은 디지털자산업으로 본다.

② 제27조제1항제2호에 따른 디지털자산거래지원업자의 디지털자산 기반 파생상품 매매 및 중개 업무에 대해서는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제66조, 제67조, 제68조, 제70조, 제71조, 제72조, 제73조, 제74조 및 제75조를 준용한다. 이 경우 디지털자산거래지원업자는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 투자매매업 또는 투자중개업 인가를 받은 것으로 본다.

제3관 디지털자산이전업자의 준수사항

제88조(선관의무 및 충실의무) ① 디지털자산이전업자는 이용자에 대하여 선량한 관리자의 주의로써 디지털자산 이전업무를 수행하여야 한다.

② 디지털자산이전업자는 이용자의 이익을 보호하기 위하여 해당 업무를 충실하게 수행하여야 한다.

제89조(디지털자산이전업자의 준수사항등) ① 디지털자산이전업자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하여서는 아니 된다.

1. 이용자의 디지털자산을 대통령령으로 정하는 방법으로 보관하는 행위

2. 이용자의 동의 없이 이용자의 디지털자산지갑을 이용하여 디지털 자산을 입고 또는 출고 하는 행위
 3. 그 밖에 이용자 보호 또는 거래질서를 해할 우려가 있는 것으로 대통령령으로 정하는 행위
- ② 디지털자산이전업자는 이용자와 계약을 체결하는 경우 다음 각 호의 사항을 계약서류에 기재하고, 이용자에게 설명하여야 한다.
1. 이용자 및 디지털자산이전업자의 성명 또는 명칭
 2. 계약기간
 3. 전산장애 및 해킹 등으로 이용자에게 손해가 발생하는 경우 그 피해보상 금액 및 방법
 4. 디지털자산이전업자는 디지털자산을 직접 보관하지 아니한다는 사실
 5. 그 밖에 이용자 보호 또는 건전한 거래질서를 위하여 필요한 사항으로서 대통령령으로 정하는 사항

제4관 디지털자산보관관리업자의 준수사항

- 제90조(선관의무 및 충실의무) ① 디지털자산보관관리업자는 이용자가 보관을 위탁한 디지털자산(이하 “보관관리재산”이라 한다)을 선량한 관리자의 주의로써 보관 및 관리하여야 한다.
- ② 디지털자산보관관리업자는 이용자의 이익을 보호하기 위해 해당

업무를 충실하게 수행하여야 한다.

제91조(보관관리재산의 제한) 디지털자산보관관리업자는 디지털자산
외의 재산을 보관 및 관리할 수 없다.

제92조(고유재산의 구분) ① 「신탁법」 제34조제2항은 디지털자산보
관관리업자에게는 적용하지 아니한다.

② 디지털자산보관관리업자는 이용자에 대한 채무 이행 또는 이용
자 보호를 위한 불가피한 경우로서 대통령령으로 정하는 경우 보관
관리계약이 정하는 바에 따라 보관관리하는 디지털자산을 고유재산
으로 취득할 수 있다.

제93조(불건전 영업행위의 금지) 디지털자산보관관리업자는 다음 각
호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하여서는 아니 된다. 다만, 이용
자 보호 및 건전한 거래질서를 해할 우려가 없는 경우로서 대통령
령으로 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 보관관리재산을 운용함에 있어서 디지털자산, 그 밖의 투자대상
자산의 가격에 중대한 영향을 미칠 수 있는 매수 또는 매도 의사
를 결정한 후 이를 실행하기 전에 그 디지털자산, 그 밖의 투자대
상자산을 자기의 계산으로 매수 또는 매도하거나 제삼자에게 매
수 또는 매도를 권유하는 행위
2. 자기 또는 관계인수인이 인수한 디지털자산을 보관관리재산으로
매수하는 행위
3. 특정 보관관리재산의 이익을 해하면서 자기 또는 제삼자의 이익

을 도모하는 행위

4. 보관관리재산으로 그 디지털자산보관관리업자가 보관관리하는 다른 보관관리재산과 거래하는 행위
5. 보관관리재산으로 디지털자산보관관리업자 또는 그 이해관계인의 고유재산과 거래하는 행위
6. 이용자의 동의 없이 보관관리재산으로 디지털자산보관관리업자 또는 그 이해관계인이 발행한 디지털자산에 투자하는 행위
7. 그 밖에 이용자 보호 또는 건전한 거래질서를 해할 우려가 있는 행위로서 대통령령으로 정하는 행위

제94조(보관관리계약) ① 디지털자산보관관리업자는 이용자와 보관관리계약을 체결하는 경우 이용자에게 교부하는 계약서류에 다음 각 호의 사항을 기재하여야 한다.

1. 이용자 및 디지털자산보관관리업자의 성명 또는 명칭
2. 보관관리대상 디지털자산의 종류 및 수량
3. 계약기간
4. 전산장애 및 해킹 등으로 이용자에게 손해가 발생하는 경우 그 피해보상 금액 및 방법
5. 디지털자산보관관리업자가 받을 보수에 관한 사항
6. 보관관리계약의 해지에 관한 사항
7. 그 밖에 이용자 보호 또는 건전한 거래질서를 위하여 필요한 사항으로서 대통령령으로 정하는 사항

② 디지털자산보관관리업자와 이용자 간의 보관관리계약에 대하여 이 법에 특별한 규정이 없으면 「신탁법」을 적용한다.

제5관 디지털자산모집주선업자의 준수사항

제95조(불건전 영업행위의 금지) 디지털자산모집주선업자에 관하여 제78조를 준용한다. 다만, 디지털자산모집주선업의 목적·성질 등을 고려하여 제78조를 준용하는 것이 적합하지 아니한 경우로서 대통령령으로 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제6관 디지털자산자문업자 및 디지털자산일임업자의 준수사항

제96조(선관의무 및 충실의무) ① 디지털자산자문업자는 이용자에 대하여 선량한 관리자의 주의로써 투자자문에 응하여야 하며, 디지털자산일임업자는 이용자에 대하여 선량한 관리자의 주의로써 투자일임재산(투자자로부터 투자판단을 일임받아 운용하는 재산을 말한다. 이하 같다)을 운용하여야 한다.

② 디지털자산자문업자 및 디지털자산일임업자는 이용자의 이익을 보호하기 위하여 해당 업무를 충실하게 수행하여야 한다.

제97조(계약의 체결) ① 디지털자산자문업자 또는 디지털자산일임업자는 일반이용자와 디지털자산자문계약 또는 디지털자산일임계약을

체결하고자 하는 경우에는 다음 각 호의 사항을 기재한 서면자료를 미리 일반이용자에게 교부하여야 한다.

1. 디지털자산자문의 범위 및 제공방법 또는 디지털자산일임의 범위 및 투자대상 디지털자산
2. 디지털자산자문업 또는 디지털자산일임업 수행에 관하여 디지털자산자문업자 또는 디지털자산일임업자가 정하고 있는 일반적인 기준 및 절차
3. 디지털자산자문업 또는 디지털자산일임업을 실제로 수행하는 임직원의 성명 및 주요경력
4. 일반이용자와의 이해상충방지를 위하여 디지털자산자문업자 또는 디지털자산일임업자가 정한 기준 및 절차
5. 디지털자산자문계약 또는 디지털자산일임계약과 관련하여 투자결과가 이용자에게 귀속된다는 사실 및 이용자가 부담하는 책임에 관한 사항
6. 수수료에 관한 사항
7. 투자실적의 평가 및 결과를 이용자에게 통보하는 방법(디지털자산일임계약의 경우에 한한다)
8. 일반이용자는 디지털자산일임의 투자대상의 범위 등을 변경하거나 계약의 해지를 요구할 수 있다는 사실
9. 그 밖에 일반이용자가 계약체결 여부를 결정하는 데에 중요한 판단기준이 되는 사항으로서 대통령령으로 정하는 사항

② 디지털자산자문업자 또는 디지털자산일임업자는 일반이용자와 디지털자산자문계약 또는 디지털자산일임계약을 체결하는 경우 일반이용자에게 다음 각 호의 사항이 기재된 계약서류를 교부하여야 한다. 이 경우 그 기재내용은 제1항에 따라 교부한 서면자료에 기재된 내용과 동일하여야 한다.

1. 제1항 각 호의 사항

2. 계약당사자에 관한 사항

3. 계약기간 및 계약일자

4. 계약변경 및 계약해지에 관한 사항

5. 디지털자산일임업자에게 일임된 디지털자산 또는 금전 등이 보관

또는 예치된 디지털자산매매업자, 그 밖의 디지털자산업자의 명칭
제98조(불건전 영업행위의 금지) ① 디지털자산자문업자 또는 디지털자산일임업자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 할 수 없다. 다만, 이용자 보호 및 건전한 거래질서를 해할 우려가 없는 경우로서 대통령령으로 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 이용자로부터 금전·디지털자산, 그 밖의 재산의 보관·예탁을 받는 행위

2. 이용자에게 금전·디지털자산, 그 밖의 재산을 대여하거나 이용자에 대한 제3자의 금전·디지털자산, 그 밖의 재산의 대여를 중개·주선 또는 대리하는 행위

3. 계약으로 정한 수수료 외의 대가를 추가로 받는 행위

4. 디지털자산자문에 응하거나 일임된 디지털자산을 운용하는 경우 디지털자산의 가격에 중대한 영향을 미칠 수 있는 투자판단에 관한 자문 또는 투자 의사를 결정한 후 이를 실행하기 전에 그 디지털자산을 자기의 계산으로 매매하거나 제3자에게 매매를 권유하는 행위

② 디지털자산일임업자는 투자일임자산을 운용함에 있어서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 할 수 없다. 다만, 이용자 보호 및 건전한 거래질서를 해할 우려가 없는 경우로서 대통령령으로 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 정당한 사유 없이 이용자의 운용방법의 변경 또는 계약의 해지 요구에 응하지 아니하는 행위
2. 자기 또는 대통령령으로 정하는 관계자가 발행하거나 보유한 디지털자산을 투자일임자산으로 매수 또는 교환하는 행위
3. 자기 또는 대통령령으로 정하는 관계자가 발행하거나 보유한 디지털자산에 대하여 인위적인 시세를 형성하기 위하여 투자일임자산으로 그 디지털자산을 매매하는 행위
4. 특정 이용자의 이익을 해하면서 자기 또는 제3자의 이익을 도모하는 행위
5. 투자일임자산으로 자기가 운용하는 다른 투자일임자산과 거래하는 행위
6. 투자일임자산으로 자신 또는 자신의 이해관계인이 보유한 고유재

산과 거래하는 행위

7. 이용자의 동의 없이 투자일임재산으로 자신 또는 자신의 이해관계인이 발행한 디지털자산을 매수하는 행위
8. 투자일임재산을 각각의 이용자별로 운용하지 아니하고 여러 이용자의 투자일임재산을 집합하여 운용하는 행위
9. 그 밖에 이용자 보호 또는 건전한 거래질서를 해할 우려가 있는 행위로서 대통령령으로 정하는 행위

제99조(성과보수의 제한) ① 디지털자산자문업자 또는 디지털자산일임업자는 디지털자산자문과 관련한 투자결과 또는 투자일임재산의 운용실적과 연동된 성과보수를 받아서는 아니 된다. 다만, 이용자 보호 및 건전한 거래질서를 해할 우려가 없는 경우로서 대통령령으로 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

② 디지털자산자문업자 또는 디지털자산일임업자가 제1항 단서에 따라 성과보수를 받고자 하는 경우에는 그 성과보수의 산정방식, 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항을 해당 디지털자산자문 또는 디지털자산일임의 계약서류에 기재하여야 한다.

제100조(일임보고서의 교부) ① 디지털자산일임업자는 다음 각 호의 사항에 대한 보고서(이하 이 조에서 “일임보고서”라 한다)를 작성하여 3개월마다 1회 이상 디지털자산일임계약을 체결한 일반이용자에게 교부하여야 한다.

1. 투자일임재산의 운용현황

2. 투자일임재산 중 특정 자산을 자신의 고유재산과 거래한 실적이 있는 경우 그 거래시기·거래실적 및 잔액

② 일임보고서의 기재사항 및 교부방법 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제4편 디지털자산 이용자의 보호

제1장 이용자 자산의 보호

제101조(예치금의 보호) ① 디지털자산업자는 이용자로부터 예치금(이용자로부터 디지털자산의 매매, 매매의 중개, 그 밖의 영업행위와 관련하여 예치받은 금전을 말한다. 이하 같다)을 받을 경우 이를 고유재산과 분리하여 「은행법」에 따른 은행 등 대통령령으로 정하는 공신력 있는 기관(이하 “관리기관”이라 한다)에 대통령령으로 정하는 방법에 따라 예치 또는 신탁하여 관리하여야 한다.

② 디지털자산업자는 제1항에 따라 관리기관에 이용자의 예치금을 예치 또는 신탁하는 경우에는 그 예치금이 이용자의 재산이라는 뜻을 밝혀야 한다.

③ 누구든지 제1항에 따라 관리기관에 예치 또는 신탁한 예치금을 상계·압류(가압류를 포함한다)하지 못하며, 예치금을 예치 또는 신탁한 디지털자산업자는 대통령령으로 정하는 경우 외에는 관리기관에 예치 또는 신탁한 예치금을 양도하거나 담보로 제공하여서는 아

니 된다.

④ 관리기관은 디지털자산업자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하게 된 경우에는 이용자의 청구에 따라 예치 또는 신탁된 예치금을 대통령령으로 정하는 방법과 절차에 따라 그 이용자에게 우선하여 지급하여야 한다.

1. 사업자 신고가 말소된 경우

2. 해산·합병의 결의를 한 경우

3. 파산선고를 받은 경우

⑤ 이 조에 따라 예치 또는 신탁하여 관리하여야 하는 예치금의 산정방법 및 그 밖에 예치금의 관리에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제102조(디지털자산의 보관) ① 디지털자산업자가 이용자로부터 위탁을 받아 디지털자산을 보관하는 경우 대통령령에서 정하는 바에 따라 이용자명부를 작성·비치하여야 한다.

② 디지털자산업자는 자기의 디지털자산과 이용자의 디지털자산을 분리하여 보관하여야 하며, 이용자로부터 위탁받은 디지털자산과 동일한 종류와 수량의 디지털자산을 실질적으로 보유하여야 한다.

③ 디지털자산업자는 제1항에 따라 보관하는 이용자의 디지털자산 중 대통령령으로 정하는 비율 이상의 디지털자산을 인터넷과 분리하여 안전하게 보관하여야 한다.

④ 디지털자산업자는 이용자의 디지털자산을 대통령령으로 정하는

보안기준을 충족하는 기관에 위탁하여 보관할 수 있다.

제103조(보험의 가입 등) 디지털자산업자(대통령령으로 정하는 디지털 자산업자는 제외한다)는 해킹·전산장애 등 대통령령으로 정하는 사고에 따른 책임을 이행하기 위하여 금융위원회가 정하여 고시하는 기준에 따라 보험 또는 공제에 가입하거나 준비금을 적립하는 등 필요한 조치를 하여야 한다.

제104조(거래기록의 생성·보존 및 파기) ① 디지털자산업자는 매매 등 디지털자산거래의 내용을 추적·검색하거나 그 내용에 오류가 발생할 경우 이를 확인하거나 정정할 수 있는 기록(이하 “디지털자산거래기록”이라 한다)을 그 거래관계가 종료한 때부터 15년간 보존하여야 한다.

② 디지털자산업자가 보존하여야 하는 디지털자산거래기록의 종류, 보관방법, 파기절차·방법 등에 관하여는 대통령령으로 정한다.

제2장 발행 및 유통

제1절 적용범위

제105조(적용범위) 이 장은 외국에서 발행되거나 대통령령으로 정하는 디지털자산에 관하여는 적용하지 아니한다.

제2절 디지털자산의 발행

제106조(디지털자산의 발행) ① 디지털자산 발행인(고정가치형 디지털 자산 발행인은 제외한다. 이하 이 절에서 같다)은 다음 각 호의 내용을 포함하여 대통령령으로 정하는 방법으로 공시하여야 한다.

1. 디지털자산 발행인에 관한 사항
2. 디지털자산 발행 및 운영 인력의 이력과 정보
3. 디지털자산의 기술적 정보
4. 디지털자산의 산업적 사용 목적 및 활용 계획
5. 총 발행량과 기간별 발행 또는 채굴량에 관한 정보
6. 이용자 보호 계획
7. 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항

② 디지털자산 발행인은 제1항의 공시에 미래의 재무상태나 영업실적 등에 대한 예측 또는 전망에 관한 사항으로서 다음 각 호의 사항(이하 “예측정보”라 한다)을 기재 또는 표시할 수 있다.

1. 디지털자산의 활용 계획에 따른 성과 및 전망에 관한 사항
2. 발행인의 재무상태에 대한 예측 또는 전망에 관한 사항
3. 특정한 사실의 발생 또는 특정한 계획의 수립으로 인한 발행인의 경영성과 또는 재무상태의 변동 및 일정시점에서의 목표수준에 관한 사항
4. 그 밖에 발행인의 미래에 대한 예측 또는 전망에 관한 사항으로서 대통령령으로 정하는 사항

제107조(백서의 작성·공시) ① 디지털자산 발행인은 대통령령으로 정

하는 방법에 따라 작성한 투자설명서(이하 “백서”라 한다)를 대통령령으로 정하는 방법으로 일반인이 열람할 수 있도록 공시하여야 한다.

② 백서에는 제106조제1항의 공시내용과 다른 내용을 표시하거나 그 기재사항을 누락하여서는 아니 된다. 다만, 기업경영 등 비밀유지와 투자자 보호와의 형평 등을 고려하여 기재를 생략할 필요가 있는 사항으로서 대통령령으로 정하는 사항에 대하여는 그 기재를 생략할 수 있다.

제108조(정정공시) 제106조 및 제107조에 따라 공시한 자는 그 디지털 자산에 영향을 미칠 수 있는 사실이 발생한 경우, 공시의 중요사항에 관하여 거짓의 기재 또는 표시가 있거나 중요사항이 기재 또는 표시되지 아니한 경우와 중요사항의 기재나 표시내용이 불분명하여 이용자의 합리적인 판단을 저해하거나 이용자에게 중대한 오해를 일으킬 수 있는 경우에는 그 공시의 기재를 정정하여 다시 공시하여야 한다.

제109조(거짓의 기재 등으로 인한 배상책임) ① 제106조 및 제107조에 따른 공시의 중요사항에 관하여 거짓의 기재 또는 표시가 있거나 중요사항이 기재 또는 표시되지 아니하여 디지털자산의 이용자가 손해를 입은 경우로서 디지털자산 발행인 등 대통령령으로 정하는 자는 그 손해를 배상할 책임을 진다. 다만, 배상의 책임이 있는 자가 상당한 주의를 하였음에도 불구하고 이를 알 수 없었음을 증명

하거나 그 디지털자산의 이용자가 취득하기 이전에 그 사실을 알거나 알 수 있었던 경우에는 배상할 책임이 없다.

② 예측정보가 다음 각 호에 따라 기재 또는 표시된 경우에는 제1항에 불구하고 배상의 책임이 있는 그 손해에 관하여 배상할 책임이 없다. 다만, 그 디지털자산의 이용자가 취득하기 이전에 예측정보 중 중요사항에 관하여 거짓의 기재 또는 표시가 있거나 중요사항이 기재 또는 표시되지 아니한 사실을 알 수 없었던 경우로서 제1항 각 호의 자에게 그 기재 또는 표시와 관련하여 고의 또는 중대한 과실이 있었음을 증명한 경우에는 그 손해를 배상할 책임을 진다.

1. 그 기재 또는 표시가 예측정보라는 사실이 밝혀져 있을 것
2. 예측 또는 전망과 관련된 가정이나 판단의 근거가 밝혀져 있을 것
3. 그 기재 또는 표시가 합리적 근거나 가정에 기초하여 성실하게 행하여졌을 것
4. 그 기재 또는 표시에 대하여 예측치와 실제 결과치가 다를 수 있다는 주의문구가 밝혀져 있을 것

제110조(배상청구권의 소멸) 제109조에 따른 배상의 책임은 그 청구권자가 해당 사실을 안 날부터 1년 이내 또는 해당 디지털자산에 관하여 공시한 날부터 3년 이내에 청구권을 행사하지 아니한 경우에는 소멸한다.

제111조(금융위원회의 조치) 금융위원회는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 디지털자산 발행인에 대하여 이유를 제시한 후 그 사실을 공고하고 정정을 명할 수 있으며, 필요한 때에는 그 디지털자산의 발행, 그 밖의 거래를 정지 또는 금지하거나 대통령령으로 정하는 조치를 할 수 있다. 이 경우 그 조치에 필요한 절차 및 조치 기준은 총리령으로 정한다.

1. 제106조에 따른 공시의 중요사항에 관하여 거짓의 기재 또는 표시가 있거나 중요사항이 기재 또는 표시되지 아니한 경우
2. 제107조에 따른 공시의 중요사항에 관하여 거짓의 기재 또는 표시가 있거나 중요사항이 기재 또는 표시되지 아니한 경우
3. 그 밖의 대통령령으로 정하는 사항

제3절 디지털자산의 거래지원

제112조(디지털자산의 거래지원) ① 디지털자산의 거래지원을 하려는 디지털자산거래지원업자는 그 디지털자산의 거래와 관련한 이용자 보호를 위하여 필요한 정보로서 대통령령으로 정하는 정보를 대통령령으로 정하는 방법으로 일반인이 열람할 수 있도록 공시하여야 한다.

② 제1항에 따라 정보를 공시한 디지털자산거래지원업자는 공시된 정보의 정확성, 완전성 및 최신성이 보장되도록 하여야 한다.

③ 디지털자산거래지원업자가 자신의 고객과 다른 디지털자산거래지원업자의 고객 간 디지털자산의 매매·교환을 중개하려는 경우에는 대통령령으로 정하는 요건을 준수하여야 한다.

제113조(금융위원회의 조치) ① 금융위원회는 디지털자산거래지원업자가 다음 각 호의 경우 디지털자산거래지원업자에 대하여 이유를 제시한 후 그 사실을 공고하고 정정을 명할 수 있으며, 필요한 때에는 그 디지털자산의 거래지원을 정지 또는 금지하거나 대통령령으로 정하는 조치를 할 수 있다.

1. 제112조제1항에 따라 공시한 정보가 중요사항에 관하여 거짓의 기재 또는 표시가 있거나 중요사항이 기재 또는 표시되지 아니한 경우

2. 중요사항의 기재나 표시내용이 불분명하여 이용자의 합리적인 판단을 저해하거나 이용자에게 중대한 오해를 일으킬 수 있는 경우

② 제1항에 따른 조치에 필요한 절차 및 조치기준은 총리령으로 정한다.

제3장 불공정거래 규제

제114조(불공정거래행위 등 금지) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 디지털자산에 관한 미공개중요정보(이용자의 투자판단에 중대한 영향을 미칠 수 있는 정보로서 대통령령으로 정하는 방법에

따라 불특정 다수인이 알 수 있도록 공개되기 전의 것을 말한다. 이하 같다)를 해당 디지털자산의 매매, 그 밖의 거래에 이용하거나 타인에게 이용하게 하여서는 아니 된다.

1. 디지털자산업자, 디지털자산을 발행하는 자(법인인 경우를 포함한다. 이하 이 조에서 같다) 및 그 임직원·대리인으로서 그 직무와 관련하여 미공개중요정보를 알게 된 자
2. 제1호의 자가 법인인 경우 주요주주(「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 제2조제6호나목에 따른 주요주주를 말한다. 이 경우 “금융회사”는 “법인”으로 본다)로서 그 권리를 행사하는 과정에서 미공개중요정보를 알게 된 자
3. 디지털자산업자 또는 디지털자산을 발행하는 자에 대하여 법령에 따른 허가·인가·지도·감독, 그 밖의 권한을 가지는 자로서 그 권한을 행사하는 과정에서 미공개중요정보를 알게 된 자
4. 디지털자산업자 또는 디지털자산을 발행하는 자와 계약을 체결하고 있거나 체결을 교섭하고 있는 자로서 그 계약을 체결·교섭 또는 이행하는 과정에서 미공개중요정보를 알게 된 자
5. 제2호부터 제4호까지의 어느 하나에 해당하는 자의 대리인(이에 해당하는 자가 법인인 경우에는 그 임직원 및 대리인을 포함한다)·사용인, 그 밖의 종업원(제2호부터 제4호까지의 어느 하나에 해당하는 자가 법인인 경우에는 그 임직원 및 대리인)으로서 그 직무와 관련하여 미공개중요정보를 알게 된 자

6. 제1호부터 제5호까지의 어느 하나에 해당하는 자(제1호부터 제5호까지의 어느 하나의 자에 해당하지 아니하게 된 날부터 1년이 경과하지 아니한 자를 포함한다)로부터 미공개중요정보를 받은 자

7. 그 밖에 이에 준하는 자로서 대통령령으로 정하는 자

② 누구든지 디지털자산의 매매에 관하여 그 매매가 성황을 이루고 있는 듯이 잘못 알게 하거나, 그 밖에 타인에게 그릇된 판단을 하게 할 목적으로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하여서는 아니 된다.

1. 자기가 매도하는 것과 같은 시기에 그와 같은 가격으로 타인이 디지털자산을 매수할 것을 사전에 그 자와 서로 찐 후 매매를 하는 행위

2. 자기가 매수하는 것과 같은 시기에 그와 같은 가격으로 타인이 디지털자산을 매도할 것을 사전에 그 자와 서로 찐 후 매매를 하는 행위

3. 디지털자산의 매매를 할 때 그 권리의 이전을 목적으로 하지 아니하는 거짓으로 꾸민 매매를 하는 행위

4. 제1호부터 제3호까지의 행위를 위탁하거나 수탁하는 행위

③ 누구든지 디지털자산의 매매를 유인할 목적으로 디지털자산의 매매가 성황을 이루고 있는 듯이 잘못 알게 하거나 그 시세를 변동 또는 고정시키는 매매 또는 그 위탁이나 수탁을 하는 행위를 하여서는 아니 된다.

④ 누구든지 디지털자산의 매매, 그 밖의 거래와 관련하여 다음 각 호의 행위를 하여서는 아니 된다.

1. 부정한 수단, 계획 또는 기교를 사용하는 행위
2. 중요사항에 관하여 거짓의 기재 또는 표시를 하거나 타인에게 오해를 유발시키지 아니하기 위하여 필요한 중요사항의 기재 또는 표시가 누락된 문서, 그 밖의 기재 또는 표시를 사용하여 금전, 그 밖의 재산상의 이익을 얻고자 하는 행위
3. 디지털자산의 매매, 그 밖의 거래를 유인할 목적으로 거짓의 시세를 이용하는 행위
4. 제1호부터 제3호까지의 행위를 위탁하거나 수탁하는 행위

⑤ 제1항부터 제4항까지를 위반한 자는 그 위반행위로 인하여 이용자가 그 디지털자산의 매매, 그 밖의 거래와 관련하여 입은 손해를 배상할 책임이 있다.

제115조(디지털자산에 관한 임의적 입·출금 차단 금지) ① 디지털자산업자는 이용자의 디지털자산에 관한 입금 또는 출금을 다음 각 호의 경우 외에는 차단하여서는 아니 된다.

1. 「전기통신금융사기 피해 방지 및 피해금 환급에 관한 특별법」 제2조제2호에 따른 전기통신금융사기를 예방하고 전기통신금융사기로 인한 피해자의 피해금을 환급하기 위해 대통령령으로 정하는 바에 따라 디지털자산에 관한 출금을 차단하는 경우
2. 자금세탁행위 등 범죄행위를 예방하기 위해 디지털자산의 거래가

「특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률」 제2조제4호부터 제6호까지의 규정에 따른 불법재산, 자금세탁행위 및 공중협박자금조달행위와 관련이 있다고 의심할 만한 합리적 사유가 있는 경우로서 대통령령으로 정하는 바에 따라 디지털자산에 관한 입금 또는 출금을 차단하는 경우

3. 그 밖에 이용자 보호 필요성 등을 고려하여 대통령령으로 정하는 경우

② 디지털자산업자가 이용자의 디지털자산에 관한 입금 또는 출금을 차단하는 경우에는 그에 관한 사유를 미리 이용자에게 통지하고, 그 사실을 금융위원회에 즉시 보고하여야 한다.

③ 제1항을 위반한 자는 그 위반행위로 인하여 형성된 가격에 의하여 해당 디지털자산에 관한 거래를 하거나 그 위탁을 한 자가 그 거래 또는 위탁으로 인하여 입은 손해에 대하여 배상할 책임을 진다.

④ 제3항에 따른 손해배상청구권은 청구권자가 제1항을 위반한 행위가 있었던 사실을 안 때부터 2년간 또는 그 행위가 있었던 때부터 5년간 이를 행사하지 아니한 경우에는 시효로 인하여 소멸한다.

제116조(이상거래에 대한 감시) ① 디지털자산시장을 개설·운영하는 디지털자산업자는 디지털자산의 가격이나 거래량이 비정상적으로 변동하는 거래 등 대통령령으로 정하는 이상거래(이하 “이상거래”라 한다)를 상시 감시하고 이용자 보호 및 건전한 거래질서 유지를 위

하여 금융위원회가 정하는 바에 따라 적절한 조치를 취하여야 한다.

② 제1항의 디지털자산업자는 제1항에 따른 상시 감시 등 업무를 수행하면서 제114조를 위반한 사항이 있다고 의심되는 경우에는 지체 없이 금융위원회 및 금융감독원장에게 통보하여야 한다. 다만, 제114조를 위반한 혐의가 충분히 증명된 경우 등 금융위원회가 정하여 고시하는 경우에는 지체 없이 수사기관에 신고하고 그 사실을 금융위원회 및 금융감독원장에게 보고하여야 한다.

제4장 전문이용자에 대한 특례 등

제117조(전문이용자에 대한 특례) ① 전문이용자에 대하여는 투자목적
· 재산상황 및 투자경험 등을 고려하여 일반이용자와 차등화된 투자권유준칙을 마련하여야 한다.

② 전문이용자만을 대상으로 하고 전문이용자만이 보유할 수 있는 디지털자산 또는 디지털자산 기반 파생상품에 대해서는 제4편 제2장 중 대통령령으로 정하는 사항을 적용하지 아니한다.

제118조(외국인 이용자의 디지털자산 거래 시 준수사항) 외국인 이용자가 디지털자산 또는 디지털자산 기반 파생상품을 매매하거나 그 밖의 거래를 하려는 경우에는 다음 각 호의 기준을 준수해야 한다.

1. 매매거래 계좌를 개설하는 경우에는 금융위원회가 정하여 고시하는 방법 및 절차에 따라 본인의 인적 사항 등의 확인을 거쳐 개

설할 것

2. 기타 금융위원회가 정하여 고시하는 기준을 충족할 것

제119조(자발적 전문이용자) 거래 경험, 자산규모 등을 감안하여 대통령령으로 정하는 이용자가 전문투자자와 같은 대우를 받겠다는 의사를 디지털자산업자에게 서면으로 통지하는 경우 해당 이용자는 전문이용자로 본다.

제5편 고정가치형 디지털자산 특례

제1장 총칙

제120조(적용범위) ① 이 편은 국내에서 발행된 고정가치형 디지털자산 및 디지털자산업자가 취급하는 고정가치형 디지털자산에 대하여 적용한다.

② 외국에서 발행된 원화 연동 디지털자산의 경우 해당 외국의 권한있는 감독기관의 정기적인 감독을 받는 경우에는 대통령령으로 정하는 일부 조항의 적용을 면제할 수 있다.

③ 중개자의 개입없이 이루어지는 개인 지갑 간 거래의 경우 이 편을 적용하지 아니한다.

④ 이 편에 따라 고정가치형 디지털자산 발행인이 자신이 발행한 디지털자산을 발행 및 판매하는 대가로 금전 또는 디지털자산을 조달하는 경우에는 「유사수신행위의 규제에 관한 법률」을 적용하지

아니한다.

⑤ 고정가치형 디지털자산 발행인에 대하여 「특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률」 제4조, 제4조의2, 제5조, 제5조의2, 제5조의3 및 제5조의4까지의 규정을 준용한다. 이 경우 “가상자산사업자”는 “고정가치형 디지털자산 발행인”으로 본다.

제121조(다른 법률과의 관계) ① 고정가치형 디지털자산은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제4조제1항에 따른 증권 또는 「전자금융거래법」 제2조제14호에 따른 선불전자지급수단이나 제2조제15호에 따른 전자화폐에 해당하지 아니하는 것으로 본다.

② 고정가치형 디지털자산의 발행인의 발행행위 또는 고정가치형 디지털자산을 취급하는 디지털자산업자의 영업행위에 대하여는 「은행법」, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 및 「전자금융거래법」을 적용하지 아니한다.

③ 고정가치형 디지털자산의 지급 또는 수령에 대해서는 통화가치의 안정 및 그 밖의 국민경제의 건전한 발전을 위하여 불가피한 경우로서 대통령령으로 정하는 경우 외에는 「외국환거래법」을 적용하지 아니한다.

④ 고정가치형 디지털자산에 관하여 다른 법률에서 특별히 정한 경우를 제외하고는 이 편에서 정하는 바에 따른다.

제2장 고정가치형 디지털자산의 발행

제122조(명칭) 누구든지 이 편에 따라 발행되지 아니한 고정가치형 디지털자산에 대하여 고정가치형 디지털자산, 가치안정형 디지털자산, 자산연동형 디지털자산, 스테이블코인 또는 이와 동일하거나 유사한 의미를 가지는 명칭을 사용할 수 없다.

제123조(고정가치형 디지털자산의 발행) ① 고정가치형 디지털자산을 발행하려는 자는 다음 각 호의 요건을 모두 갖추어 금융위원회로부터 고정가치형 디지털자산 발행 인가를 받아야 한다.

1. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자일 것

가. 「상법」에 따른 주식회사이거나 대통령령으로 정하는 금융기관

나. 외국 법인으로서 국내 지점 또는 영업소를 설치한 자

2. 50억원 이상으로서 대통령령으로 정하는 기준에 따른 자기자본을 갖출 것

3. 고정가치형 디지털자산의 발행에 관한 사항으로 해당 고정가치형 디지털자산에 관한 다음 각목의 정보를 포함한 백서를 작성할 것

가. 발행인(그 임원 및 핵심 인력을 포함한다)에 관한 정보

나. 용도, 목적 또는 기능에 관한 정보

다. 사업계획에 관한 정보

라. 기반 기술 및 보안에 관한 정보

마. 이용자 보호 장치에 관한 정보

바. 가치안정 구조에 관한 정보

사. 준비자산에 관한 정보

아. 상환에 관한 정보

자. 그 밖에 이용자 보호를 위하여 필요한 사항으로서 대통령령으로 정하는 사항에 관한 정보

4. 이용자의 보호가 가능하고 그 영위하고자 하는 고정가치형 디지털자산 발행 및 관리에 충분한 인력과 전산설비, 그 밖의 물적 설비를 갖출 것

5. 고정가치형 디지털자산 발행 및 관리의 안전성을 유지하기에 충분한 대통령령으로 정하는 보안 기준을 충족할 것

6. 임원이 「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 제5조에 적합할 것

7. 대주주 또는 외국 디지털자산업자가 다음 각 목의 구분에 따른 요건을 갖출 것

가. 제1호 가목의 경우 대주주가 대통령령으로 정하는 충분한 출자능력, 건전한 재무상태 및 사회적 신용을 갖출 것

나. 제1호 나목의 경우 외국 법인이 대통령령으로 정하는 충분한 출자능력, 건전한 재무상태 및 사회적 신용을 갖출 것

8. 대통령령으로 정하는 건전한 재무상태와 사회적 신용을 갖출 것

9. 발행인과 이용자 간, 특정 이용자와 다른 이용자 간의 이해상충을 방지하기 위한 체계를 갖출 것

10. 그 밖에 고정가치형 디지털자산의 발행과 관리에 필요한 사항으로서 대통령령으로 정하는 기준을 갖출 것

② 누구든지 제1항에 따른 인가를 받지 아니하고 국내에서 고정가치형 디지털자산을 발행하여서는 아니된다.

③ 제1항의 인가요건에 관하여 필요한 구체적인 사항은 대통령령으로 정한다.

제124조(인가의 신청 및 심사) ① 제123조제1항에 따른 고정가치형 디지털자산 발행 인가를 받으려는 자는 인가신청서를 금융위원회에 제출하여야 한다.

② 금융위원회는 제1항의 인가신청서를 접수한 경우에는 그 내용을 심사하여 3개월 이내에 고정가치형 디지털자산 발행 인가 여부를 결정하고, 그 결과와 이유를 지체 없이 신청인에게 문서로 통지하여야 한다. 이 경우 인가신청서에 흠결이 있는 때에는 보완을 요구할 수 있다.

③ 제2항 및 제5항 후단의 심사기간을 산정함에 있어서 인가신청서 흠결의 보완기간 등 90일 이내로서 대통령령으로 정하는 기간은 심사기간에 산입하지 아니한다.

④ 금융위원회는 제2항에 따른 고정가치형 디지털자산 발행 인가를 하는 경우에는 경영의 건전성 확보 및 이용자 보호에 필요한 조건을 붙일 수 있다.

⑤ 제4항에 따라 조건이 붙은 고정가치형 디지털자산 발행 인가를 받은 자는 사정의 변경, 그 밖에 정당한 사유가 있는 경우에는 금융위원회에 조건의 취소 또는 변경을 신청할 수 있다. 이 경우 금융위

원회는 2개월 이내에 조건의 취소 또는 변경 여부를 결정하고, 그 결과를 지체 없이 신청인에게 문서로 통지하여야 한다.

⑥ 금융위원회는 제2항에 따라 고정가치형 디지털자산 발행 인가를 하거나 제5항에 따라 그 인가의 조건을 취소 또는 변경한 경우에는 다음 각 호의 사항을 관보 및 인터넷 홈페이지 등에 공고하여야 한다.

1. 고정가치형 디지털자산 발행 인가의 내용
2. 고정가치형 디지털자산 발행 인가의 조건(조건을 붙인 경우에 한한다)
3. 고정가치형 디지털자산 발행 인가의 조건을 취소하거나 변경한 경우 그 내용(조건을 취소하거나 변경한 경우에 한한다)

⑦ 심사기간이 도과하였음에도 불구하고 제2항 및 제5항의 신청인에 대한 통지가 이루어지지 않은 경우에는 심사기간이 만료한 다음 날에 그 신청내용에 따른 인가 통지가 이루어진 것으로 본다.

⑧ 제1항부터 제6항까지의 규정에 따른 인가신청서 또는 조건의 취소·변경, 신청서의 기재사항·첨부서류 등 인가신청 또는 조건의 취소·변경의 신청에 관한 사항과 심사의 방법·절차, 고정가치형 디지털자산 발행의 효력발생시기 등 그 밖에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제125조(상품설명서의 작성, 공시) ① 고정가치형 디지털자산의 발행인은 대통령령으로 정하는 방법에 따라 작성한 상품설명서를 제124

조제2항에 따른 발행 인가 통지 또는 제124조제5항에 따른 조건의 취소 또는 변경 통지일로부터 대통령령으로 정하는 기간 내에 금융위원회에 제출하여야 하며, 이를 대통령령으로 정하는 방법으로 일반인이 열람할 수 있도록 공시하여야 한다.

② 상품설명서에는 백서에 기재된 내용과 다른 내용을 표시하거나 이용자의 디지털자산거래에 대한 의사결정에 영향을 미치는 중요사항의 기재를 누락하여서는 아니된다. 다만, 기업경영 등 비밀유지와 이용자 보호와의 형평 등을 고려하여 기재를 생략할 필요가 있는 사항으로서 대통령령으로 정하는 사항에 대하여는 그 기재를 생략할 수 있다.

③ 그 밖에 상품설명서의 작성 및 공시에 관한 구체적인 내용은 대통령령으로 정한다.

제126조(거짓의 기재 등으로 인한 배상책임) ① 제123조제1항제3호에 따른 백서 및 제125조에 따른 상품설명서의 중요사항에 관하여 거짓의 기재 또는 표시가 있거나 중요사항이 기재 또는 표시되지 않아 디지털자산의 이용자가 손해를 입은 경우에는 다음 각 호의 자는 그 손해를 배상할 책임을 진다. 다만, 배상의 책임이 있는 자가 상당한 주의를 하였음에도 불구하고 이를 알 수 없었음을 증명하거나 그 디지털자산의 이용자가 취득하기 이전에 그 사실을 알거나 알 수 있었던 경우에는 배상할 책임이 없다.

1. 그 백서 및 상품설명서의 제출인과 제출 당시의 발행인의 대표이

사(대표이사에 준하는 자로서 대통령령으로 정하는 자를 포함한다)

2. 「상법」 제401조의2제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자로서 그 백서 및 상품설명서의 작성을 지시하거나 집행한 자
3. 그 백서 및 상품설명서의 기재사항 또는 그 첨부서류에 자기의 평가·분석·확인 의견이 기재되는 것에 대하여 동의하고 그 기재내용을 확인한 자
4. 그 밖에 제1호부터 제3호에 준하는 자로서 대통령령으로 정하는 자

제3장 고정가치형 디지털자산 발행인의 의무

제127조(준비자산 구성 및 관리) ① 고정가치형 디지털자산의 발행인은 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 준비자산을 계속해서 유지하고 관리하여야 한다.

1. 해당 고정가치형 디지털자산의 가치가 연동된 통화 또는 자산(이하 “통화등”이라 한다)과 동일한 통화등으로 표시된 자산으로 구성될 것
2. 준비자산의 총 가치가 해당 고정가치형 디지털자산의 발행 잔액과 같거나 이를 상회할 것
3. 이용자의 상환청구권 행사로 인한 유동성 위험이 발생하지 않도록

록 만기가 짧고 유동성이 높은 안전 자산으로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자산으로 구성할 것

가. 한국은행이 발행한 은행권과 주화

나. 은행 등 대통령령으로 정하는 금융기관의 요구불 예금

다. 1년 이내에서 대통령령으로 정하는 기간 이내에 만기가 도래하는 국채증권, 지방채증권, 특수채증권 등 대통령령으로 정하는 고유동성 자산

라. 그 밖에 가목부터 다목에 준하는 안전한 자산으로서 대통령령으로 정하는 자산

② 고정가치형 디지털자산의 발행인은 제1항에 따른 준비자산을 은행 등 대통령령으로 정하는 금융기관에 고유재산과 분리하여 보관하여야 한다.

③ 고정가치형 디지털자산의 발행인은 제1항에 따른 준비자산을 이용자의 상환청구권 행사와 관련된 유동성 위험을 관리하기 위하여 대통령령으로 정하는 기준과 방식에 따른 스트레스 테스트를 실시하여야 한다.

④ 고정가치형 디지털자산의 발행인은 고정가치형 디지털자산의 발행 잔액과 준비자산의 구성 및 현황을 금융위원회가 정하여 고시하는 방식으로 인터넷 홈페이지 등에 공개하여야 한다.

⑤ 고정가치형 디지털자산의 발행인은 준비자산의 구성 및 현황을 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제2조제7호에 따른 감사

인의 회계감사 등 대통령령으로 정하는 방식으로 감사받아야 하며, 그 결과를 인터넷 홈페이지 등에 공개하고 금융위원회에 제출하여야 한다.

⑥ 제1항에 따른 준비자산은 상계, 압류, 양도 또는 담보 제공할 수 없으며, 해당 고정가치형 디지털자산을 보유한 이용자의 상환청구에 대한 상환 재원으로 우선하여 사용되어야 한다.

제128조(이자 지급의 금지) ① 고정가치형 디지털자산의 발행인은 발행한 고정가치형 디지털자산에 대한 이자 지급행위(고정가치형 디지털자산을 보유하고 있는 기간 동안 일체의 재산적 가치를 지급하는 행위를 의미한다. 다만, 건전한 거래질서 및 발행인의 건전성 등을 해치지 않는 범위 내에서 고객 유치 또는 홍보를 목적으로 하는 재산적 가치의 지급 등 대통령령으로 정하는 경우는 제외한다. 이하 이 조에서 같다)를 하여서는 아니된다.

② 고정가치형 디지털자산을 취급하는 디지털자산업자는 고정가치형 디지털자산을 이용하여 영업을 영위함에 있어 그 고정가치형 디지털자산에 대한 이자를 지급하여서는 아니된다.

제129조(상환 의무) ① 고정가치형 디지털자산의 발행인은 해당 고정가치형 디지털자산을 보유한 자가 그 상환을 청구하는 경우에는 급격한 금융상황 변화 등 금융위원회가 정하는 정당한 사유가 없는 한 상환청구를 받은 날로부터 5일 이내에 이를 상환하여야 한다.

② 제1항에 따른 상환금액은 해당 고정가치형 디지털자산의 가치가

통화에 연동된 경우 액면가를 기준으로 산정하고, 자산에 연동된 경우 해당 자산에 대한 시가를 기준으로 산정한다. 이 경우 시가의 기준은 금융위원회가 정하여 고시한다.

③ 고정가치형 디지털자산의 발행인은 다음 각 호의 사항을 포함한 이용자에 대한 상환 정책을 인터넷 홈페이지 등을 이용하여 공개하여야 한다.

1. 이용자의 상환청구 및 적시 상환을 위한 구체적인 절차
2. 이용자가 상환청구를 하기 위해 충족하여야 하는 요건이 있는 경우 그 요건
3. 가치가 연동된 법화 또는 자산별로 상환금액 산정 기준
4. 상환청구를 받은 날로부터 상환이 완료되기까지 소요되는 기간
5. 상환청구가 제한되는 사유
6. 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항

④ 고정가치형 디지털자산의 발행인은 고정가치형 디지털자산의 매수 또는 상환과 관련하여 발생할 수 있는 수수료 등 비용의 부과 기준 및 절차에 관한 사항을 정하고, 인터넷 홈페이지 등을 이용하여 공개하여야 한다.

제130조(재무건전성 유지) ① 고정가치형 디지털자산의 발행인은 최소 자본금 외에 해당 고정가치형 디지털자산의 발행 잔액 등 발행에 따른 위험을 고려하여 대통령령으로 정하는 기준에 따라 자기자본을 적립하여야 한다.

② 고정가치형 디지털자산의 발행인이 제1항을 위반할 경우 금융위원회는 즉시 발행을 중단하도록 명할 수 있다.

제131조(경영건전성기준) ① 고정가치형 디지털자산의 발행인은 경영의 건전성을 유지하기 위하여 다음 각 호의 사항에 관하여 금융위원회가 정하여 고시하는 경영건전성기준을 준수하여야 하며, 이를 위한 적절한 체계를 구축·시행하여야 한다.

1. 자기자본비율, 그 밖의 자본의 적정성에 관한 사항
2. 자산의 건전성에 관한 사항
3. 유동성에 관한 사항
4. 그 밖에 경영의 건전성 확보를 위하여 필요한 사항으로서 대통령령으로 정하는 사항

② 금융위원회는 고정가치형 디지털자산의 발행인이 제1항의 기준을 충족하지 못한 경우에는 해당 발행인에 대하여 자본금의 증액, 이익배당의 제한 등 경영건전성 확보를 위하여 필요한 조치를 명할 수 있다.

제132조(정보처리시스템 및 분산원장등의 안전성 확보) ① 고정가치형 디지털자산의 발행인은 디지털자산거래의 안전성과 신뢰성을 확보하기 위하여 고정가치형 디지털자산이 발행 및 이전되는 분산원장등의 보안상 취약점에 대한 분석·평가를 수행하고, 그 결과 발견된 취약점에 대한 보완조치의 이행계획을 수립·시행하여야 한다.

② 제1항과 관련한 구체적인 기준 및 절차는 금융위원회가 정하여

고시한다.

제133조(고정가치형 디지털자산 발행인의 책임) ① 고정가치형 디지털자산 발행인은 다음 각 호의 방법으로 고정가치형 디지털자산을 발행·관리하는 분산원장등을 공격하는 행위로 인하여 발생한 사고로 이용자에게 손해가 발생한 경우에는 그 손해를 배상할 책임을 진다.

1. 「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」 제2조제7호가목의 방법

2. 그 밖에 디지털자산을 발행·관리하는 분산원장등의 보안상 취약점을 이용하는 방법

② 제1항에도 불구하고 고정가치형 디지털자산 발행인이 사고를 방지하기 위하여 보안절차를 수립하고 이를 철저히 준수하는 등 합리적으로 요구되는 충분한 주의의무를 다한 경우에는 그 책임의 전부 또는 일부를 이용자가 부담하게 할 수 있다.

제134조(금융위원회 등에 대한 보고 등) ① 고정가치형 디지털자산의 발행인은 거액의 금융사고 또는 부실채권의 발생 등 고정가치형 디지털자산의 발행인의 경영상황에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항으로서 대통령령으로 정하는 사항이 발생한 경우 및 제133조제1항의 사고가 발생한 경우에는 금융위원회에 보고하고, 인터넷 홈페이지 등을 이용하여 공시하여야 한다.

② 제124조에 따라 인가받은 발행인의 고정가치형 디지털자산의 발행량이 대통령령으로 정한 기준을 초과하는 경우 고정가치형 디지털

털자산의 발행인은 해당 디지털자산에 관한 다음 각 호의 사항을 매 분기 종료 후 1개월 이내에 금융위원회와 한국은행에 보고하여야 한다.

1. 보유자 수
2. 발행된 해당 고정가치형 디지털자산의 가치와 준비자산의 규모
3. 그 밖에 고정가치형 디지털자산의 건전한 발행 및 관리를 위하여 필요한 정보로서 금융위원회가 정하여 고시하는 사항

제4장 고정가치형 디지털자산의 이용 및 유통

제135조(고정가치형 디지털자산을 이용한 디지털자산업자의 영업행위 규칙) 디지털자산업자는 고정가치형 디지털자산을 이용하여 영업을 영위함에 있어 다음 각 호의 사항을 모두 준수하여야 한다.

1. 고정가치형 디지털자산의 지급에 관한 거래 또는 이전거래의 안전성과 신뢰성을 확보할 수 있도록 전자적 전송이나 그 처리를 위한 인력, 시설, 전자적 장치, 인증방법 등에 관하여 금융위원회가 정하는 기준을 준수할 것
2. 고정가치형 디지털자산의 지급에 관한 거래 또는 이전거래를 위하여 접근수단을 선정하여 사용 및 관리하고 이용자의 신원, 권한 및 거래지시의 내용 등을 확인할 것
3. 이용자가 고정가치형 디지털자산의 지급에 관한 거래 또는 이전

거래에 사용하는 전자적 장치를 통하여 거래내용을 확인할 수 있도록 할 것

4. 고정가치형 디지털자산의 지급에 관한 거래 또는 이전거래와 관련한 업무를 수행함에 있어서 이용자의 동의를 얻지 아니하고 이용자의 인적 사항이나 그 거래의 내용 등에 관한 정보 또는 자료를 타인에게 제공·누설하거나 업무상 목적 외에 사용하지 아니할 것

5. 그 밖에 고정가치형 디지털자산의 안전한 이용과 이용자보호를 위하여 필요한 사항으로서 금융위원회가 정하여 고시하는 사항

제136조(해외 발행 고정가치형 디지털자산의 이용 제한) ① 디지털자산업자는 해외 발행 고정가치형 디지털자산이 재화나 용역 대금의 지급(고정가치형 디지털자산을 다른 디지털자산으로 교환하는 경우는 제외한다. 이하 같다) 또는 부채의 상환을 위하여 사용되는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우가 아니면 이를 취급하여서는 아니된다.

1. 해당 고정가치형 디지털자산이 대통령령으로 정하는 자금세탁방지국제기구에서 지정하는 고위험 국가에서 발행되지 아니하였을 것

2. 해당 고정가치형 디지털자산의 발행인이 설립된 외국의 법에 따라 그 외국의 권한있는 감독기구의 정기적인 감독을 받고 있다고 인정될 것

3. 그 밖에 이용자 보호를 위하여 필요한 사항으로서 대통령령으로 정하는 요건을 충족하였을 것

② 제1항의 요건을 충족하는 해외에서 발행된 고정가치형 디지털자산을 재화나 용역 대금의 지급 또는 부채의 상환을 위하여 사용하도록 하는 방식으로 영업을 하고자 하는 디지털자산업자는 제125조에 따라 작성한 상품설명서를 금융위원회에 제출하여야 한다.

③ 해외에서 발행된 고정가치형 디지털자산을 재화나 용역 대금의 지급 또는 부채의 상환을 위하여 사용하지 않는 경우 그 명칭 등에 불구하고 이 법에서 고정가치형 디지털자산으로 보지 아니한다. 다만, 제3조제1호의 디지털자산의 정의에 부합하는 경우에는 디지털자산으로 취급될 수 있다.

제5장 고정가치형 디지털자산의 운영 실패

제137조(운영 실패에 대한 처리) ① 고정가치형 디지털자산의 발행인에게 다음 각 호 중 어느 하나의 사유가 발생한 경우에는 운영 실패가 발생한 것으로 본다.

1. 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」 제34조 또는 제35조에 따라 법원에 회생절차개시를 신청한 경우
2. 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」 제294조 또는 제295조에 따라 법원에 파산을 신청한 경우

3. 해당 고정가치형 디지털자산이 발행되는 분산원장과 이에 수반되는 자동 조건 이행 장치의 장애, 전산사고 또는 이와 유사한 사건으로 인하여 정상적인 발행 및 상환이 불가능한 경우
 4. 해당 고정가치형 디지털자산이 발행되는 분산원장과 이에 수반되는 자동 조건 이행 장치를 운영하기 위하여 필수적으로 제공되어야 하는 요소에 장애가 발생하여 이로 인하여 정상적인 발행 및 상환이 불가능한 경우
 5. 그 밖에 제1호에서 제4호까지의 사유에 준하는 대통령령으로 정하는 사유가 발생한 경우
- ② 제1항의 사유가 발생한 경우, 해당 고정가치형 디지털자산의 발행인이 발행한 고정가치형 디지털자산의 보유자는 고정가치형 디지털자산의 발행인이 보유한 준비자산에 대하여 일반 채권자들보다 우선하여 상환받을 권리를 가진다. 이 경우 그 방법 및 절차와 준수사항에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.
- ③ 고정가치형 디지털자산 발행인의 파산에 관하여는 「금융산업의 구조개선에 관한 법률」 제10조를 준용한다. 이 경우 필요한 구체적인 절차 및 조치는 금융위원회가 정하여 고시한다.

제6편 감독 및 처분

제1장 명령 및 승인 등

제138조(감독) 금융위원회는 이용자를 보호하고 건전한 거래질서를 유지하기 위하여 디지털자산업자가 이 법 또는 이 법에 따른 명령이나 처분을 적절히 준수하는지 여부를 감독하여야 한다.

제139조(금융위원회의 조치명령권) ① 금융위원회는 이용자를 보호하고 건전한 거래질서를 유지하기 위하여 긴급한 조치가 필요하다고 명백히 인정되는 경우에는 디지털자산업자 및 그 임원(「상법」 제401조의2제1항 각 호의 자를 포함한다. 이하 이 조에서 같다)에 대하여 다음 각 호의 사항에 관하여 필요한 조치를 명할 수 있다.

1. 디지털자산업자의 고유재산 운용에 관한 사항
2. 이용자재산의 보관·관리에 관한 사항
3. 디지털자산업자의 경영 및 업무개선에 관한 사항
4. 각종 공시에 관한 사항
5. 영업의 질서유지에 관한 사항
6. 영업방법에 관한 사항
7. 그 밖에 이용자 보호 또는 건전한 거래질서를 위하여 필요한 사항으로서 대통령령으로 정하는 사항

② 제1항에서 정하는 필요한 조치란 다음 각 호에 해당하는 조치를 말한다.

1. 채무불이행 또는 가격변동 등의 위험이 높은 자산의 취득금지
2. 영업의 양도나 예금·대출 등 금융거래와 관련된 계약의 이전
3. 채무변제행위의 금지

4. 계열회사 등 제3자에 대한 송금·자산이전 등 거래 금지
5. 이용자예치금 및 위탁 디지털자산 등의 전부 또는 일부의 반환명령이나 지급정지
6. 예치금 및 디지털자산 등의 수탁금지 또는 다른 디지털자산업자로의 이전
7. 임원의 직무정지나 임원의 직무를 대행하는 관리인의 선임
8. 보유자산의 처분이나 점포·조직의 축소
9. 합병 또는 제3자에 의한 해당 디지털자산업자의 인수
10. 보고 또는 자료의 제출과 제출한 보고서 또는 자료의 공시
11. 영업의 전부 또는 일부 정지
12. 디지털자산의 매매제한
13. 그 밖에 제1호부터 제12호까지에 준하는 조치로서 대통령령으로 정하는 조치

③ 제2항제7호에 따라 금융위원회가 선임한 관리인의 권한, 해임, 등기 등에 관하여는 「금융산업의 구조개선에 관한 법률」 제14조의3을 준용한다.

④ 제1항부터 제3항까지에 따른 조치명령의 세부기준, 절차, 그 밖에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제140조(승인사항 등) ① 디지털자산업자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하고자 하는 경우에는 금융위원회의 승인을 받아야 한다.

1. 합병, 분할 또는 분할합병
 2. 주식의 포괄적 교환 또는 이전
 3. 해산
 4. 제4조제1항제1호부터 제6호까지의 어느 하나에 해당하는 디지털 자산업 전부(이에 준하는 경우를 포함한다)의 양도 또는 양수
 5. 제4조제1항제7호 및 제8호의 어느 하나에 해당하는 디지털자산업 전부(이에 준하는 경우를 포함한다)의 양도 또는 양수
 6. 제4조제1항제1호부터 제6호까지의 어느 하나에 해당하는 디지털 자산업 전부(이에 준하는 경우를 포함한다)의 폐지
 7. 제4조제1항제7호 및 제8호의 어느 하나에 해당하는 디지털자산업 전부(이에 준하는 경우를 포함한다)의 폐지
 8. 그 밖에 이용자 보호 또는 채권자 보호 등을 위하여 필요한 사항으로서 대통령령으로 정하는 행위
- ② 금융위원회는 제1항에 따른 승인을 한 경우 그 내용을 관보 및 인터넷 홈페이지 등에 공고하여야 한다.
- ③ 제1항의 승인의 기준·방법, 그 밖의 승인 업무 처리를 위하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제141조(보고사항) 디지털자산업자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 대통령령으로 정하는 방법에 따라 그 사실을 금융위원회에 보고하여야 한다.

1. 상호를 변경한 때

2. 정관 중 대통령령으로 정하는 중요한 사항을 변경한 때
3. 최대주주가 변경된 때
4. 대주주 또는 그의 특수관계인의 소유주식이 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이상 변동된 때
5. 제4조제1항제1호부터 제6호까지의 어느 하나에 해당하는 디지털자산업의 일부를 양도 또는 양수한 때
6. 제4조제1항제7호 및 제8호의 어느 하나에 해당하는 디지털자산업의 일부를 양도 또는 양수한 때
7. 제4조제1항제1호부터 제6호까지의 어느 하나에 해당하는 디지털자산업의 일부를 폐지한 때
8. 제4조제1항제7호 및 제8호의 어느 하나에 해당하는 디지털자산업의 일부를 폐지한 때
9. 지점, 그 밖의 영업소를 신설하거나 폐지한 때
10. 본점의 위치를 변경한 때
11. 본점·지점, 그 밖의 영업소의 영업을 중지하거나 다시 시작한 때
12. 그 밖에 이용자 보호 또는 건전한 거래질서를 위하여 필요한 경우로서 대통령령으로 정하는 경우

제2장 검사 및 조치

제142조(디지털자산업자에 대한 검사) ① 디지털자산업자 및 고정가치형 디지털자산의 발행인(이하 “디지털자산업자등”이라 한다)은 그 업무와 재산상황에 관하여 금융감독원장의 검사를 받아야 한다.

② 한국은행은 금융통화위원회가 디지털자산거래와 관련하여 통화신용정책의 수행, 금융안정 및 지급결제제도의 원활한 운영을 위하여 필요하다고 인정하는 경우에는 디지털자산업자에 대하여 자료제출을 요구할 수 있다. 이 경우 요구하는 자료는 해당 디지털자산업자등의 업무부담을 충분히 고려하여 필요한 최소한의 범위로 한정하여야 한다.

③ 제2항의 요구 방법 및 절차에 관하여 「한국은행법」 제87조 및 제88조와 「금융위원회의 설치 등에 관한 법률」 제62조를 준용한다.

④ 금융감독원장은 제1항의 검사를 함에 있어서 필요하다고 인정되는 경우에는 디지털자산업자등에게 업무 또는 재산에 관한 보고, 자료의 제출, 증인의 출석, 증언 및 의견의 진술을 요구할 수 있다.

⑤ 금융감독원장이 제1항에 따른 검사를 한 경우에는 그 보고서를 금융위원회에 제출하여야 한다. 이 경우 이 법 또는 이 법에 따른 명령이나 처분을 위반한 사실이 있는 때에는 그 처리에 관한 의견서를 첨부하여야 한다.

⑥ 금융위원회는 검사의 방법·절차, 검사결과에 대한 조치기준, 그 밖의 검사업무와 관련하여 필요한 사항을 정하여 고시할 수 있다.

제143조(디지털자산업자등에 대한 조치) ① 금융위원회는 디지털자산업자등이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제13조에 따른 디지털자산업인가, 제19조에 따른 디지털자산업등록 또는 제123조제1항에 따른 고정가치형 디지털자산 발행 인가를 취소할 수 있다.

1. 거짓, 그 밖의 부정한 방법으로 디지털자산업의 인가를 받거나 등록한 경우 또는 고정가치형 디지털자산 발행 인가를 받은 경우
2. 인가 조건 또는 업무 단위 추가등록조건을 위반한 경우
3. 제16조제1항에 따른 인가요건의 유지의무, 같은 조 제2항에 따른 업무 단위 추가등록요건 또는 제21조에 따른 등록요건의 유지의무를 위반한 경우
4. 업무의 정지기간 중에 업무를 한 경우
5. 금융위원회의 시정명령 또는 중지명령을 이행하지 아니한 경우
6. 대통령령으로 정하는 디지털자산 및 금융관련 법령 등을 위반한 경우로서 대통령령으로 정하는 경우
7. 그 밖에 이용자의 이익을 현저히 해할 우려가 있거나 해당 디지털자산업을 영위하기 곤란하다고 인정되는 경우로서 대통령령으로 정하는 경우

② 디지털자산업자등은 제1항에 따라 그 업무에 관련된 디지털자산업인가, 디지털자산업등록, 고정가치형 디지털자산 발행 인가가 모두 취소된 경우에는 이로 인하여 해산한다.

③ 금융위원회는 디지털자산업자등이 이 법 또는 이 법에 따른 명령을 위반하여 건전한 디지털자산을 영위하지 못할 우려가 있다고 인정되는 경우로서 대통령령으로 정하는 경우에는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 조치를 할 수 있다.

1. 6개월 이내의 업무의 전부 또는 일부의 정지
2. 디지털자산 관련 계약 및 그 밖의 계약의 인계명령
3. 위법행위의 시정명령 또는 중지명령
4. 위법행위로 인한 조치를 받았다는 사실의 공표명령 또는 게시명령
5. 기관경고
6. 기관주의
7. 그 밖에 위법행위를 시정하거나 방지하기 위하여 필요한 조치로서 대통령령으로 정하는 조치

제144조(임직원에 대한 조치) ① 금융위원회는 디지털자산업자의 임원이 제143조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하거나 이 법 또는 이 법에 따른 명령을 위반하여 건전한 디지털자산을 영위하지 못할 우려가 있다고 인정되는 경우로서 대통령령으로 정하는 경우에는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 조치를 할 수 있다.

1. 해임요구
2. 6개월 이내의 직무정지
3. 문책경고

4. 주의적 경고

5. 주의

6. 그 밖에 위법행위를 시정하거나 방지하기 위하여 필요한 조치로서 대통령령으로 정하는 조치

② 금융위원회는 디지털자산업자의 직원이 제143조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하거나 이 법 또는 이 법에 따른 명령을 위반하여 건전한 디지털자산을 영위하지 못할 우려가 있다고 인정되는 경우로서 대통령령으로 정하는 경우에는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 조치를 그 디지털자산업자에게 요구할 수 있다.

1. 면직

2. 6개월 이내의 정직

3. 감봉

4. 견책

5. 경고

6. 주의

7. 그 밖에 위법행위를 시정하거나 방지하기 위하여 필요한 조치로서 대통령령으로 정하는 조치

③ 금융위원회는 제1항 또는 제2항에 따라 디지털자산업자의 임직원에게 대하여 조치를 하거나 이를 요구하는 경우 그 임직원에게 대하여 관리·감독의 책임이 있는 임직원에게 대한 조치를 함께 하거나 이를 요구할 수 있다. 다만, 관리·감독의 책임이 있는 자가 그 임

직원의 관리·감독에 상당한 주의를 다한 경우에는 조치를 감면할 수 있다.

제145조(청문) 금융위원회는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 처분 또는 조치를 하고자 하는 경우에는 청문을 실시하여야 한다.

1. 제143조제1항에 의한 디지털자산업자등에 대한 인가·등록의 취소
2. 제144조제1항 또는 제2항에 의한 디지털자산업자등의 임직원에 대한 해임요구 또는 면직요구

제146조(처분 등의 기록 및 공시 등) ① 금융위원회는 제143조 또는 제144조에 따라 처분 또는 조치한 경우에는 그 내용을 기록하고 이를 유지·관리하여야 한다.

② 금융위원회는 제149조제1항 또는 제3항에 따라 조치를 취한 경우 그 사실을 관보 및 인터넷 홈페이지 등에 공고하여야 한다.

③ 금융위원회는 디지털자산업자의 퇴임한 임원 또는 퇴직한 직원이 재임 또는 재직 중이었다면 제144조제1항제1호부터 제5호까지 또는 같은 조 제2항제1호부터 제6호까지에 해당하는 조치를 받았을 것으로 인정되는 경우에는 그 조치의 내용을 해당 디지털자산업자에게 통보할 수 있다. 이 경우 통보를 받은 디지털자산업자는 이를 퇴임·퇴직한 해당 임직원에게 통보하여야 한다.

④ 제1항은 디지털자산업자가 금융위원회의 조치요구에 따라 그 임직원을 조치한 경우 및 제3항에 따라 통보를 받은 경우에 준용한다.

⑤ 디지털자산업자 또는 그 임직원(임직원이었던 자를 포함한다)은 금융위원회에 자기에 대한 제143조 및 제144조에 따른 처분 또는 조치 여부 및 그 내용을 조회할 수 있다.

⑥ 금융위원회는 제5항의 조회요청을 받은 경우에는 정당한 사유가 없으면 처분 또는 조치 여부 및 그 내용을 그 조회 요청자에게 통보하여야 한다.

제147조(디지털자산업 취소처분 등에 대한 이의신청) ① 제143조제1항

· 제3항, 제144조제1항제1호부터 제6호까지 및 같은 조 제2항제1호부터 제7호까지에 따른 처분 또는 조치에 대하여 불복하는 자는 그 처분 또는 조치의 고지를 받은 날부터 30일 이내에 그 사유를 갖추어 금융위원회에 이의를 신청할 수 있다.

② 금융위원회는 제1항에 따른 이의신청을 받으면 그 신청을 받은 날부터 60일 이내에 그 이의신청에 대한 결과를 신청인에게 통지하여야 한다. 다만, 부득이한 사유로 60일 이내에 통지할 수 없는 경우에는 그 기간을 만료일 다음 날부터 기산하여 30일의 범위에서 한 차례 연장할 수 있다.

③ 제1항 및 제2항에서 규정한 사항 외에 처분에 대한 이의신청에 관한 사항은 「행정기본법」 제36조에 따른다.

제3장 조사 등

제148조(보고 및 조사) ① 금융위원회는 이 법 또는 이 법에 따른 명령이나 처분을 위반한 사항이 있거나 이용자 보호 또는 건전한 거래질서를 위하여 필요하다고 인정되는 경우에는 위반행위의 혐의가 있는 자, 그 밖의 관계자에게 참고가 될 보고 또는 자료의 제출을 명하거나 금융감독원장에게 장부·서류, 그 밖의 물건을 조사하게 할 수 있다.

② 금융위원회는 제1항에 따른 조사를 위하여 위반행위의 혐의가 있는 자, 그 밖의 관계자에게 다음 각 호의 사항을 요구할 수 있다.

1. 조사사항에 관한 사실과 상황에 대한 진술서의 제출
2. 조사사항에 관한 진술을 위한 출석
3. 조사에 필요한 장부·서류, 그 밖의 물건의 제출

③ 금융위원회는 제1항에 따른 조사를 함에 있어서 제114조 및 제115조를 위반한 행위(이하 이 장에서 “특정 불공정거래 행위”라 한다)의 조사에 필요하다고 인정되는 경우에는 다음 각 호의 조치를 할 수 있다.

1. 제2항제3호에 따라 제출된 장부·서류, 그 밖의 물건의 영치
2. 관계자의 사무소 또는 사업장에 대한 출입을 통한 업무·장부·서류, 그 밖의 물건의 조사

④ 금융위원회는 제1항에 따른 조사를 함에 있어서 필요하다고 인정되는 경우에는 디지털자산업자에 대통령령으로 정하는 방법에 따라 조사에 필요한 자료의 제출을 요구할 수 있다.

⑤ 금융위원회는 제1항에 따른 조사 결과 이 법을 위반하였다고 인정되는 경우에는 시정명령, 그 밖에 대통령령으로 정하는 조치를 할 수 있으며, 조사 및 조치를 함에 있어서 필요한 절차·조치기준, 그 밖에 필요한 사항을 정하여 고시할 수 있다.

⑥ 제3항제2호에 따라 조사를 하는 자는 그 권한을 표시하는 증표를 지니고 이를 관계자에게 내보여야 한다.

⑦ 금융위원회는 관계자에 대한 조사실적·처리결과, 그 밖에 관계자의 위법행위를 예방하는 데 필요한 정보 및 자료를 대통령령으로 정하는 방법에 따라 공표할 수 있다.

제149조(거래등의 정지) ① 금융위원회는 특정 불공정거래 행위를 하였다고 판단할 만한 상당한 이유가 있고 불법이익 은닉 방지를 위하여 디지털자산의 매매, 입고 및 출고, 예치금의 입금 및 출금 등의 거래(이하 “거래등”이라 한다)를 정지할 상당한 필요가 있다고 인정하는 경우 특정 불공정거래 행위에 사용되었다고 의심되는 이용자의 계정의 전부 또는 일부에 대하여 디지털자산업자에게 거래등의 정지를 요구할 수 있다.

② 수사기관은 제1항에 따른 거래등의 정지 요구 조치를 금융위원회에 요청할 수 있다.

③ 제1항에 따른 거래등의 정지 기간은 6개월로 한다. 다만, 금융위원회는 불법이익 은닉 방지 등을 위하여 거래등의 정지를 계속할 필요가 있다고 인정하는 경우에는 6개월의 범위에서 1회에 한정하

여 연장을 요구할 수 있다.

④ 제1항에 따른 요구를 받은 디지털자산업자는 금융위원회로부터 거래등의 정지 조치를 요구받은 해당 계정에 대하여 지체 없이 거래등의 정지 조치를 하여야 하고, 그 사실을 해당 계정의 명의인과 금융위원회에 통지하여야 한다. 다만, 명의인의 소재를 알 수 없는 경우에는 디지털자산업자의 인터넷 홈페이지 등에 거래등의 정지 조치에 관한 사실을 공개하여야 한다.

⑤ 수사기관은 도주 또는 증거인멸 등의 우려가 있는 경우 디지털자산업자에게 명의인에 대한 통지를 유예할 것을 요청할 수 있다. 이 경우 디지털자산업자는 제4항에 따른 통지를 유예하여야 한다.

⑥ 제1항에 따른 요구를 받은 디지털자산업자의 임직원은 거래등의 정지 조치가 완료되기 전 또는 제5항에 따른 통지 유예기간 동안 이를 명의인 등 제3자에게 누설하는 행위를 할 수 없다.

⑦ 금융위원회는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 제4항에 따라 거래등이 정지된 계정에 대하여 거래등의 정지의 일부나 전부를 해제할 수 있다. 다만, 제1호 또는 제2호에 해당하는 경우에는 거래등의 정지를 해제하여야 한다.

1. 명의인이 특정 불공정거래 행위에 관여하지 아니하였다는 사실이 인정되는 경우
2. 해당 계정이 불법이익 은닉에 사용된 계좌가 아니라는 사실이 객관적인 자료 등으로 소명되는 경우

3. 수사기관에 대한 고발·통보 등이 이루어졌고, 수사기관에 의한 추정보전절차 등이 진행되어 더 이상 거래등 정지의 필요성이 인정되지 아니하는 경우

4. 거래등 정지를 한 날부터 12개월이 지날 때까지 특정 불공정거래 행위 여부에 대한 금융위원회 의결이 존재하지 아니하는 경우

5. 그 밖에 거래등 정지를 유지할 필요성 등을 고려하여 대통령령으로 정하는 경우

⑧ 제1항부터 제7항까지에 따른 거래등의 정지의 대상, 요건, 절차, 통지 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제150조(불공정거래행위자에 대한 거래 및 임원선임 제한) ① 금융위원회는 이용자를 보호하고 건전한 거래 질서를 유지하기 위하여 제148조에 따른 조사 결과 특정 불공정거래 행위를 한 자에 대하여 일정 기간(이하 이 조에서 “제한기간”이라 한다) 동안 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 제한하는 명령(이하 이 조에서 “제한명령”이라 한다)을 할 수 있다.

1. 누구의 명의로든지 자기의 계산으로 행하는 디지털자산의 거래를 위한 계좌 개설, 매매, 대여, 차입 및 그 밖의 거래. 다만, 거래의 성격, 그 밖의 사정 등을 고려하여 대통령령으로 정하는 경우는 제외한다.

2. 주권상장법인, 디지털자산업자, 그 밖에 대통령령으로 정하는 법인(이하 이 조에서 “주권상장법인등”이라 한다)의 임원[「상법」

에 따른 집행임원, 「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 제2조제 5호에 따른 업무집행책임자(이 경우 “금융회사”는 “주권상장법인 등”으로 본다)를 포함한다]으로서의 선임·재임(在任)

② 제1항에 따른 제한기간을 정할 때 금융위원회는 다음 각 호의 사항을 고려하여야 하며, 제한기간은 5년을 초과할 수 없다.

1. 위반행위의 내용 및 정도
2. 위반행위의 기간 및 횟수
3. 위반행위로 인하여 취득한 이익의 규모

③ 금융위원회는 제1항제1호(같은 호 단서는 제외한다)에 따른 거래가 제한되는 자(이하 이 조에서 “거래제한대상자”라 한다)에 관한 다음 각 호의 정보 중 거래제한 조치에 필요한 정보를 디지털자산업자에 통보하여야 한다.

1. 거래제한대상자의 인적사항 및 거래제한대상자가 보유한 디지털 자산 및 계정정보
2. 제한명령의 내용 및 제한기간
3. 그 밖에 대통령령으로 정하는 정보

④ 디지털자산업자는 제3항에 따라 통보받은 거래제한대상자로부터 디지털자산의 거래 요청을 받은 경우 제1항제1호(같은 호 단서는 제외한다)에 해당하는 거래에 대해서는 이를 거부하여야 한다. 이 경우 거래제한대상자의 거래 요청 사실(제3항제1호의 정보를 포함한다. 이하 같다) 및 그 거부 또는 처리결과를 금융위원회 및 디지털

자산시장을 개설·운영하는 디지털자산업자에 통보하여야 한다.

⑤ 주권상장법인등은 제1항제2호에 따른 임원으로서의 선임·재임이 제한되는 자(이하 이 조에서 “임원선임·재임제한대상자”라 한다)를 임원으로 선임할 수 없다. 임원선임·재임제한대상자가 임원으로 재임 중인 경우에는 해당 임원을 지체 없이 해임하여야 한다.

⑥ 금융위원회는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 각 호의 구분에 따른 조치 및 그 밖에 시정에 필요한 조치를 할 수 있다.

1. 거래제한대상자가 제한명령을 위반하여 디지털자산을 취득한 경우: 6개월 이내의 범위에서 기간을 정하여 내리는 해당 디지털자산의 처분명령

2. 주권상장법인등이 제5항 전단을 위반하여 임원선임·재임제한대상자를 임원으로 선임하거나 같은 항 후단을 위반하여 임원선임·재임제한대상자를 해임하지 아니한 경우: 해당 임원선임·재임제한대상자의 해임 요구

⑦ 제1항부터 제6항까지에 따른 제한명령의 절차·기준, 거래제한대상자 통보 방법·절차, 시정에 필요한 조치의 구체적 내용·절차 및 그 밖에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제4장 과징금

제151조(디지털자산업자 등에 대한 과징금) ① 금융위원회는 디지털자

산업자가 제47조제1항제1호부터 제3호까지 및 같은 조 제2항을 위반한 경우에는 그 디지털자산업자에 대하여 다음 각 호의 구분에 따른 위반금액을 초과하지 아니하는 범위에서 과징금을 부과할 수 있다.

1. 제47조제1항제1호 또는 제2호를 위반한 경우에는 취득금액
2. 제47조제1항제3호를 위반한 경우에는 허용비율을 초과하는 취득금액

3. 제47조제2항을 위반한 경우에는 신용공여액

② 금융위원회는 디지털자산업자에 대하여 제143조제3항제1호에 따라 업무정지처분을 부과할 수 있는 경우에는 이에 갈음하여 업무정지기간의 이익의 범위에서 과징금을 부과할 수 있다.

③ 금융위원회는 디지털자산업자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 그 위반행위와 관련된 계약으로 얻은 수입 또는 이에 준하는 금액(이하 이 조에서 “수입등”이라 한다)의 100분의 50 이내에서 과징금을 부과할 수 있다. 다만, 위반행위를 한 자가 그 위반행위와 관련된 계약으로 얻은 수입등이 없거나 수입등의 산정이 곤란한 경우 대통령령으로 정하는 경우에는 10억원을 초과하지 아니하는 범위에서 과징금을 부과할 수 있다.

1. 제59조제1항을 위반하여 중요한 사항을 설명하지 아니하거나 같은 조 제2항을 위반하여 설명서를 제공하지 아니하거나 확인을 받지 아니한 경우

2. 제61조 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 한 경우

3. 제63조를 위반하여 디지털자산등에 관한 광고를 한 경우

④ 금융위원회는 디지털자산업자 및 그 임직원이 제66조제2항을 위반한 경우에는 그 디지털자산업자, 임직원 및 정보교류 차단 대상이 되는 정보를 제공받아 이용한 자에게 그 위반행위와 관련된 거래로 얻은 이익(미실현 이익을 포함한다) 또는 이로 인하여 회피한 손실액의 1.5배에 상당하는 금액 이하의 과징금을 부과할 수 있다.

⑤ 금융위원회는 디지털자산업자가 제135조제4호를 위반하여 이용자의 인적 사항이나 그 거래의 내용 등에 관한 정보 또는 자료를 타인에게 제공·누설하거나 업무상 목적 외에 사용하는 경우에는 50억원 이하의 과징금을 부과할 수 있다.

제152조(공시위반에 대한 과징금) ① 금융위원회는 디지털자산 발행인(고정가치형 디지털자산의 발행인을 포함한다.)이 제106조부터 제108조까지 및 제125조에 따른 공시사항에 대해서 거짓의 기재 또는 표시를 하거나 중요사항을 기재 또는 표시하지 아니한 경우 20억을 초과하지 않는 범위에서 과징금을 부과할 수 있다.

② 제1항에 따른 과징금의 부과는 과징금부과대상자에게 각 해당 규정의 위반행위에 대하여 고의 또는 중대한 과실이 있는 경우에만 한다.

제153조(불공정거래행위 등에 대한 과징금) ① 금융위원회는 제114조를 위반한 자에 대하여 그 위반행위로 얻은 이익(미실현 이익을 포

함한다. 이하 이 조에서 같다) 또는 이로 인하여 회피한 손실액의 2배에 상당하는 금액 이하의 과징금을 부과할 수 있다. 다만, 그 위반행위와 관련된 거래로 얻은 이익 또는 이로 인하여 회피한 손실액이 없거나 산정하기 곤란한 경우에는 40억원 이하로서 대통령령으로 정한 금액의 과징금을 부과할 수 있다.

② 금융위원회는 제1항에 따라 과징금을 부과할 때 동일한 위반행위로 제166조제1항에 따라 벌금을 부과받은 경우에는 제1항의 과징금 부과를 취소하거나 벌금에 상당하는 금액(몰수나 추징을 당한 경우 해당 금액을 포함한다)의 전부 또는 일부를 과징금에서 제외할 수 있다.

③ 검찰총장은 금융위원회가 제1항에 따라 과징금을 부과하기 위하여 수사 관련 자료를 요구하는 경우에는 필요하다고 인정되는 범위에서 이를 제공할 수 있다.

제154조(과징금의 부과) ① 제151조 및 제152조에 따른 과징금의 부과
는 과징금부과대상자에게 각 해당 규정의 위반행위에 대하여 고의
또는 중대한 과실이 있는 경우에 한정한다.

② 금융위원회는 과징금을 부과하는 경우에는 대통령령으로 정하는
기준에 따라 다음 각 호의 사항을 고려하여야 한다.

1. 위반행위의 내용 및 정도
2. 위반행위의 기간 및 횟수
3. 위반행위로 인하여 취득한 이익의 규모

4. 업무정지기간(제151조제2항에 따라 과징금을 부과하는 경우만 해당한다)

③ 금융위원회는 이 법을 위반한 법인이 합병을 하는 경우 그 법인이 행한 위반행위는 합병 후 존속하거나 합병에 의하여 신설된 법인이 행한 행위로 보아 과징금을 부과·징수할 수 있다.

④ 과징금의 부과에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제155조(의견제출) ① 금융위원회는 과징금을 부과하기 전에 미리 당사자 또는 이해관계인 등에게 의견을 제출할 기회를 주어야 한다.

② 제1항에 따른 당사자 또는 이해관계인 등은 금융위원회의 회의에 출석하여 의견을 진술하거나 필요한 자료를 제출할 수 있다.

③ 당사자 또는 이해관계인 등은 제2항에 따른 의견 진술 등을 하는 경우 변호인의 도움을 받거나 그를 대리인으로 지정할 수 있다.

제156조(이의신청) ① 과징금 부과처분에 대하여 불복하는 자는 그 처분의 고지를 받은 날부터 30일 이내에 그 사유를 갖추어 금융위원회에 이의를 신청할 수 있다.

② 금융위원회는 제1항에 따른 이의신청에 대하여 60일 이내에 결정을 하여야 한다. 다만, 부득이한 사정으로 그 기간 이내에 결정을 할 수 없을 경우에는 30일의 범위에서 그 기간을 연장할 수 있다.

제157조(준용규정) 과징금의 징수, 납부 및 환급 등에 관해서는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제433조, 제434조 및 제434조의2부터 제434조의4까지를 준용한다.

제7편 보칙

제158조(위법행위의 신고 및 신고자 보호) ① 누구든지 제4편 제3장의 불공정거래행위, 그 밖에 이 법의 위반행위를 알게 되었거나 이를 강요 또는 제의받은 경우에는 금융위원회에 신고 또는 제보할 수 있다.

② 금융위원회는 제1항에 따른 신고 또는 제보를 받은 경우에는 이를 신속하게 처리하고, 그 처리결과를 신고자 또는 제보자(이하 이 조에서 “신고자등”이라 한다)에게 통지하여야 한다

③ 금융위원회는 제1항에 따라 신고 또는 제보를 받은 경우 신고자등의 신분 등에 관한 비밀을 유지하여야 한다.

④ 신고자등이 소속된 기관·단체 또는 회사는 그 신고자등에 대하여 그 신고 또는 제보와 관련하여 직접 또는 간접적인 방법으로 불리한 대우를 하여서는 아니 된다.

⑤ 신고자등이 신고의 내용이 거짓이라는 사실을 알았거나 알 수 있었음에도 불구하고 신고한 경우에는 이 법의 보호를 받지 못한다.

⑥ 금융위원회는 신고자등에 대하여 포상금을 지급할 수 있다.

⑦ 제1항부터 제6항까지에 규정한 사항 외에 신고의 방법 및 처리, 신고자등에 대한 통지방법, 신고자등의 보호와 포상금 지급 등에 관한 사항은 대통령령으로 정한다.

제159조(전자문서에 의한 신고 등) ① 이 법에 따라 금융위원회, 금융

감독원장에 보고서 및 그 밖의 서류 또는 자료 등을 제출하는 경우에는 전자문서의 방법으로 할 수 있다.

② 제1항의 전자문서에 의한 신고 등의 방법 및 절차, 그 밖에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제160조(외국디지털자산감독기관과의 정보교환 등) ① 금융위원회는 외국의 디지털자산업 감독기관(이하 이 조에서 “외국디지털자산감독기관”이라 한다)과 감독 및 조사업무에 관한 정보를 교환할 수 있다.

② 금융위원회는 외국디지털자산감독기관이 이 법 또는 이 법에 상응하는 외국의 법령을 위반한 행위에 대하여 목적·범위 등을 밝혀 이 법에서 정하는 방법에 따른 조사 또는 검사를 요청하는 경우 이에 협조할 수 있다. 이 경우 금융위원회는 상호주의 원칙에 따라 조사 또는 검사자료를 외국디지털자산감독기관에 제공하거나 이를 제공받을 수 있다.

③ 금융위원회는 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에만 제2항 후단에 따라 외국디지털자산감독기관에 조사 또는 검사자료를 제공할 수 있다.

1. 외국디지털자산감독기관에 제공된 조사 또는 검사자료가 제공된 목적 외의 다른 용도로 사용되지 아니할 것
2. 조사 또는 검사자료 및 그 제공사실의 비밀이 유지될 것. 다만, 조사 또는 검사자료가 제공된 목적 범위에서 이 법에 상응하는

외국 법령의 위반과 관련된 처분, 재판 또는 그에 상응하는 절차에 사용되는 경우에는 예외로 한다.

제161조(권한의 위탁) 금융위원회는 이 법에 따른 권한의 일부를 대통령령으로 정하는 바에 따라 금융감독원장에게 위탁할 수 있다.

제162조(디지털자산 관련 분쟁 조정) 디지털자산업자, 이용자 및 그 밖의 이해관계인 사이에 발생하는 디지털자산 관련 분쟁이 발생한 경우 「금융소비자 보호에 관한 법률」 제33조에 따른 금융분쟁조정위원회에 분쟁조정을 신청할 수 있다. 이 경우 “디지털자산업자”는 「금융소비자 보호에 관한 법률」에서 정한 “조정대상기관”으로 본다.

제163조(금융감독원장에 대한 지시·감독 등) ① 금융위원회는 이 법에 의한 권한을 행사하는 데에 필요하다고 인정되는 경우에는 금융감독원장에 대하여 지시·감독 및 업무집행방법의 변경, 그 밖에 감독상 필요한 조치를 명할 수 있다.

② 금융감독원은 이 법에 따라 금융위원회의 지시·감독을 받아 이 법에 따라 부여된 업무 등으로서 대통령령으로 정하는 업무를 수행한다.

제164조(위반행위로 얻은 이익의 산정) 제114조에 따른 위반행위와 관련된 거래로 얻은 이익 또는 이로 인하여 회피한 손실액은 그 위반행위를 통하여 이루어진 거래로 발생한 총수입에서 그 거래를 위한 총비용을 공제한 차액을 말한다. 이 경우 각 위반행위의 유형별 구

체적인 산정방식은 대통령령으로 정한다.

제165조(이행강제금) ① 금융위원회는 제31조제4항에 따른 주식처분 명령을 받은 자가 그 정한 기간 이내에 그 명령을 이행하지 아니하면 이행기간이 지난 날부터 1일당 그 처분하여야 하는 주식의 장부가액에 1만분의 3을 곱한 금액을 초과하지 아니하는 범위에서 이행강제금을 부과할 수 있다.

② 이행강제금은 주식처분명령에서 정한 이행기간의 종료일의 다음 날부터 주식처분명령을 이행하는 날(주권지급일을 말한다)까지의 기간에 대하여 이를 부과한다.

③ 금융위원회는 주식처분명령을 받은 자가 주식처분명령에서 정한 이행기간의 종료일로부터 90일이 지난 후에도 그 명령을 이행하지 아니하면 그 종료일로부터 매 90일이 지나는 날을 기준으로 하여 이행강제금을 징수한다.

④ 이행강제금의 부과 및 징수에 관하여는 「은행법」 제65조의4부터 제65조의8까지, 제65조의10 및 제65조의11을 준용한다.

⑤ 그 밖에 이행강제금의 부과·납부·징수·환급 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제8편 벌칙

제166조(벌칙) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 1년 이상

의 유기징역 또는 그 위반행위로 얻은 이익 또는 회피한 손실액의 3배 이상 5배 이하에 상당하는 벌금에 처한다. 다만, 그 위반행위로 얻은 이익 또는 회피한 손실액이 없거나 산정하기 곤란한 경우 또는 그 위반행위로 얻은 이익 또는 회피한 손실액의 5배에 해당하는 금액이 5억원 이하인 경우에는 벌금의 상한액을 5억원으로 한다.

1. 제114조제1항을 위반하여 디지털자산과 관련된 미공개중요정보를 해당 디지털자산의 매매, 그 밖의 거래에 이용하거나 타인에게 이용하게 한 자
2. 제114조제2항을 위반하여 디지털자산의 매매에 관하여 그 매매가 성황을 이루고 있는 듯이 잘못 알게 하거나, 그 밖에 타인에게 그릇된 판단을 하게 할 목적으로 같은 항 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 한 자
3. 제114조제3항을 위반하여 디지털자산의 매매를 유인할 목적으로 매매가 성황을 이루고 있는 듯이 잘못 알게 하거나 그 시세를 변동 또는 고정시키는 매매 또는 그 위탁이나 수탁을 하는 행위를 한 자
4. 디지털자산의 매매, 그 밖의 거래와 관련하여 제114조제4항 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 한 자

② 제1항의 위반행위로 얻은 이익 또는 회피한 손실액이 5억원 이상인 경우에는 제1항의 징역을 다음 각 호의 구분에 따라 가중한다.

1. 이익 또는 회피한 손실액이 50억원 이상인 경우: 무기 또는 5년

이상의 징역

2. 이익 또는 회피한 손실액이 5억원 이상 50억원 미만인 경우: 3년

이상의 유기징역

③ 제1항부터 제2항까지에 따라 징역에 처하는 경우에는 10년 이하의 자격정지와 벌금을 병과(竝科)할 수 있다.

④ 제1항에 따른 위반행위로 얻은 이익(미실현 이익을 포함한다) 또는 회피한 손실액은 그 위반행위를 통하여 이루어진 거래로 발생한 총수입에서 그 거래를 위한 총비용을 공제한 차액을 말한다. 이 경우 각 위반행위의 유형별 구체적인 산정방식은 대통령령으로 정한다.

제167조(벌칙) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 5년 이하의 징역 또는 2억원 이하의 벌금에 처한다.

1. 제12조를 위반하여 디지털자산업인가를 받지 아니하고 디지털자산업(디지털자산이전업, 디지털자산보관관리업, 디지털자산모집주선업, 디지털자산자문업, 디지털자산일임업은 제외한다)을 영위한 자

2. 거짓, 그 밖의 부정한 방법으로 제13조에 따른 디지털자산업인가(변경인가를 포함한다)를 받은 자

3. 제47조제1항을 위반하여 같은 항 제1호·제2호 또는 제3호에 해당하는 행위를 한 자

4. 제47조제2항을 위반하여 신용공여를 한 디지털자산업자와 그로부

터 신용공여를 받은 자

5. 제48조를 위반하여 대주주(그의 특수관계인을 포함한다) 자신의 이익을 얻을 목적으로 같은 조 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 한 자
6. 제66조제2항을 위반하여 제56조제1항 또는 제2항에 따라 정보교류 차단의 대상이 되는 정보를 정당한 사유 없이 본인이 이용하거나 제3자에게 이용하게 한 자와 정보교류 차단의 대상이 되는 정보를 제공받아 이용한 자
7. 제77조를 위반하여 이용자로부터 예치받은 재산으로 디지털자산의 매매를 한 자
8. 제78조(제6호를 제외한다), 제89조제1항(제3호를 제외한다), 제93조(제7호를 제외한다), 제98조제2항(제9호를 제외한다)을 위반하여 각 해당 조항 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 한 자
9. 제81조를 위반하여 디지털자산거래지원업 인가를 받지 아니하고 디지털자산시장을 개설하거나 운영한 자
10. 제87조제2항에 의하여 준용되는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제70조를 위반하여 투자자로부터 예치받은 재산으로 디지털자산의 매매를 한 자
11. 제87조제2항에 의하여 준용되는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제71조(제7호를 제외한다)를 위반하여 각 해당 조항 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 한 자

12. 제95조에 의하여 준용되는 제78조(제6호를 제외한다)를 위반하여 해당 조항 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 한 자
13. 제98조를 위반하여 해당 조항 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 한 자
14. 제123조제1항을 위반하여 고정가치형 디지털자산 발행 인가를 받지 않고 고정가치형 디지털자산 발행업무를 영위한 자
15. 제158조제3항을 위반하여 신고자등의 신분 등에 관한 비밀을 누설한 자

제168조(벌칙) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 3년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금에 처한다.

1. 제18조를 위반하여 디지털자산업등록(변경등록을 포함한다)을 하지 아니하고 디지털자산이전업, 디지털자산보관관리업, 디지털자산모집주선업, 디지털자산자문업 또는 디지털자산일임업을 영위한 자
2. 거짓, 그 밖의 부정한 방법으로 제19조에 따른 디지털자산업등록(변경등록을 포함한다)을 한 자
3. 거짓, 그 밖의 부정한 방법으로 제24조제1항에 따른 디지털자산전담중개업자의 지정을 받은 자
4. 제24조에 따라 금융위원회로부터 디지털자산전담중개업자의 지정을 받지 아니하고 전담중개업무 또는 제25조제2항 각 호의 어느 하나에 해당하는 업무를 영위한 자

5. 제54조를 위반하여 자기의 명의를 대여하여 타인에게 디지털자산
업을 영위하게 한 자
6. 제66조제1항(제29조제9항에서 준용하는 경우를 포함한다)을 위반
하여 직무상 알게 된 정보로서 외부에 공개되지 아니한 정보를
자기 또는 제삼자의 이익을 위하여 이용한 자
7. 제67조(제29조제9항에서 준용하는 경우를 포함한다)를 위반하여
같은 조 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 한 자
8. 제70조제1항을 위반하여 자료를 기록·유지하지 아니한 자
9. 제71조제1항을 위반하여 공고 또는 통지를 하지 아니한 자
10. 제72조제1항제1호를 위반하여 같은 호에 규정된 방법에 따르지
아니하고 디지털자산을 매매한 자
11. 제87조제1항에 의하여 준용되는 「자본시장과 금융투자업에 관
한 법률」 제383조제2항을 위반하여 자금의 공여, 손익의 분배,
그 밖에 영업에 관하여 특별한 이해관계를 가진 자
12. 제87조제1항에 의하여 준용되는 「자본시장과 금융투자업에 관
한 법률」 제383조제1항을 위반하여 비밀을 누설하거나 이용한
자
13. 제92조제2항을 위반하여 보관·관리하는 디지털자산을 고유재산
으로 취득한 자
14. 제140조제1항을 위반하여 같은 항의 어느 하나에 해당하는 행위
를 한 자

15. 제143조제1항에 따라 디지털자산업등록이 취소된 후 그 취소된 업무를 영위한 자
 16. 제143조제3항제1호에 따른 업무의 정지기간 중 그 정지된 업무를 영위한 자
 17. 제148조제2항에 따른 금융위원회의 요구에 불응한 자
- 제169조(벌칙) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 1년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처한다.
1. 제29조제1항 단서를 위반하여 업무를 위탁한 자
 2. 제29조제5항을 위반하여 위탁한 자의 동의를 받지 아니하고 위탁 받은 업무를 제삼자에게 재위탁한 자
 3. 제30조제2항에 따른 위탁계약의 취소명령 또는 변경명령을 위반한 자
 4. 제31조제1항 또는 제2항을 위반하여 승인을 받지 아니한 자 또는 승인신청을 하지 아니한 자
 5. 제31조제4항에 따른 주식처분명령을 위반한 자
 6. 제53조를 위반하여 상호를 사용한 자
 7. 제73조제2항을 위반하여 자산을 국내에 두지 아니한 자
 8. 제73조제3항을 위반하여 자산을 국내에 주소나 거소가 있는 자에 대한 채무의 변제에 우선 충당하지 아니한 자
 9. 제74조를 위반하여 자기가 디지털자산매매업자인지 또는 디지털자산교환업자인지를 밝히지 아니하고 디지털자산의 매매에 관한

청약 또는 주문을 받은 자

10. 제75조를 위반하여 디지털자산을 매매한 자
11. 제87조제2항에 의하여 준용되는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제66조를 위반하여 자기가 디지털자산거래지원업자인지 밝히지 아니하고 디지털자산 기반 파생상품 매매 및 중개에 관한 청약 또는 주문을 받은 자
12. 제87조제2항에 의하여 준용되는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제67조를 위반하여 디지털자산을 매매한 자
13. 제91조를 위반하여 디지털자산을 보관·관리한 자
14. 제111조에 따른 금융위원회의 처분을 위반한 자
15. 제113조에 따른 금융위원회의 처분을 위반한 자
16. 제122조를 위반하여 명칭을 사용한 자
17. 제127조제1항을 위반하여 준비자산을 계속하여 유지하고 관리하지 아니한 자
18. 제127조제2항을 위반하여 준비자산을 은행 등 대통령령으로 정하는 금융기관에 고유재산과 분리하여 보관하지 아니한 자
19. 제127조제6항을 위반하여 준비자산을 상계, 압류, 양도 또는 담보 제공에 사용하거나, 해당 고정가치형 디지털자산을 보유한 이용자의 상환청구에 대한 상환 재원으로 우선하여 사용하지 아니한 자
20. 제129조제1항을 위반하여 정당한 사유 없이 상환청구에 응하지

아니한 자

21. 제139조제1항에 따른 명령을 이행하기 위한 절차·조치를 이행하지 아니한 자

제170조(징역과 벌금의 병과) ① 제166조제1항 및 제2항에 따라 징역에 처하는 경우에는 같은 조 제1항에 따른 벌금을 병과한다.

② 제166조부터 제168조까지의 규정에 해당하는 죄를 범한 자에게는 징역과 벌금을 병과할 수 있다.

제171조(몰수·추징) ① 제166조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자가 해당 행위를 하여 취득한 재산은 몰수하며, 몰수할 수 없는 경우에는 그 가액을 추징한다.

② 제166조제1항제2호부터 제4호까지의 어느 하나에 해당하는 자가 해당 행위를 위하여 제공하였거나 제공하려 한 재산은 몰수하며, 몰수할 수 없는 경우에는 그 가액을 추징한다.

제172조(양벌규정) 법인(단체를 포함한다. 이하 이 조에서 같다)의 대표자나 법인 또는 개인의 대리인, 사용인, 그 밖의 종업원이 그 법인 또는 개인의 업무에 관하여 제166조부터 제169조까지의 어느 하나에 해당하는 위반행위를 하면 그 행위자를 벌하는 외에 그 법인 또는 개인에게도 해당 조문의 벌금형을 과(科)한다. 다만, 법인 또는 개인이 그 위반행위를 방지하기 위하여 해당 업무에 관하여 상당한 주의와 감독을 게을리하지 아니한 경우에는 예외로 한다.

제173조(형벌 등의 감면) ① 제114조를 위반한 자가 수사기관에 자수

(금융위원회에 자진신고한 경우를 포함한다. 이하 이 조에서 같다)
하거나 수사·재판절차에서 해당 사건에 관한 다른 사람의 범죄를
규명하는 진술 또는 증언이나, 그 밖의 자료제출행위 또는 범인검거
를 위한 제보와 관련하여 자신의 범죄로 처벌되는 경우에는 그 형
을 감경 또는 면제할 수 있다.

② 금융위원회는 제1항에 따라 자수하거나 해당 사건에 관한 다른
사람의 범죄를 규명하는 진술 또는 증언이나, 그 밖의 자료제출행위
또는 범인검거를 위한 제보와 관련하여 자신의 위반행위로 제154조
제1항에 따른 과징금을 부과받은 자에 대하여 그 과징금을 감경 또
는 면제할 수 있다.

③ 제2항에 따라 과징금이 감경 또는 면제되는 자의 범위와 감경
또는 면제의 기준·정도 등에 관한 세부 사항은 대통령령으로 정한
다.

제174조(과태료) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에 대하여
는 1억원 이하의 과태료를 부과한다.

1. 제27조제1항 후단 또는 제28조제1항을 위반하여 보고를 하지 아
니한 자
2. 제30조제1항에 따른 검사·조사 또는 확인을 거부·방해 또는 기
피한 자
3. 제33조제1항을 위반하여 같은 항에 규정된 사외이사 선임의무를
이행하지 아니한 자

4. 제33조제2항을 위반하여 이사회 내 사외이사후보추천위원회를 설치하지 않거나 사외이사후보추천위원회 위원의 과반수를 사외이사로 두지 아니한 자
5. 제33조제4항에 따라 사외이사를 선임하지 아니한 자
6. 제33조제5항을 위반하여 이사회 구성 요건 미달 사유 발생 후 최초로 소집되는 주주총회에서 제33조제1항에 따른 요건에 합치되도록 하지 아니한 자
7. 제34조제1항·제2항 및 제3항을 위반하여 같은 항에 규정된 요건을 모두 충족하는 감사위원회를 설치하지 아니한 자
8. 제34조제4항을 위반하여 같은 조 제1항·제2항 및 제3항의 감사위원회의 구성요건을 충족시키지 아니한 자
9. 제34조제5항을 위반하여 상근감사를 두지 아니한 자
10. 제36조제1항을 위반하여 내부통제기준을 마련하지 아니한 자
11. 제37조제1항을 위반하여 준법감시인을 두지 아니한 자
12. 제37조제2항에 따라 준법감시인을 선임하지 아니한 자
13. 제37조제3항(제40조제2항에서 준용하는 경우를 포함한다)에 따른 의결절차를 거치지 아니하고 준법감시인을 임명한 자
14. 제37조제5항을 위반하여 준법감시인을 선임한 자
15. 제39조제1항을 위반하여 위험관리기준을 마련하지 아니한 자
16. 제40조제1항을 위반하여 위험관리책임자를 두지 아니한 자
17. 제46조제1항을 위반하여 업무보고서를 제출하지 아니하거나 거

짓으로 작성하여 제출한 자

18. 제46조제2항을 위반하여 공시서류를 비치 또는 공시하지 아니하거나 거짓으로 작성하여 비치 또는 공시한 자

19. 제46조제3항을 위반하여 보고 또는 공시를 하지 아니하거나 거짓으로 보고 또는 공시한 자

20. 제46조제4항을 위반하여 보고서를 제출하지 아니하거나 거짓으로 작성하여 제출한 자

21. 제47조제3항을 위반하여 이사회 결의를 거치지 아니한 자

22. 제47조제4항을 위반하여 보고 또는 공시를 하지 아니하거나 거짓으로 보고 또는 공시한 자

23. 제47조제5항 또는 제49조에 따른 자료의 제출명령을 위반한 자

24. 제59조제1항을 위반하여 중요한 사항을 설명하지 아니하거나 같은 조 제2항을 위반하여 설명서를 제공하지 아니하거나 확인을 받지 아니한 자

25. 제61조 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 한 자

26. 제62조제1항에 따른 투자권유준칙을 정하지 아니한 자

27. 제63조제1항·제3항을 위반하여 디지털자산등에 관한 광고를 한 자

28. 제64조제1항을 위반하여 이용자에게 계약서류를 제공하지 아니한 자

29. 제68조제1항 단서에 따른 신고를 하지 아니하고 약관을 제정 또

는 변경한 자

30. 거짓, 그 밖의 부정한 방법으로 제56조제1항 단서에 따른 신고를 한 자

31. 제76조제1항부터 제5항까지의 규정을 위반하여 각 해당 조항의 의무를 이행하지 아니한 자

32. 제78조(제6호에 한한다), 제89조제1항(제3호에 한한다), 제93조(제7호에 한한다) 및 제98조제2항(제9호에 한한다)를 위반하여 각 해당 조항의 해당 호에 해당하는 행위를 한 자

33. 제86조를 위반하여 같은 조 각 호의 디지털자산 및 디지털자산 기반 장내파생상품의 시세를 공표하지 아니하거나 거짓으로 공표한 자

34. 제87조제2항에 의하여 준용되는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제68조제1항부터 제5항까지의 규정을 위반하여 각 해당 조항의 의무를 이행하지 아니한 자

35. 제89조제2항을 위반하여 같은 조 각 호의 사항을 계약서류에 기재하지 않거나 이용자에게 설명하지 아니한 자

36. 제94조제1항을 위반하여 계약서류를 이용자에게 교부하지 아니하거나 같은 조 같은 항 각 호의 사항을 기재하지 아니한 자

37. 제95조에 의하여 준용되는 제78조(제6호에 한한다)를 위반하여 해당 조항의 해당 호에 해당하는 행위를 한 자

38. 제97조제1항을 위반하여 일반이용자에게 서면자료를 미리 교부

하지 아니한 자

39. 제97조제2항을 위반하여 일반이용자에게 계약서류를 교부하지
아니한 자

40. 제99조를 위반하여 성과보수를 받은 자

41. 제101조를 위반하여 이용자의 예치금을 적법하게 관리하지 아니
한 자

42. 제102조를 위반하여 이용자의 디지털자산을 적법하게 보관하지
아니한 자

43. 제103조를 위반하여 보험 또는 공제에 가입하거나 준비금을 적
립하는 등 필요한 조치를 하지 아니한 자

44. 제104조를 위반하여 디지털자산거래기록을 생성·보존 및 파기
하지 아니한 자

45. 제115조제2항에 따른 보고를 하지 아니하거나 거짓으로 보고한
자

46. 제116조제1항을 위반하여 이상거래에 대해 적절한 조치를 취하
지 아니한 자

47. 제116조제2항에 따른 통보·보고를 하지 아니하거나 거짓으로
통보·보고한 자

48. 제127조제3항을 위반하여 같은 항에서 정하는 절차에 따라 스트
레스 테스트를 실시하지 아니한 자

49. 제127조제4항을 위반하여 고정가치형 디지털자산의 발행 잔액과

준비자산의 구성 및 현황을 공개하지 아니한 자

50. 제127조제5항을 위반하여 감사결과를 인터넷 홈페이지 등에 공개하고 금융위원회에 제출하지 아니한 자

51. 제134조제1항 및 제2항을 위반하여 금융위원회등에 대한 보고를 이행하지 아니한 자

52. 제136조제1항을 위반하여 해외에서 발행된 고정가치형 디지털자산을 취급한 자

53. 제136조제2항을 위반하여 해외에서 발행된 고정가치형 디지털자산을 이용하여 영업을 영위하고자 함에도 상품설명서를 금융위원회에 제출하지 아니한 자

② 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에 대하여는 5천만원 이하의 과태료를 부과한다.

1. 제72조제1항을 위반하여 같은 항 제2호부터 제4호까지의 방법에 따르지 아니하고 자기의 계산으로 디지털자산을 매매한 자
2. 제128조를 위반하여 고정가치형 디지털자산에 대한 이자를 지급한 자

③ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에 대하여는 3천만원 이하의 과태료를 부과한다.

1. 제33조제6항을 위반하여 자료나 정보를 제공하지 아니하거나 거짓으로 제공한 자
2. 제35조제2항을 위반하여 담당부서를 설치하지 아니한 자

3. 제35조제3항을 위반하여 보고서를 제출하지 아니한 자
4. 제35조제4항을 위반하여 자료나 정보를 제공하지 아니하거나 거짓으로 제공한 자
5. 제37조제6항(제40조제2항에서 준용하는 경우를 포함한다)을 위반하여 준법감시인에 대한 별도의 보수지급 및 평가 기준을 운영하지 아니한 자
6. 제41조를 위반하여 준법감시인 또는 위험관리책임자가 같은 조 각 호의 어느 하나에 해당하는 업무를 수행하는 직무를 담당하거나 준법감시인 또는 위험관리책임자에게 이를 담당하게 한 자
7. 제42조제2항을 위반하여 준법감시인 및 위험관리책임자의 임면사실을 보고하지 아니하거나 거짓으로 보고한 자
8. 제57조제2항을 위반하여 정보를 파악하지 아니하거나 확인을 받지 아니하거나 이를 유지·관리하지 아니하거나 확인받은 내용을 지체 없이 제공하지 아니한 자
9. 제57조제3항을 위반하여 계약 체결을 권유한 자
10. 제58조제1항을 위반하여 정보를 파악하지 아니한 자
11. 제58조제2항을 위반하여 해당 디지털자산이 적정하지 아니하다는 사실을 알리지 아니하거나 확인을 받지 아니한 자
12. 제62조제2항을 위반하여 공시를 하지 아니하거나 거짓으로 공시한 자
13. 제80조를 위반하여 매매명세를 통지하지 아니하거나 거짓으로

통지한 자

14. 제87조제2항에 의하여 준용되는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제73조(제7호를 제외한다)를 위반하여 매매명세를 통지하지 아니하거나 거짓으로 통지한 자
15. 제106조제1항을 위반하여 디지털자산 발행에 관하여 공시하지 않거나 거짓으로 공시한 자
16. 제107조제1항을 위반하여 백서를 공시하지 아니한 자
17. 제107조제2항을 위반하여 제106조제1항의 공시내용과 다른 내용을 표시하거나 그 기재사항을 누락한 자
18. 제112조제1항을 위반하여 디지털자산의 거래와 관련한 이용자 보호를 위하여 필요한 정보로서 대통령령으로 정하는 정보를 대통령령으로 정하는 방법으로 일반인이 열람할 수 있도록 공시하지 아니한 자
19. 제125조를 위반하여 상품설명서를 공시하지 아니하거나 거짓으로 공시한 자
20. 제129조제3항을 위반하여 상환 정책을 인터넷 홈페이지 등을 이용하여 공개하지 아니한 자
21. 제129조제4항을 위반하여 고정가치형 디지털자산의 매수 또는 상환과 관련하여 발생할 수 있는 수수료 등 비용의 부과기준 및 절차에 관한 사항을 정하지 아니하거나 인터넷 홈페이지 등을 이용하여 공개하지 아니한 자

- 22. 제132조제1항을 위반하여 분산원장등의 보안상 취약점에 대한 분석·평가를 수행하지 아니하거나 그 결과 발견된 취약점의 보완조치의 이행계획을 수립·시행하지 아니한 자
- 23. 제135조 각 호에서 정한 사항을 준수하지 아니한 자
- 24. 제148조제4항(제30조제1항 후단에서 준용하는 경우를 포함한다)에 따른 자료의 제출명령에 불응한 자
- 25. 제142조를 위반하여 보고를 하지 않거나 거짓으로 보고한 자

부 칙

제1조(시행일) 이 법은 공포 후 3개월이 경과한 날부터 시행한다. 다만, 제12조부터 제23조까지의 규정은 공포 후 1년을 넘지 아니하는 범위에서 대통령령으로 정하는 날부터 시행한다.

제2조(디지털자산업 인가 및 등록 특례) ① 이 법 공포 후 6개월이 경과한 날 당시 제5조제2항부터 제10항까지의 어느 하나에 해당하는 업을 영위하고 있는 자는 그 영위하고 있는 업무의 범위에서 제16조의 인가유지요건, 제21조의 등록유지요건을 갖추어 이 법 공포 후 6개월이 경과한 날부터 2개월 이내에 금융위원회에 인가 또는 등록을 신청할 수 있다.

② 금융위원회는 제1항에 따른 신청을 받은 경우에는 신청인이 제16조의 인가유지요건, 제21조의 등록유지요건을 갖추었는지를 확인

하여 이 법 시행일 전일까지 그 결과를 신청인에게 통보하여야 한다. 이 경우 제16조의 인가유지요건, 제21조의 등록유지요건을 갖춘 것으로 통보받은 자는 이 법 시행일에 디지털자산업 인가 또는 등록을 받은 것으로 본다.

③ 제1항에 따라 신청한 자는 제2항에 따라 제16조의 인가유지요건, 제21조의 등록유지요건을 갖추지 아니한 것으로 통보받은 경우에도 제12조, 제18조에도 불구하고 이 법 시행 후 6개월까지는 종전에 영위하고 있는 업무를 영위할 수 있다. 이 경우 그 업무를 영위하는 범위에서 이 법에 의한 디지털자산업자로 본다.

④ 제2항에 따라 통보를 받은 신청인 중 제16조의 인가유지요건, 제21조의 등록유지요건을 갖추지 아니한 것으로 통보받은 자는 이 법 시행일부터 3개월 이내에 그 요건을 갖추어 금융위원회에 다시 신고할 수 있다.

⑤ 금융위원회는 제4항에 따라 신청을 받은 경우에는 신청인이 제16조의 인가유지요건, 제21조의 등록유지요건을 갖추었는지를 확인하여 이 법 시행일부터 6개월 이내에 그 결과를 신청인에게 통보하여야 한다.

제3조(다른 법률의 폐지 등) ① 「가상자산 이용자 보호 등에 관한 법률」을 폐지한다.

② 「특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률」 일부를 다음과 같이 개정한다.

제2조제1호하목 및 같은 조 제2호라목을 각각 다음과 같이 하고, 같은 조 제3호를 다음과 같이 한다.

하. 「디지털자산시장 통합법」에 따른 디지털자산업자(이하 “디지털자산업자”라 한다)

라. 디지털자산업자가 「디지털자산시장 통합법」에 따라 수행하는 업무(이하 “디지털자산거래”라 한다)

3. “디지털자산”이란 「디지털자산시장 통합법」 제3조제1호에 따른 가상자산을 말한다.

제3조제1항제4호를 삭제한다.

제5조의2제1항제3호 각 목 외의 부분 중 “고객이 가상자산사업자인”을 “고객이 디지털자산업자인”으로 하고, 같은 호 나목부터 마목까지 및 같은 조 제4항제2호를 각각 삭제한다.

제5조의3에 제4항을 다음과 같이 신설한다.

④ 디지털자산업자에 대하여 제1항부터 제3항까지의 규정을 적용하는 경우 정보제공의 대상·기준·절차·방법과 그 밖에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제5조의4제2항제4호 중 “가상자산사업자”를 “디지털자산업자”로 한다.

제3장(제6조부터 제8조까지)을 삭제한다.

제17조제1항 및 제2항을 각각 삭제한다.